



PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDI SANTOSO Alias EDI Bin SANARI;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 18 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kawi No. 84 RT.07 RW.05 Kelurahan Kepanjen
Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ditahan di Rutan Oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
5. Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2025;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 04 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 02 September 2025;

Halaman 1 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 03 September 2025 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ADVENT DIO RANDY, SH. 2. FRENDIKA SUDA UTAMA, SH.,MH 3. RIZAL HARIYADI, SH.,MH 4. RADITYA AFRISAL HIDAYAT,SH.,MH 5. RATEH KUSUMANINGSIH,SH dan 6. HABIBULLOH,SH Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor "LBH LEGUNDI " yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby tanggal 17 April 2024 untuk memberi bantuan hukum terhadap Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 06 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 07 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI SANTOSO alias EDI bin SANARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang diatur dan diancam pada pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI SANTOSO alias EDI bin SANARI** berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda

Halaman 2 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsidiair selama 3 (Tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bandel Laporan hasil pemeriksaan Audit Internal PT BANK RAKYAT INDONESIA cabang Kepanjen Tanggal 09 Februari 2024;
 2. 1 (satu) bandel Surat Keputusan Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK RAKYAT INDONESIA (PPK BISNIS MIKRO BRI);
 3. 1 (satu) Bendel Surat Edaran Direksi Bank BRI nomor : SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
 4. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bank BRI NOKEP : 242-DIR-JBR/04/2019 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 5. 1 (satu) bandel Surat edaran Bank BRI Nomor : SE.48-DIR/HCS/09/2020 Tentang Peraturan Disiplin
 6. 1 (satu) bandel Surat Keputusan Bank BRI Nokep. 405-KC-XVI/SDM/12/2020 Tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Kepanjen Tbk
 7. 1 (satu) bandel Modul 1 Tentang Ketentuan Pedoman BRILINK;
 8. 1 (satu) bandel Data Kupedes Rakyat PT BANK RAKYAT INDONESIA beserta surat edaran Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 Tentang KUPEDDES
 9. 1 (satu) bandel Jobdesk jabatan Kepala BRI UNIT pada PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk;
 - 10.1 (satu) bandel Deskripsi Jobdesk jabatan Mantri pada PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk;
 - 11.1 (satu) bandel Surat Keputusan PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Kantor cabang Kepanjen Nokep: 334/KC-XVI/SDM/12/2023 Tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Deskripsi jabatan Kepala BRI UNIT PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk;
 - 12.1 (satu) bandel Struktur Organisasi Unit Kepanjen I Tahun 2021-2023.
 - 13.1 (satu) bandel Surat Perjanjian kerjasama antara PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk dengan Anis Istanti Wahyuningtyas Tentang Layanan BRILINK Nomor: B.301.KC.XVI/OPS/5/2021
 - 14.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Abdul Rohman dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019574109
 - 15.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Kris Wahyuni dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020520101

Halaman 3 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Ahmad Yani dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020088109
- 17.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Hamid Ardi Hamzah dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019548108
- 18.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Khoirul Ashari dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019176105
- 19.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Kholili dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019888100
- 20.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Sugeng Priyanto dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020368101
- 21.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Abd Shomad dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019190109
- 22.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Tuah dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201021682100
- 23.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Aris Setio Mugi dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019812109
- 24.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Fadilah dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018806105
- 25.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Melani Kurniawati dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019915101
- 26.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Moh Fadlol dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020460107
- 27.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Muhammad Irfan Fauz dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018759104
- 28.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Ngatmuji dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201017079103
- 29.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Nur Baitik dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018664105
- 30.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Rubiatun dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018380109
- 31.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Taukit Sasmitro dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019232105
- 32.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Achmad Eko Wahyudi dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020367105
- 33.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Djamanu dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018711106
- 34.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Eko Prasetyo Widodo dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019811103

Halaman 4 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Eldi Yusufie Cahya dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019174103
- 36.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur M. Didik Sukarno dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020456108
- 37.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Rizal Dwi Septian dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020097108
- 38.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Sunoto dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019573103
- 39.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Irmanto dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201016386109
- 40.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Lilik Indahwati dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018726101
- 41.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Muriyadi dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020407109
- 42.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Dwi Ratna Sari dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020609109
- 43.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Emilia Astutik dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018333102
- 44.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Fitriyah dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019224102
- 45.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Sutrisno dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201016945107
- 46.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Sulistyaningsih dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019843100
- 47.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Oktaviana Listya Pr dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201017044108
- 48.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Mariati dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201021714101
- 49.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Agus Irianto dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201022566103
- 50.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Abdur Rohman Fatta dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201021652105
- 51.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Suparman dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019886108
- 52.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Narendra Angger Lu dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201016993100.
- 53.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Nurhayati dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018044101
- 54.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Isaeni dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020420107

Halaman 5 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Dwi Puji Astuti dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018738108
- 56.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Danang Rizki dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020611106
- 57.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Mat Kosim dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020376104
- 58.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Mohammad Said dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020461103
- 59.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Siti Alia dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018918106
- 60.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Sukrianto dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201021292109
- 61.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Abd Majid dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018803107
- 62.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Agus Supriadi dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020393106
- 63.1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Liatin dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020375108

(Nomor (1) s.d. (63) dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Anis Istanti)

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 4 September 2025 yang pada Permohonannya menyatakan, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-dilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik Penuntut Umum) pada tanggal 11 September 2025, yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Pledoi (Pembelaan hukum) yang diajukan oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya serta tetap pada tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 21 Agustus 2025 ;

Setelah mendengar Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) secara lisan pada tanggal 11 September 2025, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 6 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **EDI SANTOSO alias EDI bin SANARI mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, bersama-sama dengan Saksi YUSUF WIBISONO, Saksi IRKHAM PRIYA SETIAWAN, dan Saksi ANIS INSTANTI WAHYUNINGTYAS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kepanjen 1 Jalan Adi Mulya Banurejo Kecamatan kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 4.040.000.000,00 (empat milyar empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang sebagaimana tercantum pada Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan Nomor: KSPY/LAPNA-01.K/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Direksi Bank Rakyat Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Surat Edaran nomor : SE.08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, serta Surat Edaran nomor : SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, menjadi salah satu lembaga keuangan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Bank BRI Unit 1 Kepanjen merupakan salah satu unit Bank BRI di bawah BRI Cabang Kepanjen yang merupakan bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang merupakan

Halaman 7 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan komposisi permodalan:

- 53,19% milik Pemerintah Republik Indonesia,
- 46,62 % umum (milik masyarakat).
- Bahwa Bank BRI memiliki beberapa jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur antara lain sebagai berikut :
 - KUPedes (Kredit Umum Pedesaan) (s.29-DIR/KRD/05/2019 ttg KUPEDES)
 - KUR (Kredit Usaha Rakyat) (S.14- DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 maret 2022 tentang kur mikro dan supermikro)
 - KUPRA (Kredit Umum Pedesaan Rakyat) (B.11- DIR/MBD/01/2023 tanggal 3 januari 2023 tentang kupedes rakyat sd 100juta)
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup, selanjutnya, dalam pasal 3 dan 4 peraturan tersebut, persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pada pokoknya terdiri atas :
 1. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 2. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 3. usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 4. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 5. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;

Halaman 8 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi : 1. Kelompok Usaha; atau 2. Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
 8. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 9. calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 10. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
 11. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.
- Bahwa syarat calon debitur untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen, berdasarkan SE 08 -DIR/KRD/01/2020 tentang kredit usaha rakyat mikro tanggal 31 Januari 2020 antara lain :
 - a. Calon debitur harus mempunyai usaha produktif dan layak
 - b. Tidak sedang menikmati kredit investasi dan modal kerja.
 - c. Usaha layak dan aktif minimal 6 (enam) bulan.
 - d. KTP
 - e. Surat keterangan Usaha / Nomor Induk Berusaha
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 september 2020 tentang Revisi ketentuan KUR MIKRO, batasan nominal yang bisa diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Debitur adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri diwajibkan on the spot ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan. Sebenarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dipersyaratkan adanya agunan, sehingga jika ada tambahan agunan yang diberikan oleh nasabah hal itu tidak dilakukan pengikatan jaminan;

Halaman 9 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022 Pasal 4 ayat (1) Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 1. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
 2. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha.
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat melalui 3 (tiga) cara yakni :
 - a. Nasabah datang langsung ke Kantor Unit BRI, yakni calon Nasabah diterima oleh Customer Service (CS)/Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian dilanjutkan ke Kepala Unit, dalam hal ini Kepala Unit mendisposisi ke mantri sesuai wilayah kerjanya.
 - b. Nasabah yang berasal dari mantri, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri.
 - c. Nasabah dari Referral Agen BRILink, yakni calon nasabah masuk dalam aplikasi BRISpot Ka Unit, dan didisposisi oleh mantri.
- Bahwa setelah mantri melakukan On The Spot (OTS) /Survey kepada nasabah, kemudian mantri mengunggah atau melakukan entry paket kredit di BRISpot pemrakarsa/mantra, terhadap paket kredit yang telah diprakarsai dan diunggah oleh mantri kemudian masuk ke BRISpot pemutus (Ka Unit), dan Ka Unit melakukan pengecekan di BRISpot;
- Bahwa mekanisme kredit pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen, Berdasarkan Surat Edaran BRI Nomor SE.08-DIR/KRD/01/2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah antara lain sebagai berikut :
 - Permohonan secara individual oleh calon debitur baik secara manual atau aplikasi pinjaman di BRI
 - Dilakukan Prakarsa dan Analisa kelayakan kredit oleh pejabat yang berwenang melalui aplikasi pinjaman kredit dan harus lulus scoring dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem aplikasi pinjaman dan telah di cek pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK)

- Setelah dilakukan Prakarsa dan Analisa pengajuan diputus oleh pemutus sesuai kewenangan yang berlaku
- Setelah dilakukan putusan maka dilakukan perjanjian kredit antara calon debitur dan BRI.
- Bahwa terhadap permohonan Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Debitur, harus mengikuti seluruh mekanisme sebagaimana yang digambarkan di atas, dan hasilnya dinyatakan semuanya memenuhi persyaratan. Jika semua itu sudah dilalui, barulah permohonan debitur tersebut disetujui dan diproses
- Bahwa syarat calon debitur bisa mendapatkan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Kepanjen antara lain :
 - Mempunyai usaha produktif dan layak.
 - Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah kecuali KUR Mikro BRI, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pada saat permohonan diajukan
 - Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debit kredit produktif dan kredit program di luar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit /pembiayaan sebelumnya.
 - Calon debitur KUR secara bersamaan dapat memiliki KUR di BRI, Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit/Leasing Kendaraan Bermotor, Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, Kartu Kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
 - Calon debitur KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total outstanding pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 dengan skema berikut.
 - Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja diijinkan
 - Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Mikro

Halaman 11 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2021 sampai dengan Juni 2023, Bank BRI Unit Kepanjen I Kantor Cabang Kepanjen memberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada debitur yang cukup banyak, namun dari sekian banyak debitur tersebut terdapat 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah;
- Bahwa Pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah tersebut, ternyata tidak diajukan secara sendiri melainkan nasabah yang berasal dari Saksi Irkham Priya dan Saksi Sebastian Hendra Pradana, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri dengan bantuan orang lain yaitu melalui pihak ketiga;
- Bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh calon debitur dengan bekerja sama dengan calo/pihak ketiga diantaranya adalah Saksi Anis Istanti, Terdakwa Edi Santoso, Saksi Isnaini Ulfa, Saksi Tommy, Saksi Sutomo, dan Saksi Sholeh. Berkas – berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan *survey* atau *on the spot* oleh mantri menjadi tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh Terdakwa Edi Santoso dan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas begitu juga foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur dimanipulasi seakan – akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur fiktif yang dijanjikan oleh terdakwa Edi Santoso dan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas;
- Bahwa dalam Pengajuan Kredit, Analisa atau Evaluasi Kredit, Persetujuan dan Putusan Kredit, Pencairan serta Penggunaan Dana Kredit KUR dan KUPRA pada BRI Unit Kepanjen 1, saksi Irkham Priya Setiawan dan saksi Sebastian Hendra Permana keduanya secara bersama sama selaku Pemrakarsa Kredit atau Mantri BRI Unit Kepanjen 1, sepakat mengusulkan kepada Pemutus Kredit Saksi Yusuf Wibisono yang calon debiturnya berasal dari pihak ketiga, yaitu Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, Terdakwa Edi Santoso, dan Saksi Sutomo serta pihak ketiga lainnya (Saksi Isnaeni Ulfa, Saksi Ririn Dwi K, Saksi Winanti, Saksi Eka Tarina, Saksi Sholeh, Saksi Tommy);
- Bahwa dalam Pengajuan Kredit, Analisa atau Evaluasi Kredit, Persetujuan dan Putusan Kredit, Pencairan serta Penggunaan Dana Kredit KUR dan KUPRA pada BRI Unit Kepanjen 1, saksi Irkham Priya Setiawan dan Saksi Sebastian Hendra Pradana keduanya secara bersama sama

Halaman 12 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemrakarsa Kredit atau Mantri BRI Unit Kepanjen 1, sepakat mengusulkan kepada Pemutus Kredit Saksi Yusuf Wibisono yang calon debiturnya berasal dari pihak ketiga, yaitu saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, Terdakwa Edi Santoso, dan Saksi Sutomo serta pihak ketiga lainnya (Saksi Isnaeni Ulfa, Saksi Ririn Dwi K, Saksi Winanti, Saksi Eka Tarina, Saksi Sholeh, Saksi Tommy);

- Bahwa dalam Pengajuan Kredit dari 93 (sembilan puluh tiga) calon debitur termasuk 15 (lima belas) calon debitur yang mengajukan permohonan KUR secara mandiri, sedangkan sisanya sebanyak 78, calon debitur (71 KUR dan 7 KUPRA) tidak mengajukan surat permohonan kredit dan tidak menyebutkan jumlah besaran kredit yang dibutuhkan;
- Bahwa Kemudian saksi Irkham Priya Setiawan meminta kepada Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas untuk mencari calon debitur, kemudian Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas meminta kepada Terdakwa Edi Santoso untuk mencari calon debitur KUR dan KUPRA. Selanjutnya Terdakwa Edi Santoso mengumpulkan foto copy KTP kemudian diserahkan ke Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas selaku Agen BRILINK, lalu foto copy KTP dan KK tersebut diserahkan kepada Saksi Sutomo selaku Kaur Pemerintahan Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kab. Malang untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang di lampirkan di dalam permohonan KUR atau KUPRA. Kemudian Saksi Sutomo menerbitkan SKU fiktif sebanyak 78 SKU dimana debitur 78 yang mengajukan kredit KUR dan KUPRA ke BRI Unit Kepanjen 1 tidak mempunyai usaha sama sekali, namun atas permintaan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, saksi Sutomo menerbitkan SKU yang ditandatangani sendiri atas penerbitan SKU tersebut Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas memberi imbalan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per surat keterangan usaha (SKU). Selanjutnya setelah lengkap foto copy KTP, KK dan SKU tersebut Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas menyerahkan kepada Saksi Irkham Priya Setiawan selaku untuk di ajukan pinjaman KUR maupun KUPRA masing-masing mendapatkan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah permohonan KUR dan KUPRA di terima oleh Saksi Irkham Priya Setiawan, kemudian Saksi Irkham Priya Setiawan meminta saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso untuk mengambil Foto tempat usaha sebagai kelengkapan pencairan KUR dan KUPRA.
- Bahwa kemudian saksi Irkham Priya Setiawan memberitahu saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dan terdakwa Edi Santoso agar calon debitur yang

Halaman 13 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dan terdakwa Edi Santoso datang ke BRI Unit 1 Kepanjen untuk melakukan pencairan dan Terdakwa Edi Santoso menyampaikan kepada debitur-debitur yang diajukan oleh Terdakwa Edi Santoso yang datang sesuai dengan jadwal yang diajukan oleh Terdakwa Edi Santoso.

- Bahwa selanjutnya para calon debitur datang ke BRI Unit Kepanjen 1 sesuai jadwal yang di tentukan, dengan membawa KTP asli dan bertemu *Customer service* dan di buatkan buku tabungan serta ATM, setelah itu calon debitur menandatangani perjanjian kredit di depan teller untuk melakukan pencairan kredit KUR maupun KUPRA.
- Bahwa Terdakwa Edi Santoso pada saat pencairan KUR dan KUPRA menunggu debitur diluar kantor BRI Unit Kepanjen 1, untuk meminta uang pencairan tersebut yang masing-masing besarnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) serta ATM dan Buku Tabungan, selanjutnya Terdakwa Edi Santoso memberi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per debitur sebagai fee dan kemudian Terdakwa Edi Santoso menyerahkan sisa uang pencairan tersebut kepada saksi Anis Istanti Wahyuningtyas.
- Bahwa kredit KUR tersebut yang diajukan oleh saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso mengalami kemacetan (debitur tidak mengangsur sama sekali) kemudian dilakukan audit secara internal BRI dan ditemukan bahwa pencairan kredit KUR dan KUPRA BRI yang di cairkan oleh BRI Unit Kepanjen 1 telah dipergunakan oleh pihak ketiga yaitu saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, terdakwa Edi Santoso, Saksi Irkham Priya Setiawan, Saksi Sutomo, Saksi Isnaeni Ulfa, Saksi Ririn Dwi K, Saksi Eka Tarina, Saksi Sholeh, dan para debitur tersebut tidak mempunyai usaha.
- Bahwa dalam Analisa dan Evaluasi Kredit yaitu Analisa dan verifikasi 78 (tujuh puluh delapan) calon debitur oleh dua orang mantri yang dituangkan dalam aplikasi BRISPOT hanya sebatas formalitas (hanya untuk memenuhi persyaratan formal pengajuan permohonan kredit) yaitu:

a. *Form Aplikasi Debitur :*

Pengisian Formulir Aplikasi Debitur:

- Dari 78 calon debitur KUR dan KUPRA tidak mengisi sendiri formulir aplikasi debitur dan tidak dilakukan investigasi atau tidak dilakukan penelitian kembali/on the spot oleh terdakwa selaku Kepala Cabang.

Halaman 14 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Tidak terdapat satupun jenis usaha (Pertanian/Perdagangan/ Usaha Lainnya) yang dijalani para calon debitur tersebut sebagaimana terdapat pada :

- dokumen (berkas) pengajuan kredit 78 calon debitur yang menunjukkan calon debitur tidak memiliki usaha yang dijalankan; dan
- keterangan debitur dan pihak terkait dalam BAP Penyidik/BAK Auditor yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan tidak memiliki/menjalankan usaha sebagaimana tersebut di atas.

dokumen (berkas) yang menunjukkan bahwa pengajuan kredit digunakan untuk penambahan modal sesuai jenis usaha yang diajukan calon debitur pada formulir aplikasi debitur

- b. *Analisis 5 C's (Character, Condition of economy, Capital, Capacity, and Collateral)*

Aspek Watak/Karakter (*Character*)

Masing-masing AO (*Account Officer*) menyimpulkan karakter calon debitur Baik. Faktanya AO tidak melakukan analisa dan evaluasi karakter calon debitur dengan cara menggali informasi kepada pihak/instansi terkait untuk memperoleh keyakinan dalam rangka pemenuhan aspek analisis dan evaluasi karakter calon debitur, yaitu legalitas/keabsahan calon debitur dalam pengajuan pinjaman berdasar jenis usaha yang dilakukan dan keabsahan dokumen KTP/KK calon debitur.

- Aspek Keuangan (*Capital*)

Laporan Keuangan: Neraca dan Perhitungan R/L

Neraca dan Perhitungan Laporan Keuangan masing-masing calon debitur dalam pengajuan kredit disusun oleh mantri, padahal analisis Mantri atau AO (*Account Officer*) tidak didukung dengan data dan angka yang realible (meyakinkan), tidak dapat diverifikasi ke catatan dan bukti transaksi dan tidak dapat diyakini kewajarannya, sehingga prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam menganalisis aspek keuangan permohonan kredit calon debitur tidak diterapkan (diabaikan) oleh Mantri atau AO (*Account Officer*) maupun Pemutus Kredit, yaitu:

- Pada laporan L/R seolah-olah calon debitur memiliki modal sendiri yang diperoleh dari hasil penghitungan Mantri atau AO

Halaman 15 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Account Officer*) tanpa didukung dengan data/bukti penunjang dan angka yang *realible* (andal/meyakinkan).

- Modal Sendiri tidak didukung dengan data atau bukti penunjang dan angka yang *realible* (meyakinkan) berupa Saldo Fisik Kas dan Saldo Bank (diperkuat bukti salinan R/K dari bank pada tanggal tersebut), atau modal sendiri dalam bentuk lain yang berasal dari pihak ketiga, sehingga datanya tidak valid, dan tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Analisis Mantri atau AO (*Account Officer*) terhadap Aspek Keuangan menyatakan bahwa biaya yang dibutuhkan sama dengan jumlah kredit yang dibutuhkan, sehingga jumlah biaya yang disediakan sendiri (*own share*) NIHIL.
- Mantri atau AO (*Account Officer*) tidak menganalisis dan mengukur kemampuan usaha riil calon debitur untuk mendukung pembiayaan kredit dengan modal sendiri (*own share*), dan tidak memperhitungkan nilai *own share* calon debitur dari hasil usaha riil (sebenarnya) baik *sebelum* maupun *setelah kredit dicairkan*, karena kredit sudah diyakini akan diberikan oleh Pemutus Kredit atas dasar rekomendasi Mantri/AO (*Account Officer*) tersebut.

▪ Aspek Kemampuan (*Capacity*)

Mantri/AO (*Account Officer*) tidak melakukan analisa kelayakan pinjaman (kredit) berupa *Credit Risk Rating* (tingkat risiko kredit), baik secara *kuantitatif* maupun *kualitatif* karena tidak ada dokumen pendukung riil (sebenarnya) di lapangan.

Mantri/AO (*Account Officer*) hanya mengukur dan menganalisa tingkat kemampuan membayar kembali kredit (*Repayment Capacity*) secara konseptual yang diperoleh dari jumlah L/R (Pendapatan Bersih), yaitu $75\% \times (\text{Penerimaan} - \text{Pengeluaran})$. Padahal angka-angka pada laporan L/R tidak dapat diverifikasi ke catatan dan bukti pendukung transaksi riil sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya, karena fakta menunjukkan bahwa masing-masing calon debitur tidak memiliki usaha apapun.

- c. AO (*Account Officer*) merekomendasikan putusan kredit kepada pemutus kredit.

Mantri/AO Merekomendasikan Putusan Kredit Kepada Terdakwa selaku Pemutus Kredit.

Halaman 16 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa dan Evaluasi Kredit 5 C's (*Character, Condition of economy, Capital, Capacity, and Collateral*) yang dilakukan masing-masing AO (*Account Officer*) tidak *diinvestigasi*, tidak dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung. Berdasarkan Analisa dan Evaluasi Kredit 5 C's tersebut Mantri/AO (*Account Officer*) mengusulkan putusan kreditnya kepada terdakwa selaku Pemutus Kredit, terhadap 78 (tujuh puluh delapan) Calon Debitur seluruhnya disetujui oleh terdakwa selaku Pemutus Kredit untuk diberikan kredit tanpa diverifikasi ulang dan tidak membahas analisis dalam Tim Kredit.
 - Tidak menganalisa dan mengevaluasi sesuai tahapan kegiatan pemenuhan persyaratan kredit, analisis kredit, putusan kredit, pelaksanaan pemberian kredit dan tidak melakukan "*on the spot*" terkait tujuan permohonan kredit, sehingga tidak diketahui keterkaitannya dengan usaha debitur.
 - Mantri/AO (*Account Officer*) tidak menggali informasi kepada pihak terkait untuk memperoleh keyakinan pemenuhan aspek analisis dan evaluasi 5 C's berdasar tahapan dalam prosedur/mekanisme pemberian kredit, sehingga 78 Calon Debitur tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak layak memperoleh pinjaman, karena tidak melampirkan laporan keuangan, tidak memiliki modal sendiri, tidak memiliki tingkat kemampuan membayar kembali kredit (*repayment capacity*) dari dana yang berasal dari hasil usaha riil yang dibiayai dengan kredit, tidak adanya cash flow calon debitur (*first way out*) baik sebelum maupun setelah kredit dicairkan, kemampuan usaha calon debitur tidak diukur secara riil dalam mendukung pembiayaan dengan modal sendiri (*own share*), tidak memiliki usaha Perdagangan/Pertanian/Usaha lainnya sesuai dengan tujuan permohonan kredit, namun Mantri/AO (*Account Officer*) tetap merekomendasikan 78 (tujuh puluh delapan) calon debitur tersebut untuk diputuskan kreditnya kepada terdakwa selaku pemutus kredit.
- d. *Persyaratan dalam pencairan (penyaluran) dan penggunaan kredit tidak berdasar prinsip kehati-hatian (prudent).*
- Pencairan (Penyaluran) Kredit kepada 78 (tujuh puluh delapan) Debitur senilai Rp. 4.040.000.000,00 (empat milyar empat puluh
- Halaman 17 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tidak dipergunakan untuk modal usaha sesuai dengan tujuan permohonan kredit, namun digunakan secara bersama-sama untuk kepentingan pribadi Mantri/AO (*Account Officer*) dan Pihak Ketiga.

- Bahwa dasar terjadinya kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 karena terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kepanjen 1 Cabang BRI Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2021 - 2023, yang dilakukan oleh Terdakwa Edi Santoso yaitu :

1. Membantu mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai persyaratan pinjaman kredit KUR dan KUPRA (nasabah fiktif) atas permintaan Saksi Irkham Priya Setiawan dan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas serta kepentingan pribadi.
2. Mendapatkan nasabah fiktif dengan cara memberikan komisi dan meyakinkan calon nasabah fiktif tersebut tidak perlu mengangsur pinjaman kredit ke BRI Unit Kepanjen 1.
3. Bersama-sama dengan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas melakukan survei terhadap calon nasabah fiktif
4. Menyiapkan data kelengkapan persyaratan pinjaman kredit KUR dan KUPRA bersama Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas atas perintah Saksi Irkham Priya Setiawan apabila calon nasabah fiktif tidak mempunyai usaha dengan membuat SKU palsu dan foto tempat usaha orang lain.
5. Debitur yang direkrut tidak membuat Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman, namun hanya mengumpulkan berkas KK, KTP, Surat Nikah dan Surat Kematian apabila salah satu dari keluarga ada yang meninggal.

- Bahwa terdakwa Edi Santoso, selaku Pihak Ketiga terhadap pencairan KUR Mikro dan KUPRA pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) SE Direksi BRI Nomor SE.48-Dir/HCS/09/2020, tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin pada Matriks Pelanggaran Fundamental, diantaranya pada point :
 - a. CRD 6: Memprakarsasi / memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. CRD 8: Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap tempat usaha, agunan maupun domisili atau

Halaman 18 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. CRD 12: Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur / pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - d. CRD 28: Memberikan kredit fiktif dan/atau topengan dan/atau tempelan.
 - e. CRD 29: Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau debitur / calon debitur.
- 2) Surat Edaran Bank BRI SE.08-DIR/KRD/01/2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagai berikut:

- a. Permohonan secara individual oleh calon debitur baik secara manual atau aplikasi pinjaman di BRI, sedangkan pada permohonan kredit ini dilakukan melalui pihak ketiga atau calo menginisiatifkan kepada calon debitur untuk melakukan peminjaman KUR atau KUPRA pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen.

Bahwa Terdakwa Edi Santoso merupakan calo atau pihak ketiga dengan cara memasukkan nasabah fiktif, yaitu memberikan komisi dan meyakinkan calon nasabah fiktif tersebut tidak perlu mengangsur pinjaman kredit ke BRI Unit Kepanjen 1.

Bahwa Terdakwa Edi Santoso bersama-sama dengan Saksi Anis Istanti berpura-pura melakukan survei terhadap calon nasabah fiktif. Bahwa Terdakwa Edi Santoso menyiapkan data kelengkapan persyaratan pinjaman kredit KUR dan KUPRA bersama Saksi Anis Istanti atas perintah Saksi Irkham Priya Setiawan apabila calon nasabah fiktif tidak mempunyai usaha dengan membuat SKU palsu dan foto tempat usaha orang lain dengan bantuan Saksi Sutomo.

- b. Dilakukan prakarsa dan analisa kelayakan kredit oleh pejabat yang berwenang melalui aplikasi pinjaman kredit dan harus lulus scoring dari sistem aplikasi pinjaman dan telah di cek pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK), sedangkan terdakwa Edi santoso berperan menyiapkan segala dokumen pendukung nasabah fiktif dan diteruskan kepada Saksi Anis istanti kemudian kepada mantri Saksi Irkham priya setiawan.
- c. Setelah dilakukan prakarsa dan analisa oleh pemrakarsa kredit, selanjutnya diajukan kepada terdakwa selaku pemutus kredit untuk diputuskan sesuai kewenangan yang berlaku, sedangkan pada

Halaman 19 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



faktanya nasabah datang ke kantor BRI untuk dilakukan perjanjian kredit namun uang pencairan tidak digunakan oleh nasabah melainkan diambil sendiri dan dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dan dibagi dengan Terdakwa Edi santoso.

3) Surat Edaran Direksi BRI nomor: SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 dan nomor: SE.07-DIR/KRD/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Usaha Rakyat Super Mikro.

- Calon penerima KUR Mikro:
 - a. KUR Mikro tidak diperkenankan diberikan kepada debitur yang sedang atau sudah pernah mendapatkan KUR Kecil;
 - b. Harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 bulan;
 - c. Wajib memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik; dan
 - d. Calon penerima KUR Mikro dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 **wajib** memiliki **NPWP**

4) Surat Edaran Direksi BRI nomor: SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 dan nomor: SE.07-DIR/KRD/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Usaha Rakyat Super Mikro, Harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 bulan, namun para debitur fiktif ini tidak mempunyai usaha yang produktif dan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dan Terdakwa Edi santoso memalsukan dokumen usaha dengan berpura-pura calon debitur memiliki tempat usaha, dengan kata lain, debitur tidak memiliki usaha alias fiktif.

5) Surat Keterangan Direksi BRI NOKEP: PP.16-DIR/KRD/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-Bisnis Mikro) PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 30 Desember 2020, petugas Brilink melakukan tugas dan fungsi yakni melakukan pengecekan & verifikasi kembali seperti KTP, Kartu Keluarga, dan SKU yang tertuang pada aplikasi BRIsport terhadap para debitur, sedangkan pejabat yang dianggap lalai dalam analisa dokumen kredit dengan hanya mempercayai dokumen kredit atau syarat kredit dari Terdakwa Edi Santoso yang berposisi sebagai calo atau pihak ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Pihak Ketiga terhadap pencairan KUR dan KUPRA pada Bank BRI Unit Kepanjen 1 Kepanjen tanpa melalui proses yang seharusnya dilakukan, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Saksi Irkham Priya Setiawan, selaku Pemrakarsa Kredit/Mantri BRI Unit Kepanjen 1 mengusulkan kepada Saksi Yusuf Wibisono, selaku Pemutus Kredit yang calon debiturnya berasal dari pihak ketiga, yaitu Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas Terdakwa Edi Santoso dan Saksi Sutomo serta pihak ketiga lainnya yaitu Saksi Isnaeni Ulfa, Saksi Ririn Dwi Ariyanti, Saksi Winanti, Saksi Eka Tarina, Saksi Wiwin Sholeh, Saksi Tommy dengan rincian sebagai berikut Saksi Irkham Priya Setiawan sebanyak 10 Debitur sebesar Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Saksi Sebastian Hendra Pradana sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari debitur Sri Luningsih;
 - c. Saksi Anis Istanti (Pihak Ketiga) sebesar Rp1.385.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang berasal dari 27 (dua puluh tujuh) debitur;
 - d. Terdakwa Edi Santoso (Pihak Ketiga) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari 18 (delapan belas) debitur;
 - e. Saksi Sutomo (Pihak Ketiga) sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari 4 (empat) debitur;
 - f. Saksi Ririn Dwi K (Pihak Ketiga) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari 4 (empat) debitur;
 - g. Saksi Isnaini Ulfa (Pihak Ketiga) sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang berasal dari 5 (lima) debitur;
 - h. Saksi Sholeh (Pihak Ketiga) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari 3 (tiga) debitur;
 - i. Pihak Ketiga Lainnya yang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) debitur.
- Bahwa saksi Irkham Priya Setiawan kenal dengan Terdakwa Edi Santoso sebagai Calo/Pihak ketiga pada BRI Unit Kepanjen pada tahun 2022. Kemudian, Saksi Anis Istanti dan saksi Irkham Priya Setiawan menyuruh Terdakwa Edi Santoso untuk mencari nasabah fiktif dengan cara menyerahkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK), yang mana orang

Halaman 21 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimintai KTP dan KK adalah orang yang akan digunakan untuk meminjam pinjaman KUR dan KUPRA pada BRI Unit Kepanjen 1 (dengan data-data fiktif). Kemudian orang yang dipinjam KTP dan KK nya tersebut akan mendapatkan fee (komisi) dari Saksi Anis Istanti, Terdakwa Edi Santoso dan saksi Irkham Priya Setiawan.

- Bahwa cara pengajuan calon nasabah fiktif pada permohonan KUR BRI Unit Kepanjen 1 adalah setelah terdakwa mendapatkan *foto copy* KTP dan KK nasabah fiktif dari Saksi Anis Istanti yang kemudian saksi Irkham Priya Setiawan selaku mantri BRI Unit Kepanjen 1 mengajukan permohonan dari nasabah fiktif tersebut kepada Saksi Yusuf Wibisono selaku Kepala Unit BRI Kepanjen 1 dan setelah dipelajari segala sesuatunya mengenai persyaratan pengajuan KUR, maka saksi Irkham Priya Setiawan meminta tolong kepada Saksi Anis Istanti dan terdakwa Edi Santoso untuk melakukan survey serta *foto selfie* kepada orang yang telah dipinjam *foto copy* KTP dan KK nya.
- Bahwa saksi Irkham Priya Setiawan selaku mantri BRI Unit Kepanjen 1 tidak melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku pada BRI Unit Kepanjen1 melainkan yang melakukan survey adalah Saksi Anis Istanti dan terdakwa Edi Santoso yang bukan merupakan mantri pada BRI Unit Kepanjen 1.
- Bahwa terdakwa Edi Santoso dan Saksi Anis Istanti memberikan 1 unit sepeda motor Honda Vario 150cc, seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada saksi Irkham Priya sebagai ucapan terimakasih atas kelancaran kredit KUR yang diajukan oleh terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas.
- Berdasarkan metode sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh hasil kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 sebesar **Rp.4.040.000.000,00** (Empat Miliar Empat Puluh Juta Rupiah) sebagai berikut:

a. Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada 93 debitur KUR Mikro dan KUPRA	:	Rp4.850.000.000,00
b. Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya		

Halaman 22 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



diberikan (dicairkan) kepada 15 debitur KUR Mikro (Lihat Lampiran 9-3)	: Rp 810.000.000,00
c. Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya diberikan (dicairkan) kepada 78 debitur KUR Mikro dan KUPRA	: Rp 0,00
d. Jumlah kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 (a – b – c)	: Rp4.040.000.000,00

- Jumlah kerugian keuangan negara cq. BRI Cabang Kepanjen Unit Kepanjen 1 sebesar Rp4.040.000.000,00 (Empat Milyar Empat Puluh Juta Rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yusuf Wibisono, Saksi Ikhrum Priya, dan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dalam proses pengajuan dan pemutusan pemberian kredit terhadap 78 (tujuh puluh delapan) Debitur yang tidak sesuai prosedur, mengakibatkan tidak terbayarnya angsuran kredit dari 78 Debitur / Nasabah dan menimbulkan kredit Macet (Kolek 5) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Bank BRI Unit Kepanjen 1, atau sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan Nomor : Nomor: KSPY/LAPNA-01.K/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, Atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Norek Pinjaman	Nama Debitur	Plafond (Rp)
1	315201019124108	Abdul Fatah	50.000.000,00
2	315201018803107	Abd Majid	50.000.000,00
3	315201020367105	Achmad Eko Wahyudi	50.000.000,00
4	315201020393106	Agus Supriadi	50.000.000,00
5	315201019547102	Budianto	50.000.000,00
6	315201017330101	Didik Harianto	50.000.000,00
7	315201018711106	Djamanu	50.000.000,00
8	315201019811103	Eko Prasetyo Widodo	50.000.000,00
9	315201019174103	Eldi Yusufie Cahya	50.000.000,00
10	315201019311103	Kusnadi	50.000.000,00
11	315201020375108	Liatin	50.000.000,00
12	315201020456108	M. Didik Sukarno	50.000.000,00
13	315201020097108	Rizal Dwi Septian	50.000.000,00
14	315201020519100	Sulkan	50.000.000,00
15	315201019573103	Sunoto	50.000.000,00
16	315201018918106	Siti Alia	50.000.000,00
17	315201021292109	Sukrianto	50.000.000,00



No	Norek Pinjaman	Nama Debitur	Plafond (Rp)
18	315201019843100	Sulistyaningsih	50.000.000,00
JUMLAH			900.000.000,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **EDI SANTOSO bin SANARI**, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, bersama-sama dengan Saksi YUSUF WIBISONO, Saksi IRKHAM PRIYA SETIAWAN, dan Saksi ANIS INSTANTI WAHYUNINGTYAS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor BRI Unit Kepanjen 1 Jalan Adi Mulya Banurejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 4.040.000.000,00 (empat milyar empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang sebagaimana tercantum pada hasil Audit kerugian negara Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Sugeng Pamudji & Rekan Nomor : KSPY/LAPNA-01.K/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 24 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direksi Bank Rakyat Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Surat Edaran nomor : SE.08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, serta Surat Edaran nomor : SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, menjadi salah satu lembaga keuangan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Bank BRI Unit 1 Kepanjen merupakan salah satu unit Bank BRI di bawah BRI Cabang Kepanjen yang merupakan bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan komposisi permodalan:
 - 53,19% milik Pemerintah Republik Indonesia,
 - 46,62 % umum (milik masyarakat).
- Bahwa Bank BRI memiliki beberapa jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur antara lain sebagai berikut :
 - KUPedes (Kredit Umum Pedesaan) (s.29-DIR/KRD/05/2019 ttg KUPEDES)
 - KUR (Kredit Usaha Rakyat) (S.14- DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 maret 2022 tentang kur mikro dan supermikro)
 - KUPRA (Kredit Umum Pedesaan Rakyat) (B.11- DIR/MBD/01/2023 tanggal 3 januari 2023 tentang kupedes rakyat sd 100juta)
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup, selanjutnya, dalam pasal 3 dan 4 peraturan

Halaman 25 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tersebut, persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pada pokoknya terdiri atas :

1. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 2. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 3. usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 4. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 5. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
 6. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi: 1. Kelompok Usaha; atau 2. Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
 8. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 9. calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 10. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
 11. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.
- Bahwa syarat calon debitur untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen, berdasarkan SE 08 -DIR/KRD/01/2020 tentang kredit usaha rakyat mikro tanggal 31 januari 2020 antara lain :
- a. Calon debitur harus mempunyai usaha produktif dan layak
 - b. Tidak sedang menikmati kredit investasi dan modal kerja.
 - c. Usaha layak dan aktif minimal 6 (enam) bulan.
 - d. KTP
 - e. Surat keterangan Usaha / Nomor Induk Berusaha
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 september 2020 tentang Revisi ketentuan KUR MIKRO, batasan nominal yang bisa diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen terhadap pemberian Kredit Usaha

Halaman 26 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat (KUR) pada Debitur adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri diwajibkan on the spot ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan. Sebenarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dipersyaratkan adanya agunan, sehingga jika ada tambahan agunan yang diberikan oleh nasabah hal itu tidak dilakukan pengikatan jaminan.
- Bahwa Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022 Pasal 4 ayat (1) Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 1. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
 2. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha.
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat melalui 3 (tiga) cara yakni :
 - a. Nasabah datang langsung ke Kantor Unit BRI, yakni calon Nasabah diterima oleh Customer Service (CS)/Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian dilanjutkan ke Kepala Unit, dalam hal ini Kepala Unit mendisposisi ke mantri sesuai wilayah kerjanya.
 - b. Nasabah yang berasal dari mantri, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri.
 - c. Nasabah dari Referral Agen BRILink, yakni calon nasabah masuk dalam aplikasi BRISpot Ka Unit, dan didisposisi oleh mantri.
- Bahwa setelah mantri melakukan On The Spot (OTS) /Survey kepada nasabah, kemudian mantri mengunggah atau melakukan entry paket kredit di BRISpot pemrakarsa/mantra, terhadap paket kredit yang telah

Halaman 27 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diprakarsai dan diunggah oleh mantri kemudian masuk ke BRISpot pemutus (Ka Unit), dan Ka Unit melakukan pengecekan di BRISpot;

- Bahwa mekanisme kredit pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen, Berdasarkan Surat Edaran BRI Nomor SE.08-DIR/KRD/01/2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah antara lain sebagai berikut :
 - Permohonan secara individual oleh calon debitur baik secara manual atau aplikasi pinjaman di BRI
 - Dilakukan Prakarsa dan Analisa kelayakan kredit oleh pejabat yang berwenang melalui aplikasi pinjaman kredit dan harus lulus scoring dari sistem aplikasi pinjaman dan telah di cek pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK)
 - Setelah dilakukan Prakarsa dan Analisa pengajuan diputus oleh pemutus sesuai kewenangan yang berlaku
 - Setelah dilakukan putusan maka dilakukan perjanjian kredit antara calon debitur dan BRI.
 - Bahwa terhadap permohonan Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Debitur, harus mengikuti seluruh mekanisme sebagaimana yang digambarkan di atas, dan hasilnya dinyatakan semuanya memenuhi persyaratan. Jika semua itu sudah dilalui, barulah permohonan debitur tersebut disetujui dan diproses
- Bahwa syarat calon debitur bisa mendapatkan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Kepanjen antara lain :
 - Mempunyai usaha produktif dan layak.
 - Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah kecuali KUR Mikro BRI, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pada saat permohonan diajukan
 - Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debet kredit produktif dan kredit program di luar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit /pembiayaan sebelumnya.

Halaman 28 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon debitur KUR secara bersamaan dapat memiliki KUR di BRI, Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit/Leasing Kendaraan Bermotor, Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, Kartu Kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
 - Calon debitur KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total outstanding pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 dengan skema berikut.
 - Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja diijinkan
 - Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Mikro
- Bahwa pada bulan September 2021 sampai dengan Juni 2023, Bank BRI Unit Kepanjen I Kantor Cabang Kepanjen memberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada debitur yang cukup banyak, namun dari sekian banyak debitur tersebut terdapat 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah;
 - Bahwa Pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah tersebut, ternyata tidak diajukan secara sendiri melainkan nasabah yang berasal dari Saksi Irkham Priya dan Saksi Sebastian Hendra Pradana, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri dengan bantuan orang lain yaitu melalui pihak ketiga;
 - Bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh calon debitur dengan bekerja sama dengan calo/pihak ketiga diantaranya adalah Saksi Anis Istanti, Terdakwa Edi Santoso, Saksi Isnaini Ulfa, Saksi Tommy, Saksi Sutomo, dan Saksi Sholeh. Berkas – berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan *survey* atau *on the spot* oleh mantri menjadi tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh Terdakwa Edi Santoso dan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas begitu juga foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur dimanipulasi seakan – akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur fiktif yang dijanjikan oleh terdakwa Edi Santoso dan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas;
 - Bahwa dalam Pengajuan Kredit, Analisa atau Evaluasi Kredit, Persetujuan dan Putusan Kredit, Pencairan serta Penggunaan Dana Kredit KUR dan KUPRA pada BRI Unit Kepanjen 1, saksi Irkham Priya Setiawan

Halaman 29 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Sebastian Hendra Permana keduanya secara bersama sama selaku Pemrakarsa Kredit atau Mantri BRI Unit Kepanjen 1, sepakat mengusulkan kepada Pemutus Kredit Saksi Yusuf Wibisono yang calon debiturnya berasal dari pihak ketiga, yaitu Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, Terdakwa Edi Santoso, dan Saksi Sutomo serta pihak ketiga lainnya (Saksi Isnaeni Ulfa, Saksi Ririn Dwi K, Saksi Winanti, Saksi Eka Tarina, Saksi Sholeh, Saksi Tommy);

- Bahwa input data yang dilakukan mantri Irkham Priya Setiawan (71 calon debitur) dan Sebastian Hendra Pradana (tujuh calon debitur) pada aplikasi BRISPOT dalam "Analisis Usaha" (Informasi) dan (Finansial Laba Rugi), serta "Analisis Non Finansial" dibuat sesuai kesepakatan lisan dengan pihak ketiga, sehingga mantri tidak melakukan:

- Analisa non finansial secara obyektif untuk memastikan kebenaran dan keabsahan/legalitas usaha dan *character* (watak) 78 calon debitur. Mantri melakukan hal tersebut agar kredit tersebut segera diproses dan diputuskan (disetujui) Saksi Yusuf Wibisono selaku Pemutus Kredit.
- Analisa Finansial Laba Rugi:
Saksi Irkham menerima dokumen atau syarat-syarat (permohonan kredit) dari Saksi Anis Istanti yang dikirim dalam bentuk foto *WhatsApp* (tanpa laporan keuangan). Kemudian data tersebut diunggah dirinya dalam aplikasi BRISPOT.

- Bahwa dalam Pengajuan kredit sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Calon Debitur KUR dan KUPRA tidak dibuat dengan benar, dan mantri telah mengarahkan serta mengisi dokumen kredit yang digunakan sebagai syarat "*formalitas*" dalam permohonan pengajuan kredit, yaitu:

a. *Form Aplikasi Debitur :*

Pengisian Formulir Aplikasi Debitur:

- Dari 78 calon debitur KUR dan KUPRA tidak mengisi sendiri formulir aplikasi debitur dan *tidak dilakukan investigasi/tidak dilakukan penelitian kembali/on the spot oleh terdakwa selaku Kepala Cabang.*
- Tidak terdapat satupun jenis usaha (Pertanian/Perdagangan/ Usaha Lainnya) yang dijalani para calon debitur tersebut sebagaimana terdapat pada :
 - dokumen (berkas) pengajuan kredit 78 calon debitur yang menunjukkan calon debitur tidak memiliki usaha yang dijalankan; dan

Halaman 30 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- keterangan debitur dan pihak terkait dalam BAP Penyidik/BAK Auditor yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan tidak memiliki/menjalankan usaha sebagaimana tersebut di atas.

dokumen (berkas) yang menunjukkan bahwa pengajuan kredit digunakan untuk penambahan modal sesuai jenis usaha yang diajukan calon debitur pada formulir aplikasi debitur.

b. *Analisis 5 C's (Character, Condition of economy, Capital, Capacity, and Collateral)*

Aspek Watak/Karakter (*Character*)

Masing-masing AO (*Account Officer*) menyimpulkan karakter calon debitur Baik. Faktanya AO (*Account Officer*) tidak melakukan analisa dan evaluasi karakter calon debitur dengan cara menggali informasi kepada pihak/instansi terkait untuk memperoleh keyakinan dalam rangka pemenuhan aspek analisis dan evaluasi karakter calon debitur, yaitu legalitas/keabsahan calon debitur dalam pengajuan pinjaman berdasar jenis usaha yang dilakukan dan keabsahan dokumen KTP/KK calon debitur.

▪ Aspek Keuangan (*Capital*)

Laporan Keuangan: Neraca dan Perhitungan R/L

Neraca dan Perhitungan Laporan Keuangan masing-masing calon debitur dalam pengajuan kredit *disusun* oleh mantri, padahal analisis Mantri/AO (*Account Officer*) tidak didukung dengan data dan angka yang *realible* (andal/meyakinkan), tidak dapat diverifikasi ke catatan dan bukti transaksi dan tidak dapat diyakini kewajarannya, sehingga prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam menganalisis aspek keuangan permohonan kredit calon debitur tidak *diterapkan* (diabaikan) oleh Mantri/AO(*Account Officer*) maupun Pemutus Kredit, yaitu :

- Pada laporan L/R seolah-olah calon debitur memiliki modal sendiri yang diperoleh dari hasil penghitungan Mantri/AO (*Account Officer*) tanpa didukung dengan data/bukti penunjang dan angka yang *realible* (andal/meyakinkan).
- Modal Sendiri tidak didukung dengan data/bukti penunjang dan angka yang *realible* (andal/meyakinkan) berupa Saldo Fisik Kas dan Saldo Bank (diperkuat bukti salinan R/K dari



bank pada tanggal tersebut), atau modal sendiri dalam bentuk lain yang berasal dari pihak ketiga, sehingga datanya tidak valid, dan tidak dapat diyakini kewajarannya.

- Analisis Mantri/AO (*Account Officer*) terhadap Aspek Keuangan menyatakan bahwa biaya yang dibutuhkan sama dengan jumlah kredit yang dibutuhkan, sehingga jumlah biaya yang disediakan sendiri (*own share*) NIHIL.
- Mantri/AO (*Account Officer*) tidak menganalisis dan mengukur kemampuan usaha riil calon debitur untuk mendukung pembiayaan kredit dengan modal sendiri (*own share*), dan tidak memperhitungkan nilai *own share* calon debitur dari hasil usaha riil (sebenarnya) baik *sebelum* maupun *setelah kredit dicairkan*, karena kredit sudah diyakini akan diberikan oleh Pemutus Kredit atas dasar rekomendasi Mantri/AO (*Account Officer*) tersebut.

▪ Aspek Kemampuan (*Capacity*)

Mantri/AO (*Account Officer*) tidak melakukan analisa kelayakan pinjaman (kredit) berupa *Credit Risk Rating* (tingkat risiko kredit), baik secara *kuantitatif* maupun *kualitatif* karena tidak ada dokumen pendukung riil (sebenarnya) di lapangan.

Mantri/AO (*Account Officer*) hanya mengukur dan menganalisa tingkat kemampuan membayar kembali kredit (*Repayment Capacity*) secara konseptual yang diperoleh dari jumlah L/R (Pendapatan Bersih), yaitu $75\% \times (\text{Penerimaan} - \text{Pengeluaran})$. Padahal angka-angka pada laporan L/R tidak dapat diverifikasi ke catatan dan bukti pendukung transaksi riil sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya, karena fakta menunjukkan bahwa masing-masing calon debitur tidak memiliki usaha apapun.

c. AO (*Account Officer*) merekomendasikan putusan kredit kepada pemutus kredit.

Mantri/AO Merekomendasikan Putusan Kredit Kepada Terdakwa selaku Pemutus Kredit.

- Analisa dan Evaluasi Kredit 5 C's (*Character, Condition of economy, Capital, Capacity, and Collateral*) yang dilakukan masing-masing AO (*Account Officer*) tidak *diinvestigasi*, tidak dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung. Berdasarkan Analisa dan Evaluasi Kredit 5 C's tersebut Mantri/AO

Halaman 32 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



(Account Officer) mengusulkan putusan kreditnya kepada terdakwa selaku Pemutus Kredit, terhadap 78 (tujuh puluh delapan) Calon Debitur seluruhnya disetujui oleh terdakwa selaku Pemutus Kredit untuk diberikan kredit tanpa diverifikasi ulang dan tidak membahas analisis dalam Tim Kredit.

- Tidak menganalisa dan mengevaluasi sesuai tahapan kegiatan pemenuhan persyaratan kredit, analisis kredit, putusan kredit, pelaksanaan pemberian kredit dan tidak melakukan “on the spot” terkait tujuan permohonan kredit, sehingga tidak diketahui keterkaitannya dengan usaha debitur.
- Mantri/AO (Account Officer) tidak menggali informasi kepada pihak terkait untuk memperoleh keyakinan pemenuhan aspek analisis dan evaluasi 5 C’s berdasar tahapan dalam prosedur/mekanisme pemberian kredit, sehingga 78 Calon Debitur tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak layak memperoleh pinjaman, karena tidak melampirkan laporan keuangan, tidak memiliki modal sendiri, tidak memiliki tingkat kemampuan membayar kembali kredit (*repayment capacity*) dari dana yang berasal dari hasil usaha riil yang dibiayai dengan kredit, tidak adanya cash flow calon debitur (*first way out*) baik sebelum maupun setelah kredit dicairkan, kemampuan usaha calon debitur tidak diukur secara riil dalam mendukung pembiayaan dengan modal sendiri (*own share*), tidak memiliki usaha Perdagangan/Pertanian/Usaha lainnya sesuai dengan tujuan permohonan kredit, namun Mantri/AO (Account Officer) tetap merekomendasikan 78 (tujuh puluh delapan) calon debitur tersebut untuk diputuskan kreditnya kepada terdakwa selaku pemutus kredit.

d. *Persyaratan dalam pencairan (penyaluran) dan penggunaan kredit tidak berdasar prinsip kehati-hatian (prudent).*

Pencairan (Penyaluran) Kredit kepada 78 (tujuh puluh delapan) Debitur senilai Rp. 4.040.000.000,00 (empat milyar empat puluh juta rupiah) tidak dipergunakan untuk modal usaha sesuai dengan tujuan permohonan kredit, namun digunakan secara bersama-sama untuk kepentingan pribadi Mantri/AO (Account Officer) dan Pihak Ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, Pihak Ketiga terhadap pencairan KUR Mikro dan KUPRA pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) SE Direksi BRI Nomor SE.48-Dir/HCS/09/2020, tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin pada Matriks Pelanggaran Fundamental, diantaranya pada point :

- a. CRD 6: Memprakarsasi / memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. CRD 8: Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap tempat usaha, agunan maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. CRD 12: Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur / pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- d. CRD 28: Memberikan kredit fiktif dan/atau topengan dan/atau tempelan.
- e. CRD 29: Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau debitur / calon debitur.

2) Surat Edaran Bank BRI SE.08-DIR/KRD/01/2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagai berikut:

- a. Permohonan secara individual oleh calon debitur baik secara manual atau aplikasi pinjaman di BRI, sedangkan pada permohonan kredit ini dilakukan melalui pihak ketiga atau calo menginisiatifkan kepada calon debitur untuk melakukan peminjaman KUR atau KUPRA pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen.

Bahwa Terdakwa Edi Santoso merupakan calo atau pihak ketiga dengan cara memasukkan nasabah fiktif, yaitu memberikan komisi dan meyakinkan calon nasabah fiktif tersebut tidak perlu mengangsur pinjaman kredit ke BRI Unit Kepanjen 1.

Bahwa Terdakwa Edi Santoso bersama-sama dengan Saksi Anis Istanti berpura-pura melakukan survei terhadap calon nasabah fiktif.

Bahwa Terdakwa Edi Santoso menyiapkan data kelengkapan persyaratan pinjaman kredit KUR dan KUPRA bersama Saksi Anis Istanti atas perintah Saksi Irkham Priya Setiawan apabila calon

Halaman 34 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



nasabah fiktif tidak mempunyai usaha dengan membuat SKU palsu dan foto tempat usaha orang lain dengan bantuan Saksi Sutomo.

- b. Dilakukan prakarsa dan analisa kelayakan kredit oleh pejabat yang berwenang melalui aplikasi pinjaman kredit dan harus lulus scoring dari sistem aplikasi pinjaman dan telah di cek pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK), sedangkan terdakwa Edi santoso berperan menyiapkan segala dokumen pendukung nasabah fiktif dan diteruskan kepada Saksi Anis istanti kemudian kepada mantri Saksi Irkham priya setiawan.
 - c. Setelah dilakukan prakarsa dan analisa oleh pemrakarsa kredit, selanjutnya diajukan kepada terdakwa selaku pemutus kredit untuk diputuskan sesuai kewenangan yang berlaku, sedangkan pada faktanya nasabah datang ke kantor BRI untuk dilakukan perjanjian kredit namun uang pencairan tidak digunakan oleh nasabah melainkan diambil sendiri dan dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh Saksi Anis Istanti W dan dibagi dengan Terdakwa Edi Santoso.
- 3) Surat Edaran Direksi BRI nomor: SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 dan nomor: SE.07-DIR/KRD/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Usaha Rakyat Super Mikro.
- Calon penerima KUR Mikro:
 - a. KUR Mikro tidak diperkenankan diberikan kepada debitur yang sedang atau sudah pernah mendapatkan KUR Kecil;
 - b. Harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 bulan;
 - c. Wajib memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik; dan
 - d. Calon penerima KUR Mikro dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 wajib memiliki NPWP
- 4) Surat Edaran Direksi BRI nomor: SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 dan nomor: SE.07-DIR/KRD/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Usaha Rakyat Super Mikro, Harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang

Halaman 35 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



telah berjalan minimal 6 bulan, namun para debitur fiktif ini tidak mempunyai usaha yang produktif dan Saksi Anis Istanti W dan Terdakwa Edi Santoso memalsukan dokumen usaha dengan berpura-pura calon debitur memiliki tempat usaha, dengan kata lain, debitur tidak memiliki usaha alias fiktif.

- 5) Surat Keterangan Direksi BRI NOKEP: PP.16-DIR/KRD/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-Bisnis Mikro) PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 30 Desember 2020, petugas Brilink melakukan tugas dan fungsi yakni melakukan pengecekan & verifikasi kembali seperti KTP, Kartu Keluarga, dan SKU yang tertuang pada aplikasi BRIsPot terhadap para debitur, sedangkan pejabat yang dianggap lalai dalam analisa dokumen kredit dengan hanya mempercayai dokumen kredit atau syarat kredit dari Terdakwa Edi Santoso yang berposisi sebagai calo atau pihak ketiga.
- Bahwa terdakwa selaku Pihak Ketiga terhadap pencairan KUR Mikro dan KUPRA pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen tanpa melalui proses yang seharusnya dilakukan, sehingga memperkaya sendiri atau orang lain, sebagai berikut :
- Saksi Irkham Priya Setiawan, selaku Pemrakarsa Kredit/Mantri BRI Unit Kepanjen 1 mengusulkan kepada terdakwa Yusuf Wibisono (Kepala Unit BRI Kepanjen 1) selaku Pemutus Kredit yang calon debiturnya berasal dari pihak ketiga, yaitu Saksi Anis Istanti W (*Pereferral*/Agen BRILink), Terdakwa Edi Santoso (swasta), dan Saksi Sutomo (Kasi Pemerintahan Desa Jenggolo) serta pihak ketiga lainnya yaitu Saksi Isnaeni Ulfa, Saksi Ririn Dwi Ariyanti, Saksi Winanti, Saksi Eka Tarina, Saksi Wiwin Sholeh, Saksi Tommy) dengan rincian sebagai berikut Saksi Irkham Priya Setiawan sebanyak 10 Debitur sebesar Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Saksi Sebastian Hendra Pradana (Mantri) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari debitur Sri Luningsih;
 - Saksi Anis Istanti (Pihak Ketiga) sebesar Rp1.385.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang berasal dari 27 (dua puluh tujuh) debitur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdakwa Edi Santoso (Pihak Ketiga) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari 18 (delapan belas) debitur;
 - e. Saksi Sutomo (Pihak Ketiga) sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari 4 (empat) debitur;
 - f. Saksi Ririn Dwi K (Pihak Ketiga) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari 4 (empat) debitur;
 - g. Saksi Isnaini Ulfa (Pihak Ketiga) sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang berasal dari 5 (lima) debitur;
 - h. Saksi Sholeh (Pihak Ketiga) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari 3 (tiga) debitur;
 - i. Pihak Ketiga Lainnya yang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) debitur.
- Bahwa terdakwa, pada tahun 2022 kenal dengan Sdr Irkham Priya sebagai mantri di BRI Unit Kepanjen dan Saksi Anis Istanti kemudian di suruh oleh sdri Anis Istanti dan Saksi Irkham Priya Setiawan untuk mencari orang yang akan digunakan sebagai atas nama (nasabah fiktif) yakni dengan bermodalkan KTP dan Kartu Keluarga (KK), yang mana orang yang dimintai KTP dan KK adalah orang yang akan digunakan untuk meminjam pinjaman (kredit) pada BRI Unit Kepanjen (dengan data-data fiktif). Bahwa terhadap orang dipinjam KTP dan KKnya akan mendapatkan fee (komisi) dari sdri Anis Istanti dan Saksi Irkham Priya Setiawan.
 - Bahwa cara pengajuan calon nasabah fiktif pada permohonan KUR BRI Unit Kepanjen adalah setelah terdakwa mendapatkan orang dengan bermodalkan KTP dan KK maka diserahkan kepada Saksi Anis Istanti, kemudian oleh sdri Anis Istanti dilaporkan kepada Saksi Irkham Priya Setiawan selaku mantri BRI Unit Kepanjen dan setelah dipelajari segala sesuatunya mengenai persyaratan pengajuan KUR, maka Saksi Irkham Priya Setiawan menentukan survey kepada orang yang telah dipinjam KTP dan KK nya akan tetapi survey tersebut tidak dilakukan dengan sebenarnya melainkan dimanipulatif (direkayasa) agar permohonan KUR yang diajukan cair. Bahwa Saksi Irkham Priya Setiawan selaku mantri BRI Unit Kepanjen tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada BRI Unit Kepanjen melainkan yang melakukan survey adalah Saksi Anis Istanti yang bukan merupakan mantri pada BRI Unit Kepanjen, dalam hal ini terdakwa berperan mengantar Saksi Anis Istanti kepada calon nasabah fiktif yang telah terdakwa cari untuk melakukan survey dan

Halaman 37 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



survey yang dilakukan oleh Saksi Anis Istanti dan terdakwa tidak sesuai dengan prosedur terlebih terdakwa dan Saksi Anis Istanti bukan merupakan pegawai/Mantri pada BRI Unit Kepanjen.

- Bahwa berdasarkan metode sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh hasil kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 sebesar Rp4.040.000.000,00 (Empat Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) sebagai berikut:

a. Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada 93 debitur KUR Mikro dan KUPRA	: Rp4.850.000.000,00
b. Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya diberikan (dicairkan) kepada 15 debitur KUR Mikro (Lihat Lampiran 9-3)	: Rp 810.000.000,00
c. Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya diberikan (dicairkan) kepada 78 debitur KUR Mikro dan KUPRA	: Rp 0,00
d. Jumlah kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 (a – b – c)	: <u>Rp4.040.000.000,00</u>

- Jumlah kerugian keuangan negara cq. BRI Cabang Kepanjen Unit Kepanjen 1 sebesar Rp4.040.000.000,00 (Empat Milyar Empat Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa EDI SANTOSO dengan kesempatan atau sarana yang ada padanya bersama-sama dengan saksi Yusuf Wibisono, Irkham Priya, Sebastian Hendra, Sutomo, Edi Santoso, dan Anis telah mengakibatkan disetujuinya permohonan, proses pengajuan pemberian kredit terhadap 78 (tujuh puluh delapan) Debitur yang tidak sesuai prosedur, yang mengakibatkan tidak terbayarnya angsuran kredit dari 78 Debitur / Nasabah dan menimbulkan kredit Macet (Kolek 5) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Bank BRI Cabang Kepanjen Unit Kepanjen 1, atau sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan Nomor : Nomor: KSPY/LAPNA-01.K/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, .Atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah menguntungkan diri sendiri sebesar 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Norek Pinjaman	Nama Debitur	Plafond (Rp)
1	315201019124108	Abdul Fatah	50.000.000,00
2	315201018803107	Abd Majid	50.000.000,00
3	315201020367105	Achmad Eko Wahyudi	50.000.000,00

Halaman 38 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



No	Norek Pinjaman	Nama Debitur	Plafond (Rp)
4	315201020393106	Agus Supriadi	50.000.000,00
5	315201019547102	Budianto	50.000.000,00
6	315201017330101	Didik Harianto	50.000.000,00
7	315201018711106	Djamanu	50.000.000,00
8	315201019811103	Eko Prasetyo Widodo	50.000.000,00
9	315201019174103	Eldi Yusufie Cahya	50.000.000,00
10	315201019311103	Kusnadi	50.000.000,00
11	315201020375108	Liatin	50.000.000,00
12	315201020456108	M. Didik Sukarno	50.000.000,00
13	315201020097108	Rizal Dwi Septian	50.000.000,00
14	315201020519100	Sulkan	50.000.000,00
15	315201019573103	Sunoto	50.000.000,00
16	315201018918106	Siti Alia	50.000.000,00
17	315201021292109	Sukrianto	50.000.000,00
18	315201019843100	Sulistyaningsih	50.000.000,00
JUMLAH			900.000.000,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **ISRAHADI APRIHANTO, SP**, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan saksi Irkham Priya Setiawan;
 - Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa dasar saksi menjabat selaku Pemimpin Cabang Bank BRI Cabang Kepanjen adalah berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat BRI Nomor R.1811.e-HCB/TIR/CST/05/2024, tanggal 30 Mei 2024 tentang Mutasi Pekerja TMT 01 Juni 2024;
 - Bahwa saksi merupakan Pemimpin Cabang di BRI Kantor Kepanjen dari 10 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank BRI Cabang Kepanjen memiliki 1 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Kas dan 14 BRI Unit yang dimana saksi membawahi 14 BRI Unit di Kepanjen, Malang;
- Bahwa mekanisme kredit pada Bank BRI Unit Kepanjen I yakni :
SE.08-DIR/KRD/01/2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah sbb :
 - 1 Permohonan secara individual oleh calon debitur baik secara manual atau aplikasi pinjaman di BRI
 - 2 Dilakukan Prakarsa dan Analisa kelayakan kredit oleh pejabat yang berwenang melalui aplikasi pinjaman kredit dan harus lulus scoring dari sistem aplikasi pinjaman dan telah di cek pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK)
 - 3 Setelah dilakukan Prakarsa dan Analisa pengajuan diputus oleh pemutus sesuai kewenangan yang berlaku
 - 4 Setelah dilakukan putusan maka dilakukan perjanjian kredit antara calon debitur dan BRI.
- Bahwa saksi menyatakan untuk syarat kelengkapan KUR di BRI sendiri meliputi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Istri, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha dan untuk kredit diatas Rp 50 Juta wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Bahwa terkait dengan Surat Keterangan Usaha Wajib dimiliki oleh nasabah yang ingin mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa berdasarkan informasi yang saya terima terhadap Unit Kepanjen I telah dilakukan pemeriksaan internal oleh tim Unit Risk Compliance (URC), sedangkan untuk hasil rinci pemeriksaannya saya belum mengetahuinya karena saat ini pemeriksaan sedang dalam proses
- Bahwa di BRI Unit Kepanjen I terdapat permasalahan berupa penyalahgunaan penyaluran dana KUR yang diprakarsai oleh Mantri BRI Unit Kepanjen I tetapi saya tidak mengetahuinya karena saya baru menjabat pada 10 Juni 2024 dan yang lebih mengetahui adalah bidang Unit Risk Compliance (URC);
- Bahwa saksi mendengar adanya pelanggaran Standar Operasional Perusahaan atas pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Saksi Yusuf Wibisono selaku pemutus dan Saksi Irfham Priya Setiawan dan Sebastian selaku Mantri BRI Kepanjen 1;

Halaman 40 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapati adanya laporan dari auditor terdapat kredit macet senilai Rp 5,9 Milyar dari total 93 debitur yang diduga terdapat pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dalam hal ini beberapa prosedur dalam pengajuan KUR tidak dilaksanakan seperti halnya dokumen NPWP yang tidak dilengkapi untuk pengajuan KUR di atas Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), tidak adanya survey/kunjungan (foto on the spot) yang dilakukan oleh Saksi Yusuf Wibisono selaku Kepala Unit dan Saksi Irkham Priya Setiawan selaku Mantri;
- Bahwa saksi menyatakan untuk pinjaman KUR maksimal hanya di Rp 100 juta sehingga untuk approval hanya sampai kewenangan Kepala Unit yang pada saat itu adalah Saksi Yusuf Wibisono;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan pemutus kredit yang wajib melakukan kunjungan (OTS) adalah mantri serta kepala unit juga berhak melakukan kunjungan (OTS) kepada calon debitur yang mengajukan pinjaman KUR untuk memastikan benar atau tidaknya data-data yang dilampirkan dalam hal pengajuan KUR yang diberikan oleh Saksi Irkham Priya Setiawan dan Sebastian selaku Mantri BRI Kepanjen 1;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Mantri dan Kepala Unit, mengingat ybs tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan telah dengan sengaja mengkondisikan sedemikian rupa agar kredit yang dia ajukan dapat diputus oleh pejabat yang berwenang, meskipun kondisi sebenarnya nasabah yang dia ajukan tidak layak menerima KUR, sehingga terjadi permasalahan berupa tunggakan KUR yang telah disalurkan dan menjadi kerugian negara.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

2. **OSKAR YUDHA RAHMADI**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi merupakan Kepala Unit BRI Kepanjen 1 sejak Januari 2024 sebagai Pengganti dari Kepala Unit sebelumnya yakni Yusuf Wibisono Berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Kepanjen Nokep: 334-KC-XVI/SDM/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Kepanjen (Persero) Tbk;

Halaman 41 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jenis kredit yang dapat diberikan oleh pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Unit Kepanjen Cabang Kepanjen, terdapat beberapa jenis kredit mikro yang dapat diberikan kepada debitur yakni :
 - a. Kredit Briguna
 - b. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan dasar Surat Edaran Direksi No: SE.07-DIR/KRD/03/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
 - c. Kredit pedesaan rakyat (Kupra) dengan dasar surat direksi nomor B.11- DIR/MBD/01/2023 tanggal 3 Januari 2023 ttg kupedes rakyat sd 100juta
 - d. Kredit pedesaan (Kupedes) dengan dasar surat direksi nomor s.29-DIR/KRD/05/2019 ttg KUPEDES
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Bahwa pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme kredit pada Bank BRI Unit Kepanjen Cabang Kepanjen yakni :SE.08-DIR/KRD/01/2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan secara individual oleh calon debitur baik secara manual atau aplikasi pinjaman di BRI;
 - b. Dilakukan Prakarsa dan Analisa kelayakan kredit oleh pejabat yang berwenang melalui aplikasi pinjaman kredit dan harus lulus scoring dari sistem aplikasi pinjaman dan telah di cek pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK);
 - c. Setelah dilakukan Prakarsa dan Analisa pengajuan diputus oleh pemutus sesuai kewenangan yang berlaku;
 - d. Setelah dilakukan putusan maka dilakukan perjanjian kredit antara calon debitur dan BRI.
- Bahwa saksi menerangkan syarat calon debitur bisa mendapatkan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Kepanjen Cabang Kepanjen antara lain :
 - a. Mempunyai usaha produktif dan layak.

Halaman 42 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah kecuali KUR Mikro BRI, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pada saat permohonan diajukan.
- c. Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debet kredit produktif dan kredit program di luar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit /pembiayaan sebelumnya.
- d. Calon debitur KUR secara bersamaan dapat memiliki KUR di BRI, Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit/Leasing Kendaraan Bermotor, Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, Kartu Kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
- e. Calon debitur KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total outstanding pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 dengan skema berikut:
 - 1) Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja diijinkan
 - 2) Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Mikro
 - 3) Bahwa benar saksi menerangkan Mantri atau Pemrakarsa kredit juga wajib melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikra berjalan lancar sesuai prosedur.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya indikasi pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) karena ditemukan adanya kredit yang dimana setelah dilakukannya audit oleh bagian Unit Risk Compliance (URC) terhadap 96 berkas nasabah ditemukan fakta terdapat kerugian senilai kurang lebih 3.004.299.390,- (tiga miliar empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang diprakarsai oleh Saksi Irkham Priya Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Mantri, Ayu Selviana selaku Mantri, Sebastian Hendra Pradana selaku Mantri dan Saksi Yusuf Wibisono selaku Kepala Unit;

- Bahwa saksi kemudian melakukan kunjungan (OTS) untuk mengecek terkait kredit macet tersebut;
- Bahwa saksi menemukan fakta terjadi pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemberian kredit yakni adanya ketidaksesuaian data antara brispot (sistem BRI) dengan fakta dilapangan terhadap 96 nasabah yang diprakarsai oleh Saksi Yusuf Wibisono selaku pemutus kredit (kepala unit) serta Saksi Irkham Priya Setiawan, Sebastian Hendra Pradana, Ayu Selviana, dan Ayu Selviana selaku Mantri;
- Bahwa saksi menyatakan Saksi Yusuf Wibisono selaku kepala unit memiliki wewenang sebagai pemutus kredit KUR yang diajukan oleh nasabah dan Saksi Irkham Priya Setiawan selaku Mantri memiliki wewenang sebagai pemrakarsa kredit KUR;
- Bahwa menurut saksi ketidaksesuaian tersebut meliputi usaha nasabah antara di brispot dengan dilapangan tidak sama dan bahkan tidak ada usahanya;
- Bahwa saksi juga menyamakan terkait wajah debitur di brispot tidak sama dengan wajah debitur saat dilakukan kunjungan (OTS) dengan nama yang sama di BRI spot;
- Bahwa setelah dilakukan kunjungan dan hasil wawancara dengan salah satu debitur peminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR), ditemukan fakta bahwa benar nasabah hanya diminta untuk tanda tangan ke kantor BRI dengan info menerima bantuan sosial senilai Rp 3.000.000 yang ternyata diminta untuk tanda tangan di akta pengajuan kredit yang dimana sebanyak 96 nasabah tersebut terindikasi sebagai kredit fiktif dan pencaloan;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan SE Direksi BRI Nomor SE.48-Dir/HCS/09/2020, tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin pada Matriks Pelanggaran Fundamental poin CRD 29, menyatakan bahwa seluruh pejabat kredit dari Mantri/ pemrakarsa kredit hingga pejabat pemutus kredit diatasnya tidak diperbolehkan menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur atau calon debitur;
- Bahwa saksi menerangkan Pemrakarsa/Mantri **wajib melakukan pemeriksaan langsung (on the spot) tempat tinggal dan tempat**

Halaman 44 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha debitur balk untuk debitur lama maupun calon debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara off site sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisil sesuai dengan data Identitas debitur/calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, *prescreening* dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit disertai dengan bukti form analisa kredit, Laporan Kunjungan Nasabah, foto *on the spot* usaha dan *selfie* bersama debitur sebagaimana diatur di dalam SK Direksi BRI Nomor PP.16-Dir/KRD/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero) Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI); Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak ada keberatan.

3. ISA DARMAWAN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan auditor yang ditugaskan di wilayah Kepanjen sejak 01 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI Malang Nomor R-S.36.E-RO-MLG/RHC/11/2021 tanggal 08 Nopember 2021;
- Bahwa salah satu tugas saksi sebagai auditor yakni memeriksa adanya kredit macet yang ada di wilayah Kepanjen berdasarkan data yang ada di sistem;
- Bahwa saksi menerangkan metode atau cara pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Audit yang melaksanakan verifikasi pada Bank BRI Unit Kepanjen I adalah menggunakan metode sampling dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengujian dengan pengambilan sampling terhadap 10 (sepuluh) nasabah terhadap dengan plafon Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- dengan pemrakasa saksi Irham Priya Setiawan dan Sebastian Hendra sebagai berikut : Berdasarkan pengujian tersebut ditemukan bahwa usaha bukan milik debitur, debitur tidak menggunakan pinjamannya hanya atas nama saja dan debitur tidak punya usaha.

Halaman 45 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa saksi menyatakan terdapat 93 debitur yang mengalami kredit macet yang terindikasi sebagai kredit fiktif dan tempilan atau topengan dan menggunakan jasa percaloan yang dilakukan oleh Saksi Yusuf Wibisono selaku pemutus dan Saksi Irkham Priya Setiawan dan Sebastian selaku Mantri BRI Kepanjen 1 serta Terdakwa Edi Santoso dan Saksi Anis Istanti selaku pihak ketiga;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat pihak ketiga yang menyiapkan dan mengurus berkas-berkas untuk keperluan pengajuan Kredit KUR seperti Surat Keterangan Usaha (SKU) tetapi kenyataannya debitur tidak memiliki usaha sebagaimana tertera di dalam SKU tersebut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi sebagai auditor, saksi menyatakan bahwa benar terdapat penggunaan kredit yang tidak digunakan oleh debitur yang asli, debitur tidak memiliki usaha dan bahkan terdapat nasabah yang hanya dipinjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya untuk kemudian diajukan kredit fiktif;
- Bahwa berdasar pemeriksaan oleh saksi ditemukan terkait dengan pencairan hasil pengajuan kredit oleh nasabah yang hanya dipinjam namanya dilakukan pemberian uang sebesar Rp 2-2,5 juta yang dilakukan pemberiannya dikantor atau di rumah nasabah setelah nasabah melakukan tanda tangan pengajuan kredit (ada pihak yang mengantarkan dan menunggu nasabah saat pencairan);
- Bahwa saksi menerangkan terdapat beberapa ketentuan yang dilanggar dalam proses penyelenggaraan kredit KUR yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Terkait Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa:

Ketentuan yang Dilanggar	Kondisi
Pemrakarsa memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku. Syarat calon debitur: berkarakter baik, mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai	Mantri mengkondisikan calon debitur yang tidak memiliki usaha untuk diberikan kredit dengan cara memfoto dilokasi tempat usaha orang lain
Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih	Mantri mengetahui pinjaman akan digunakan sebagian atau seluruhnya oleh Pihak ke-3 dan



berlaku dan lengkap	agunan bukan milik calon debitur
Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan Kredit	Mantri mengkondisikan calon debitur
Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan	
Pejabat Pemrakarsa wajib melakukan pemeriksaan langsung (<i>on the spot</i>) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur	
Pejabat Pemrakarsa melakukan penelitian atas dokumen/data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, dan memastikan kesesuaian dokumen yang diterima	Mantri tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait kebenaran dokumen/data yang diterima dari calon debitur mengingat dokumen/data tsb telah dikondisikan oleh Mantri. Mantri mengetahui bahwa sebagian/seluruh hasil pencairan kredit debitur digunakan sebagian oleh pihak ketiga yang saat ini menjadi kredit bermasalah karena terkendala pembayaran angsuran
Pejabat Pemrakarsa bertanggung jawab atas kebenaran data yang dientri dalam aplikasi kredit	
Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah	

b. Ketentuan Terkait Pembinaan dan Pengawasan Kredit

Ketentuan yang Dilanggar	Kondisi
Pengawasan pada tahap pemeriksaan permohonan kredit yang dilakukan oleh Mantri harus dilakukan di tempat usaha/rumah debitur/calon debitur	Sebagian besar calon debitur telah dikondisikan usahanya, sehingga tempat usaha tsb bukan milik debitur

Halaman 47 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pengawasan saat pencairan kredit, dimana kredit dibayarkan kepada debitur yang berhak	Sebagian/seluruh hasil pencairan kredit diserahkan oleh debitur kepada pihak ketiga
Pengawasan terhadap kredit topengan, yaitu kredit yang dicairkan dengan mengatasnamakan orang lain.	Mantri mengetahui kredit sebagian/seluruhnya digunakan oleh pihak ketiga
Pengawasan terhadap kredit tempilan, yaitu kredit yang dicairkan atas nama satu orang, namun sebagian kreditnya dipergunakan oleh orang lain/beberapa orang.	

C. Ketentuan Terkait Syarat Pengajuan Kredit KUR

Ketentuan yang Dilanggar	Kondisi
Persyaratan umum Calon Nasabah: Mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai	Sebagian besar calon debitur telah dikondisikan usahanya, sehingga tempat usaha tsb bukan milik debitur
Telah melakukan usaha produktif dan layak secara aktif minimal 6 (enam) bulan	
Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro terkandung di dalamnya dana yang bersumber dari APBN, maka pekerja/petugas terkait akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran dalam penyalurannya.	Mantri telah melakukan pelanggaran sebagaimana telah dijabarkan pada bab VIII tentang Ketentuan yang Dilanggar pada Laporan Hasil Audit berikut.

- Bahwa saksi menerangkan hasil verifikasi pada Bank BRI Unit Kepanjen khususnya dalam pemberian kredit KUR tahun 2021 sudah selesai, Adapun 93 Loan / pinjaman pemrakasa tidak on the spot ditempat usaha atau tempat tinggal debitur;
- Bahwa saksi menerangkan objek pemeriksaan adalah 93 (sembilan puluh tiga) nasabah pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) kelolaan



mantri pemrakarsa yang terindikasi memberikan kredit fiktif dan tempilan dan/atau topengan & menggunakan jasa percaloan;
Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak ada keberatan.

4. FARID YUDHAWIRAWAN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah Kepala BRI Cabang Kepanjen periode 1 Maret 2023 s.d. 1 Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat BRI Nomor R.848.e-RO-MLG/RHC/ 03/2023, tanggal 09 Maret 2023 tentang Mutasi Pekerja TMT 01 Maret 2023;
- Bahwa saksi menerangkan sumber dana/modal Bank BRI Cabang Kepanjen berasal dari Bank BRI Pusat karena Bank BRI Cabang Kepanjen adalah bagian (Kantor Cabang) dari Bank BRI Pusat yang dimana BRI Pusat merupakan BUMN berbentuk Perseroan Terbuka dengan komposisi Permodalan 50,52% milik Pemerintah Republik Indonesia sedangkan 49,48% umum (milik masyarakat) sehingga Pemerintah Pusat menjadi pemegang saham mayoritas;
- Bahwa saksi menerangkan Jenis Kredit yang dapat diberikan oleh pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Cabang Kepanjen, didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK Ritel) PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Nomor : PP.12-DIR/KRD/12/2018, terdapat beberapa jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur yakni :
 - a. Kredit Modal Kerja
 - b. Kredit Investasi
 - c. Kredit Komersial Angsuran Tetap
 - d. Kredit Mitra
 - e. Kredit Cash Collateral
 - f. Kredit Pangan
 - g. Kredit Usaha Rakyat.
- Bahwa saksi menerangkan syarat calon debitur bisa mendapatkan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Kepanjen I antara lain :
 - a. Mempunyai usaha produktif dan layak



- b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah kecuali KUR Mikro BRI, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pada saat permohonan diajukan. Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debit kredit produktif dan kredit program di luar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit /pembiayaan sebelumnya.
- c. Calon debitur KUR secara bersamaan dapat memiliki KUR di BRI, Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit/Leasing Kendaraan Bermotor, Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, Kartu Kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
- d. Calon debitur KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total outstanding pinjaman sebesar Rp 50.000.000 dengan skema berikut :
- 1) Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja diijinkan
 - 2) Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Mikro.
- Bahwa saksi menerangkan di BRI Unit Kepanjen I terdapat permasalahan berupa penyalahgunaan penyaluran dana KUR yang diprakarsai oleh Mantri BRI Unit Kepanjen I, kemudian saksi menemukan anomali dalam penyaluran kredit yang dimana yang bertanggung jawab pada saat itu yaitu mantri atas nama Sebastian dan Irkham dengan pemutus kala itu adalah Yusuf Wibisono, setelah itu dilakukan audit oleh BRC dan kemudian dilakukan audit dari bidang Unit Risk Compliance (URC);
 - Bahwa saksi menerangkan terdapat indikasi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan kredit KUR karena adanya anomali terhadap besarnya atau tingginya NPL sekitar 5%;
 - Bahwa mayoritas nasabah yang berada pada Kolektibilitas 3-5 atau *Non Performing Loan* (NPL) adalah nasabah Kredit Usaha Rakyat

Halaman 50 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



(KUR) yang dimana pada saat Saksi Yusuf Wibisono selaku pemutus dan Saksi Irkham Priya Setiawan dan Sebastian selaku Mantri BRI Kepanjen 1 serta Terdakwa Edi Santoso dan Saksi Anis Istanti selaku pihak ketiga (calo) dalam pengajuan kredit KUR;

- Bahwa saksi menerangkan kenaikan lonjakan *Non Performing Loan* (NPL) pada kredit KUR tersebut disebabkan ketika nasabah tidak membayar melebihi waktu 90 hari;
- Bahwa saksi menerangkan salah satu syarat wajib kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu harus adanya usaha;
- Bahwa saksi menerangkan telah dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Saksi Yusuf Wibisono selaku pemutus dan Saksi Irkham Priya Setiawan dan Sebastian selaku Mantri BRI Kepanjen 1 setelah dilakukannya pemeriksaan oleh tim audir internal BRI Kantor Cabang Kepanjen;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak ada keberatan.

5. IKA RACHMA DAYANTI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan Customer Service di BRI Unit Kepanjen 1;
- Bahwa benar saksi menerangkan Adapun tugasnya selaku Customer Service yaitu sebagai berikut:
 - a. Melayani adimintrasi kredit
 - b. Melayani tanda tangan nakat kredit.
 - c. Melakukan penataan berkas pinjaman
 - d. Membuka rekening nasabah
 - e. Menyiapkan kartu debit.
 - f. Menjelaskan kembali untuk besarnya pinjaman kepada masabah
- Bahwa saksi menerangkan prosedur penyelenggaraan kredit KUR yaitu Mantri mencari nasabah, mantri melakukan ots ke nasabah bersama Kepala Unit kalau pinjamannya besar, setelah dilakukan survey mantri melakukan proses pemrakarsa pinjaman, kemudian mantri minta putusan kredit ke kepala Unit, kalau sudah disetujui/ diputus setelah itu cs atau mantri menghubungi nasabah untuk datang ke kantor BRI, setelah nasabah datang langsung ke cs, kemudian oleh cs dilakukan verifikasi datang kalau data sudah sesuai saya selaku

Halaman 51 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



cs mulai memproses akad kreditnya, dan menyiapkan dokumen kredit yang harus ditanda tangani, dan sebelumnya nasabah dibuatkan rekening dan ATM BRI saya berikan tanda terima agunan, menunggu proses dari kepala unit kemudian berkas saya serahkan kepada Kepala unit untuk pencairan lalu kepala unit setuju selanjutnya uang dicairkan ke rekening nasabah;

- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang diperlukan dalam proses pencairan kredit yaitu Foto copi KTP, Foto Copi KK, Buku Nikah kalau sudah menikah, surat keterangan usaha, agunan asli;
- Bahwa saksi menerangkan pihak yang berwenang memberikan kredit KUR yaitu Mantri dan Kepala Unit selaku pemutur kredit;
- Bahwa saksi sebelum melakukan pencairan memastikan bahwa benar nasabah yang akan melakukan pencairan yakni nasabah saksi sendiri dengan cara mencocokkan antara KTP, Wajah nasabah yang hadir dan juga data di dispendukapil;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan dana kredit KUR dilakukan dengan meminta kelengkapan seperti KTP, SKU, dan NPWP untuk kredit di atas Rp. 50.000.000,00;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan harus melalui rekening tidak dapat dalam bentuk pemberian uang secara cash;
- Bahwa saksi juga menerangkan selama saksi bertugas tidak ada keanehan antara nasabah yang melakukan pencairan dengan data yang ada disistem.

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak ada keberatan.

6. DEBY CORINA PUTRI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan Teller di BRI Unit Kepanjen 1;
- Bahwa saksi menerangkan susunan kepengurusan pada BRI Unit Kepanjen 1 yaitu sebagai berikut:
 - a. Kepala Unit : Yusuf Wibisono;
 - b. Mantri : Danial Akbar, Herni Wulan, Irkham, Rizky Fajar, Dhela Rhega, Rissa Firdaus, Sebastian, Ayu Selviana, Dika Rifyandana, dan Dani Den Yova;
 - c. CS : Putri Nayu Agestia, Valeriei Margareta, Onyx, Dika Rifiandana;

Halaman 52 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



d. Tellee : Trisari Nastiti, Anita Rahmawati, lilik setyowati, Wahyu Eko Cahyono, dan Deby Corina Putri, dan Andaru;

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme yang harus dilalui dalam proses pencairan KUR di BRI Unit Kepanjen 1 yaitu sebagai berikut:
 - a. Berkas masuk ke meja customer credit kemudian dilakukan pemeriksaan syarat dan kelengkapan KUR, apabila berkas tersebut kurang lengkap maka customer akan memberikan catatan kecil berupa selembar kertas/note dan di serahkan kepada Kepala Unit
 - b. Bahwa sesuai SOP berkas yang telah direalisasi harus sudah lengkap semua.
 - c. Setelah berkas masuk ke Kepala Unit kemudian berkas ditindaklanjuti dengan disposisi ke customer service untuk diberikan kepada mantri dan dilakukan survey oleh mantri, kemudian mantri mengerjakan berkas tersebut melalui aplikasi BRISpot lalu dikirim ke Kepala Unit untuk Proses Putusan.
 - d. Kemudian Ketika berkas putusan bisa direalisasi maka berkas tersebut Kembali ke customer service untuk dilakukan proses selanjutnya (pencairan kredit), akan tetapi jika di putus tidak dapat menerima kredit berkas tetap ada di Kepala Unit;
 - e. Kemudian nasabah menandatangani surat perjanjian hutang serta customer service menjelaskan kepada Nasabah hak dan kewajiban Nasabah, membantu nasabah untuk melakukan proses pencairan dengan syarat nasabah yang bersangkutan sendiri, Buku Tabungan, ATM dan KTP Nasabah.
 - f. setelah akad kredit selesai customer service ke kepala unit untuk dilakukan pencairan melalui aplikasi BRISpot Kepala Unit
 - g. setelah pencairan masuk ke rekening nasabah maka customer service menyerahkan buku tabungan, KTP dan ATM ke teller. Apabila memang nasabah ingin menarik dana KUR nya sudah disertai slip penarikan dari customer service. Bahwa apabila dilakukan penarikan teller melakukan pemeriksaan dari KTP dan tanda tangan dan foto copy KTP, apabila telah sesuai maka teller melakukan proses tarik tunai dan apabila nasabah tidak menarik tunai maka teller hanya menyerahkan buku tabungan dan ATM saja



- 6) Bahwa saksi menerangkan berkas yang harus dipenuhi saat pencairan adalah KTP asli dan fotocopy, buku tabungan, dan tanda terima hutang;
 - 7) Bahwa saksi hanya bertugas untuk memastikan pencairan dana kredit KUR sudah masuk ke rekening nasabah;
 - 8) Bahwa saksi melakukan pemindah bukuan angsuran pinjaman dari tabungan ke rekening pinjaman milik nasabah setiap pembayaran per bulan.
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

7. MOH FADLOL, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengajukan kredit KUR 2 tahun lalu melalui terdakwa Edi Santoso dengan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk persyaratan pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha ke Desa Jenggolo dan saksi tidak memiliki usaha es buah sebagaimana tercantum di dalam SKU tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Edi Santoso memberikan jaminan BPKB untuk persyaratan pengajuan permohonan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dan saksi memberikan hasil pencairan kredit KUR tersebut kepada terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) karena telah meminjamkan nama kepada terdakwa Edi Santoso untuk keperluan pengajuan Kredit KUR
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran angsuran karena terdakwa Edi Santoso yang melakukan pembayaran angsuran kredit KUR tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Petugas BRI Unit Kepanjen yang melakukan survey ke rumah dan usaha karena saksi juga tidak memiliki usaha.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

8. NGATMUJI, pada pokoknya menerangkan :

Halaman 54 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengenal saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengajukan kredit KUR sekitar 2 tahun lalu sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) melalui saksi Anis Istanti dengan menyerahkan KTP dan KK sebagai syarat pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki usaha;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengajukan SKU ke Desa Jenggolo karena SKU telah disiapkan oleh saksi Anis Istanti
- Bahwa saksi menerangkan pencairan kredit KUR melalui 2 tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil pencairan kredit KUR dibelikan kepada saksi Anis Istanti dan kemudian Saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) oleh saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran angsuran kredit KUR dibayarkan ke saksi Anis Istanti bukan ke pihak Bank BRI sebesar Rp. 305.000,00 (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran angsuran karena saksi Anis Istanti yang melakukan pembayaran angsuran kredit KUR tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Petugas BRI Unit Kepanjen yang melakukan survey ke rumah dan usaha karena saksi juga tidak memiliki usaha;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

9. DJAMANU, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengajukan kredit KUR melalui terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan permohonan kredit KUR disiapkan oleh terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengajukan SKU ke Kepala Desa Dilem;

Halaman 55 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pencairan sebesar RP. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dimana saksi hanya diberikan Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai bentuk uang pinjam nama berdasarkan ucapan terdakwa Edi Santoso kepada Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima pencairan Rp.50.000.000,00 tersebut kemudian saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Petugas BRI Unit Kepanjen yang melakukan survey ke rumah dan usaha karena saksi juga tidak memiliki usaha;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran angsuran karena terdakwa Edi Santoso yang melakukan pembayaran angsuran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

10. EKO PRASETYO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengenal Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan awal mula atau kronologisnya yaitu saksi didatangi Terdakwa Edi Santoso kerumah saksi mengatakan hendak meminjam nama saksi digunakan untuk pengajuan usaha milik Terdakwa Edi Santoso kemudian berkata akan disurvey oleh saksi Anis Istanti dan Saksi Irkham Priya Setiawan selanjutnya 4 hari kemudian Terdakwa Edi Santoso, saksi Anis Istanti dan Saksi Irkham Priya Setiawan kembali datang kerumah mengambil Fc KTP dan Fc KK sambil dilakukan survey namun saat dilakukan survey tidak ditanya apa-apa hanya diminta Fc KTP dan Fc KK, seminggu kemudian saksi didatangi Terdakwa Edi Santoso dirumahnya diberitahu untuk pencairan di BRI Unit Kepanjen bersamaan dengan penyerahan BPKB sepeda motor oleh Terdakwa Edi Santoso kepada saksi tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya, setelah sampai di BRI Unit kepanjen bersama Terdakwa Edi Santoso kemudian dipanggil oleh petugas BRI lalu saksi menyerahkan Fc. KTP, Fc KK dan BPKB yang dimasukkan

Halaman 56 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam amplop warna coklat kepada petugas BRI kemudian saksi menandatangani pernyataan pengajuan hutang atau berkas-berkas lalu dilanjutkan dengan pencairan pertama secara tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang oleh petugas Kasir BRI diserahkan kepada saya selanjutnya langsung saksi serahkan langsung kepada Terdakwa Edi Santoso namun saat itu saksi tidak diberi imbalan selanjutnya 4 hari kemudian saksi didatangi Terdakwa Edi Santoso untuk pencairan kedua kemudian saksi bersama Terdakwa Edi Santoso ke BRI Unit Kepanjen dimana untuk pencairan kedua sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Terdakwa Edi Santoso lalu saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan pernah mengajukan Kredit KUR melalui Terdakwa Edi Santoso dengan menyerahkan fotocopy KTP dan KK;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah datang ke Desa Jenggolo untuk proses pembuatan SKU dan saksi juga tidak memiliki usaha;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Edi Santoso memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor saat hendak pencairan di BRI Unit Kepanjen;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dimana pencairan melalui 2 tahap yaitu masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang langsung diserahkan ke Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan hanya diberikan Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setelah pencairan oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Edi Santoso mengatakan saksi tidak perlu melakukan pembayaran angsuran kredit karena saksi Anis Istanti akan melakukan pembayaran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

11. M DIDIK SUKARNO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan kredit KUR atas perintah Terdakwa Edi Santoso dengan tujuan Terdakwa Edi Santoso meminjam nama Saksi untuk pengajuan kredit KUR;

Halaman 57 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki usaha dan tidak pernah mengajukan SKU di Desa Jenggolo;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Anis Istanti menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk permohonan pengajuan Kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan kredit KUR sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah) yang dimana uang, buku, dan atm diberikan kepada Terdakwa Edi Santoso dan saksi diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso pernah datang ke rumah Saksi untuk melakukan survey;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Irkham Priya Setiawan juga pernah datang ke rumah untuk foto-foto dan Saksi Irkham Priya Setiawan meminta saksi untuk foto ditempat kerjanya;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Irkham Priya Setiawan tidak melakukan wawancara terkait usaha saksi karena Saksi Irkham Priya Setiawan mengetahui saksi tidak memiliki usaha;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui cara pembayaran angsuran perbulan karena saksi tidak pernah membayar angsuran;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

12. ABDUR ROHMAN FATTA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengajukan kredit KUR tetapi pernah ditawarkan pinjaman oleh saudara Tommy dengan persyaratan saksi harus menyerahkan fotocopy KTP dan KK ke saudara Tommy;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada agunan atau jaminan yang diberikan tetapi saudari Ulfa dan Sudara Tommy menyiapkan BPKP sebagai jaminan untuk pengajuan permohonan Kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan fotocopy KTP dan KK tersebut akan diberikan "juragannya" yaitu saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi tidak memiliki Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP);
- Bahwa saksi menerangkan pencairan kredit KUR sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh Puluhan Lima Juta Rupiah) yang dimana di bawa oleh Saudara Tommy dan saksi diberikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan memiliki usaha yaitu usaha jual beli barang rongsokan tetapi usaha di dalam Surat Keterangan Usaha (SKU) tertulis usaha peralatan pancing.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

13. AGUS SUPRIADI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengenal Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan kredit KUR melalui Terdakwa Edi Santoso dengan menyerahkan KTP dan KK sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan ada Jaminan berupa BPKB Kendaraan (mobil) namun saksi tidak mengetahui secara pasti dikarenakan BPKB tersebut bukan milik saksi melainkan saksi dipinjamkan oleh Terdakwa Edi Santoso untuk mengajukan kredit KUR BRI;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum pengajuan kredit KUR Terdakwa Edi Santoso dan Petugas BRI datang ke rumah saksi untuk memfoto-foto rumah tetapi saksi tidak diwawancara terkait kepemilikan usaha serta tidak ada survey usaha;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha ke Kantor Desa Ngadilangkung karena semua dokumen disiapkan oleh Terdakwa Edi Santoso sedangkan saksi hanya memberikan fotocopy KTP dan KK;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pencairan kredit KUR, uang hasil pencairan langsung diberikan kepada Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membayar dan tidak mengetahui sistem pembayaran, dikarenakan Kartu ATM dan Buku Tabungan dibawah oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

14. SUKARDI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Kepala Desa Jenggolo dan menjabat sejak tahun 2019;

Halaman 59 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hanya mengenal saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan pengeluaran SKU digunakan untuk mengajukan pinjaman ke bank karena harus ada syarat dari bank yang menyatakan nasabah tersebut memiliki usaha dan bentuk memiliki usaha itu di tandai dan dibuktikan oleh Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan SKU hanya dapat dilakukan oleh warga Desa Jenggolo dan warga yang memiliki usaha di Desa Jenggolo;
- Bahwa saksi menerangkan tata acara Bahwa tata cara dan syarat harus terpenuhi dalam penerbitan Surat Keterangan Usaha oleh Pemerintahan Desa Jenggolo ialah:
 - a. Permohonan datang ke kantor Desa Jenggolo dengan membawa persyaratan berupa :
 - 1) Surat Pengantar dari RT dan RW
 - 2) Membawa Identitas diri (KTP atau KK)
 - b. Oleh Kepala Urusana Tata Usaha akan ditanyakan terkait keperluan mencari Surat Keterangan Usaha (SKU) tersebut dan bilamana memenuhi persyaratan dan benar memiliki usaha maka akan dibuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU)
 - c. Surat Keterangan Usaha dari Tata Usaha kemudian diserahkan kepada Kepala Desa bila ada di kantor, namun juga dapat di tandatangani oleh Sekdes, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, dan Kasi Kesejahteraan untuk di tandatangani.
- Bahwa saksi menerangkan yang berhak mengeluarkan Surat Keterangan Usaha adalah Kepala Desa serta Sekretaris Desa, Kasi Pelayanan, dan Kasi Pemerintah apabila Kepala Desa tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah tanda tangan SKU yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan Sutomo tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait pembuatan SKU yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan Pemerintahan desa tidak melaksanakan survey, karena sudah didukung oleh surat Pengantar dari RT dan RW, dan saksi secara pribadi mengenal usaha-usaha yang dimiliki oleh warga Desa Jenggolo, akan tetapi pada waktu sekarang setelah terjadi kasus KUR BRI Unit Kepanjen maka setiap warga yang mengajukan SKU juga harus melampirkan foto usaha yang sedang dijalani;

Halaman 60 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) ini harus dilakukan oleh si pemohon sendiri tanpa boleh diwakilkan dari pihak manapun termasuk dari pihak bank dan apabila pemohon tidak datang sendiri ke Kantor Desa maka permohonan untuk Surat Keterangan Usaha-nya akan ditolak karena pemerintah Desa Jenggolo harus memastikan yang mengajukan SKU merupakan warga yang bersangkutan dan tidak digunakan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab;
 - Bahwa saksi menerangkan Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Sutomo selaku Kasi Pemerintahan tidak sah karena apabila surat keterangan usaha itu sah maka akan tercatat di buku register surat desa serta apabila dilihat ke lapangan pada kenyataannya SKU tersebut tidak memiliki usaha di desa Jenggolo;
 - Bahwa saksi menerangkan beberapa SKU yang diterbitkan oleh Sutomo tersebut digunakan oleh Sutomo untuk digunakan mengajukan permohonan kredit KUR pinjam nama dengan nama nasabah yang dipakai yaitu Irmanto dan Ngatmuji;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

15. ABDUL ROHMAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengenal Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Terdakwa Edi Santoso yang dimana Terdakwa Edi Santoso mengatakan untuk keperluan syarat dana bantuan orang tidak mampu padahal kenyataannya untuk keperluan pengajuan Kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Edi Santoso memberikan jaminan sebuah BPKB untuk dokumen persyaratan pengajuan Kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan diminta oleh Terdakwa Edi Santoso untuk datang pada saat pencairan kredit KUR di Bank BRI Kepanjen 1;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan dana kredit KUR sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah) yang dimana uang hasil pencairan, buku tabungan, dan ATM tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa Edi Santoso serta Saksi diberikan uang sebesar

Halaman 61 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa Edi Santoso;

- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki usaha dan tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha (SKU);
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada petugas BRI datang untuk melakukan survey dan wawancara terkait usaha saksi sebelum pencairan kredit KUR dan saksi juga tidak diminta untuk mengirim foto selfie usaha dan rumah saat pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran angsuran karena yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

16. KRIS WAHYUNI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengenal Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Edi Santoso menggunakan nama Saksi untuk mengajukan Kredit KUR di BRI Kepanjen 1 yang dimana Terdakwa Edi Santoso meminta KTP dan KK saksi sebagai persyaratan pengajuan Kredit KUR sedangkan untuk dokumen lainnya disiapkan oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki usaha dan tidak pernah mengajukan SKU;
- Bahwa saksi menerangkan datang ke BRI Kepanjen untuk tanda tangan Surat Pengakuan Utang dan kemudian mendapatkan Pencairan dana Kredit KUR Sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah) yang kemudian uang hasil pencairan, buku tabungan, dan ATM langsung diambil/dibawa oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa Edi Santoso sebagai imbalan atas peminjaman nama dalam pengajuan kredit KUR.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada petugas BRI datang untuk melakukan survey dan wawancara terkait usaha saksi sebelum pencairan kredit KUR dan saksi juga tidak diminta untuk mengirim foto selfie usaha dan rumah saat pengajuan kredit KUR;



- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran angsuran.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

17. AHMAD YANI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Edi Santoso menggunakan nama Saksi untuk mengajukan Kredit KUR di BRI Kepanjen 1 yang dimana Terdakwa Edi Santoso meminta KTP dan KK saksi sebagai persyaratan pengajuan Kredit KUR sedangkan dokumen lainnya dipersiapkan oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Edi Santoso juga menyiapkan jaminan BPKB untuk pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan kredit KUR Sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian diambil/dibawa oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa Edi Santoso sebagai imbalan atas peminjaman nama dalam pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki usaha dan tidak pernah mengajukan SKU;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada petugas BRI datang untuk melakukan survey dan wawancara terkait usaha saksi sebelum pencairan kredit KUR.
- Bahwa saksi menerangkan Pencairan dana Kredit KUR Sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian uang hasil pencairan, buku tabungan, dan ATM langsung diambil/dibawa oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan Surat Pengakuan Utang dilakukan di rumah saksi bukan di BRI Unit Kepanjen 1 saat pencairan dana kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada petugas BRI datang untuk melakukan survey dan wawancara terkait usaha saksi sebelum pencairan kredit KUR dan saksi juga tidak diminta untuk mengirim foto selfie usaha dan rumah saat pengajuan kredit KUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran angsuran karena Terdakwa Edi Santoso yang mengurus semuanya sedangkan saksi hanya dipinjam namanya untuk permohonan pengajuan Kredit KUR.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

18. KHOIRUL ASHARI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Edi Santoso datang ke rumah saksi untuk meminjam nama saksi dalam pengajuan Kredit KUR di BRI Kepanjen 1;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Edi Santoso mengatakan angsuran Kredit KUR atas nama saksi akan dibayar oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki usaha dan tidak pernah mengajukan SKU;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan kredit KUR Sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian diambil/dibawa oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa Edi Santoso sebagai imbalan atas peminjaman nama dalam pengajuan kredit KUR.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada petugas BRI datang untuk melakukan survey dan wawancara terkait usaha saksi sebelum pencairan kredit KUR dan saksi juga tidak diminta untuk mengirim foto selfie usaha dan rumah saat pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Petugas BRI Unit Kepanjen yang melakukan survey usaha karena saksi juga tidak memiliki usaha melainkan hanya difoto rumahnya saja oleh Saksi Irkham Priya Setiawan serta tidak ada proses wawancara yang dilakukan oleh Pihak BRI;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran angsuran karena yang melakukan pembayaran Saksi Edi Santoso;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

Halaman 64 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. KHOLILI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Anis Istanti meminta bantuan kepada saksi untuk mengajukan pinjaman Kredit KUR sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan KTP dan KK sebagai syarat pengajuan kredit KUR diserahkan kepada saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan diberikan jaminan 1 (satu) buah BPKB oleh Terdakwa Edi Santoso sebagai dokumen persyaratan pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan kredit KUR Sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian uang hasil pencairan, buku tabungan, dan ATM langsung diambil/dibawa oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada petugas BRI datang untuk melakukan survey dan wawancara terkait usaha saksi sebelum pencairan kredit KUR dan saksi juga tidak diminta untuk mengirim foto selfie usaha dan rumah saat pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Petugas BRI Unit Kepanjen yang melakukan survey ke rumah dan usaha karena saksi juga tidak memiliki usaha.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

20. ABD SOMAD, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa Edi Santoso, saksi Anis Istanti dan Saksi Irkham Priya Setiawan;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa Edi Santoso terlebih dahulu karena Terdakwa Edi Santoso meminjam nama saksi untuk mengajukan Kredit KUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hanya memberikan KTP dan KK kepada Terdakwa Edi Santoso untuk pengajuan Kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Anis Istanti menyiapkan dokumen untuk pengajuan kredit KUR sedangkan saksi hanya memberikan fotocopy KTP dan KK;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki usaha dan tidak pernah mengajukan SKU;
- Bahwa saksi menerangkan ketika sedang berkumpul di Desa, Terdakwa Edi Santoso mengenalkan saksi Anis Istanti dan Saksi Irkham Priya Setiawan kepada Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan kredit KUR dilakukan melalui Saksi Irkham Priya Setiawan selaku Mantri;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan kredit KUR Sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian diambil/dibawa oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada petugas BRI datang untuk melakukan survey dan wawancara terkait usaha saksi sebelum pencairan kredit KUR dan saksi juga tidak diminta untuk mengirim foto selfie usaha dan rumah saat pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Petugas BRI Unit Kepanjen yang melakukan survey ke rumah dan usaha karena saksi juga tidak memiliki usaha;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran angsuran;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

21. TUAH, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan hanya menganal Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa benar saksi menerangkan diminta untuk menyerahkan KTP, KK dan Surat Nikah oleh Terdakwa Edi Santoso tetapi Terdakwa Edi Santoso tidak mengatakan berkas-berkas tersebut untuk keperluan Pengajuan Kredit KUR;

Halaman 66 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki usaha dan tidak pernah mengajukan SKU
- Bahwa saksi menerangkan datang ke BRI Kepanjen untuk tanda tangan Surat Pengakuan Utang dan kemudian mendapatkan Pencairan dana Kredit KUR Sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian uang hasil pencairan, buku tabungan, dan ATM langsung diambil/dibawa oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Petugas BRI Unit Kepanjen yang melakukan survey ke usaha karena saksi juga tidak memiliki usaha melainkan hanya Terdakwa Edi Santoso yang datang ke rumah istri saksi untuk mendokumentasikan rumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran angsuran karena Terdakwa Edi Santoso yang mengurus semuanya sedangkan saksi hanya dipinjam namanya untuk permohonan pengajuan Kredit KUR;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

22. **TAUKIT SASMITRO**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan hanya menganal Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa benar saksi menerangkan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Terdakwa Edi Santoso yang dimana Terdakwa Edi Santoso mengatakan untuk keperluan syarat dana bantuan orang tidak mampu padahal kenyataannya untuk keperluan pengajuan Kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Edi Santoso menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan permohonan kredit KUR sedangkan saksi hanya memberikan fotocopy KTP dan KK kepada Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Edi Santoso memberikan sertifikat sebagai jaminan dalam pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki usaha dan tidak pernah mengajukan SKU;

Halaman 67 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Edi Santoso menunggu saksi pada saat pencairan dana Kredit KUR yang dimana pencairan dana kredit KUR dibagi menjadi 2 tahap yaitu masing-masing tahap pencairannya sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang sebesar Rp.3.00.000,00 (Tiga Juta Rupiah) oleh Terdakwa Edi Santoso di rumah saksi setelah pencairan pertama;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada petugas BRI datang untuk melakukan survey dan wawancara terkait usaha saksi sebelum pencairan kredit KUR dan saksi juga tidak diminta untuk mengirim foto selfie usaha dan rumah saat pengajuan kredit KUR melainkan hanya difoto sangkar burungnya oleh Saksi Irkham Priya Setiawan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

23. MOHAMMAD SAID, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengenal STerdakwa Edi Santoso;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa Edi Santoso mengatakan akan mendapat Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada saat pencairan dana kredit KUR ketika keliling ke rumah-rumah untuk mencari nasabah kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Edi Santoso meminjam nama saksi untuk pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki usaha dan tidak pernah mengajukan SKU;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Pencairan dana Kredit KUR Sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian uang hasil pencairan, buku tabungan, dan ATM langsung diambil/dibawa oleh Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa Edi Santoso setelah pencairan dana kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada petugas BRI datang untuk melakukan survey dan wawancara terkait usaha saksi sebelum

Halaman 68 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pencairan kredit KUR dan saksi juga tidak diminta untuk mengirim foto selfie usaha dan rumah saat pengajuan kredit KUR;

- Bahwa saksi menerangkan pihak BRI Unit Kepanjen pernah melakukan survey dan mendokumentasikan dengan mengambil foto rumah saksi dan kandang ayam milik saksi tetapi usaha yang tertera di dalam SKU adalah usaha jual bakso sedangkan yang didokumentasikan kandang ayam milik saksi karena saksi tidak memiliki usaha jual bakso tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran angsuran;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

24. MELANI KURNIAWATI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengenal saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal saksi Anis Istanti dari Isnaeni Ulfa;
- Bahwa saksi menyerahkan KTP dan KK kepada saksi Anis Istanti untuk keperluan pengajuan Kredit KUR atas saran Isnaeni Ulfa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki usaha dan tidak pernah mengajukan SKU;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Anis Istanti menunggu saksi ketika pencairan dana kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Pencairan dana Kredit KUR Sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian uang hasil pencairan, buku tabungan, dan ATM langsung diambil/dibawa oleh Isnaeni Ulfa;
- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Isnaeni Ulfa setelah pencairan dana kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada petugas BRI datang untuk melakukan survey dan wawancara terkait usaha saksi sebelum pencairan kredit KUR dan saksi juga tidak diminta untuk mengirim foto selfie usaha dan rumah saat pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Petugas BRI Unit Kepanjen yang melakukan survey ke rumah dan usaha karena saksi juga tidak memiliki usaha;

Halaman 69 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran angsuran;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

25. NUR BAITIK, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengenal saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan Anis Istanti meminta KTP dan KK saksi dengan alasan saksi akan diberikan uang oleh saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Anis Istanti yang menyiapkan dokumen persyaratan permohonan pengajuan kredit KUR sedangkan saksi hanya memberikan fotocopy KTP dan KK;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Anis Istanti sudah pernah meminjam KTP dan KK saksi untuk keperluan pengajuan KUR sebelumnya dengan nilai pinjaman KUR sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang dimana kemudian saksi diberikan uang imbalan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki usaha dan tidak pernah mengajukan SKU;
- Bahwa saksi menerangkan datang ke BRI Kepanjen 1 pada saat pencairan untuk tanda tangan Surat Pengakuan Utang dengan nilai pinjaman kredit KUR sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian uang hasil pencairan, buku tabungan, dan ATM langsung diambil/dibawa oleh saksi Anis Istanti;
- Bahwa benar saksi menerangkan diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) oleh saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada petugas BRI datang untuk melakukan survey dan wawancara terkait usaha saksi sebelum pencairan kredit KUR dan saksi juga tidak diminta untuk mengirim foto selfie usaha dan rumah saat pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Petugas BRI Unit Kepanjen yang melakukan survey ke rumah dan usaha karena saksi juga tidak memiliki usaha;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran angsuran karena yang melakukan pembayaran angsuran adalah saksi Anis Istanti;

Halaman 70 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

26. EMILIA ASTUTIK, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengenal saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan Anis Istanti meminta KTP dan KK saksi untuk keperluan usaha;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki usaha dan tidak pernah mengajukan SKU;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Anis Istanti menunggu saksi pada saat pencairan dana Kredit KUR yang dimana pencairan dana kredit KUR sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Rupiah) oleh saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada petugas BRI datang untuk melakukan survey dan wawancara terkait usaha saksi sebelum pencairan kredit KUR dan saksi juga tidak diminta untuk mengirim foto selfie usaha dan rumah saat pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Petugas BRI Unit Kepanjen yang melakukan survey ke rumah dan usaha karena saksi juga tidak memiliki usaha;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran angsuran karena saksi hanya meminjamkan namanya kepada saksi Anis Istanti untuk pengajuan kredit KUR serta yang membayar angsuran tersebut adalah saksi Anis Istanti;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

27. SUTRISNO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengenal saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan Anis Istanti meminta KTP dan KK saksi untuk keperluan meminjam uang selama 1 tahun yang dimana angsuran akan dilunasi oleh saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki usaha dan tidak pernah mengajukan SKU;

Halaman 71 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pencairan dana Kredit KUR sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian uang hasil pencairan, buku tabungan, dan ATM langsung diambil/dibawa oleh saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan tidak menerima uang/imbalan dari saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada petugas BRI datang untuk melakukan survey dan wawancara terkait usaha saksi sebelum pencairan kredit KUR dan saksi juga tidak diminta untuk mengirim foto selfie usaha dan rumah saat pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Petugas BRI Unit Kepanjen yang melakukan survey ke rumah dan usaha karena saksi juga tidak memiliki usaha;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran angsuran karena yang melakukan pembayaran angsuran adalah saksi Anis Istanti setiap bulannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

28. NARENDRA ANGGER LUHUR BAYU TANTRA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan hanya menganal saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan Anis Istanti tidak meminta KTP dan KK saksi untuk keperluan pengajuan KUR yang dimana saksi Anis Istanti menyuruh saksi langsung datang ke BRI tanpa membawa syarat-syarat Pengajuan Kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki usaha dan tidak pernah mengajukan SKU;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan dana Kredit KUR sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang kemudian uang hasil pencairan, buku tabungan, dan ATM langsung diambil/dibawa oleh saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Rupiah) oleh saksi Anis Istanti;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada petugas BRI datang untuk melakukan survey dan wawancara terkait usaha saksi sebelum

Halaman 72 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pencairan kredit KUR dan saksi juga tidak diminta untuk mengirim foto selfie usaha dan rumah saat pengajuan kredit KUR;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Petugas BRI Unit Kepanjen yang melakukan survey ke rumah dan usaha karena saksi juga tidak memiliki usaha;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran angsuran melainkan saksi Anis Istanti yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

29. SUTOMO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi mengenal saksi Anis Istanti dan Terkdawa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) fiktif berdasarkan pesenan Saksi Irkham Priya Setiawan melalui orang ketiga yaitu saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso;
- Bahwa saksi menerangkan pembuatan SKU fiktif pertama kali diminta oleh saksi Anis Istanti;
- Bahwa saksi menerangkan pembuatan SKU fiktif yang diminta oleh saksi Anis Istanti digunakan oleh Saksi Irkham Priya Setiawan untuk keperluan administrasi pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso menyerahkan data diri untuk keperluan pembuatan SKU fiktif baik melalui media telepon maupun media chat whatsapp;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso akan mengambil SKU fiktif setelah diterbitkan oleh saksi di luar kantor Desa Jenggolo baik di rumah saksi ataupun rumah saksi Anis Istanti maupun di jalan raya;
- Bahwa saksi menerangkan terkait jenis usaha dalam SKU fiktif diberikan oleh saksi Anis Istanti, Terdakwa Edi Santoso, maupun saudara Tommy;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memesan stemple desa lain untuk keperluan pembuatan SKU fiktif;
- Bahwa saksi menerangkan Sukardi selaku Kepala Desa Jenggolo tidak mengetahui adanya pembuatan SKU fiktif tersebut;

Halaman 73 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pembuatan SKU fiktif tersebut tidak diregister dan diarsipkan dalam data Desa Jenggolo;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari pembuatan SKU fiktif tersebut berupa uang imbalan sebesar Rp. 100.000,00 s.d. Rp.200.000,00 per SKU yang diterbitkan;
- Bahwa saksi menerangkan memperoleh keuntungan lain dari pembuatan SKU fiktif dari Saksi Irkham Priya Setiawan berupa kemudahan dalam pengajuan kredit KUR fiktif (pinjam nama) sebanyak kurang lebih 11 orang nasabah fiktif yaitu atas nama Irmanto, Lilik Indahwati, Mintono, dan Muriyadi dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Irkham Priya Setiawan pernah datang ke rumah saksi untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan pembuatan SKU fiktif menjadi tanggung jawab Saksi Irkham Priya Setiawan;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Irkham Priya Setiawan mengetahui saksi mengajukan kredit KUR fiktif (pinjaman atas nama);
- Bahwa saksi pernah bertemu Saksi Yusuf Wibisono pada saat Saksi Yusuf Wibisono meminta penagihan pembayaran kredit KUR macet ke rumah saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

30. YUSUF WIBISONO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan benar pernah menjadi Mantri pada tahun 2007 s.d. 2012;
- Bahwa saksi menerangkan benar Mantri wajib melakukan survei langsung (on the spot) tempat usaha calon nasabah;
- Bahwa saksi menerangkan benar Surat Keterangan Usaha (SKU) merupakan syarat wajib dalam pengajuan kredit KUR sehingga apabila tidak ada SKU kredit KUR tersebut tidak dapat dilakukan pencairan;
- Bahwa saksi menerangkan benar tidak pernah melakukan survei langsung (on the spot) sebelum adanya perkara terhadap pengajuan kredit fiktif pada saat menjadi Kepala Unit di BRI Unit Kepanjen 1;
- Bahwa saksi menerangkan benar Kepala Unit memutus berdasarkan analisa mantri sesuai dengan jenis usaha nasabah, hasil sliik/BI

Halaman 74 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cheking dan riwayat nasabah di bank BRI atau Bank lain ataupun lembaga keuangan, foto dokumentasi nasabah dengan usaha nasabah, mempunyai izin usaha dari desa atau RT/RW, mempunyai KTP.

- Bahwa saksi menerangkan benar dari hasil analisa mantri bisa diketahui pendapatan (omset) nasabah, pengeluaran nasabah, sehingga bisa diketahui kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. Bahwa terhadap paket kredit yang telah diprakarsai dan diunggah oleh mantri kemudian masuk ke BRISpot pemutus (Ka Unit), dan Ka Unit melakukan pengecekan di BRISpot
- Bahwa saksi menerangkan benar setelah berkas diputus di BRISpot, maka bisa langsung dicairkan dengan menghadirkan nasabah datang ke Kantor Unit BRI, apabila Kepala Unit belum yakin maka Kepala Unit meminta penjelasan ke mantri/ pemrakarsa atau melakukan wawancara pada saat nasabah datang ke kantor.
- Bahwa saksi menerangkan benar apabila dari hasil wawancara ada yang tidak sesuai, maka Kepala Unit bisa melakukan penolakan.
- Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak ada keberatan.

31. IRKHAM PRIYA SETIAWAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan benar mengetahui adanya pengajuan kredit fiktif;
- Bahwa saksi menerangkan benar melakukan input data dan dokumen persyaratan pengajuan kredit KUR yang diperoleh dari Saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah) sebagai bentuk formalitas untuk laporan ke Saksi Yusuf Wibisono (dalam penuntutan terpisah) agar dapat dilakukan pencairan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan benar Saksi Yusuf Wibisono (dalam penuntutan terpisah) tidak curiga terhadap penyelenggaraan pengajuan kredit KUR fiktif;
- Bahwa saksi menerangkan benar Saksi Yusuf Wibisono (dalam penuntutan terpisah) selaku kepala unit tidak pernah melakukan survei langsung (on the spot);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar melakukan Kerjasama dengan Saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah) dalam pengajuan permohonan kredit KUR fiktif sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan benar mendapatkan imbalan/fee dari Saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah) atas pencairan kredit KUR fiktif;
- Bahwa saksi menerangkan benar melakukan *BI Cheking* maupun survey lapangan terhadap bentuk usaha dari pemohon namun tidak melaksanakan Verifikasi Data dikarenakan Verifikasi Data berupa penyocokan NIK KTP nasabah dengan aplikasi pada Kemendagri dilaksanakan pada tahun 2017 Sehingga saat Verifikasi Data hanya melihat tampilan fisik KTP yaitu foto KTP dengan nasabah;
- Bahwa saksi menerangkan benar pernah meminta tolong Saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah) melakukan *suvey on the spot*, sedangkan faktanya menyalurkan KUR tidak boleh menggunakan jasa pencaloan;
- Bahwa saksi menerangkan benar telah menggunakan uang hasil dari pencairan kredit tersebut kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak ada keberatan.

32. ANIS ISTIANI WAHYUNINGTYAS, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan benar mengenal dengan Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah) sebagai Mantri/Marketing KUR pada BRI Unit Kepanjen dimana hubungan saksi adalah sebagai agent BRILink yang memberikan referral kepada Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa sebagai *agent* BRILink, saksi tidak punya kewenangan dalam melayani pengajuan KUR / KUPRA namun dikarenakan masyarakat mengetahui bahwa saksi mempunyai hubungan kerja dengan BRI maka masyarakatpun meminta saksi untuk membantunya sehingga saksi bisa memberikan referral kepada mantri-mantri BRI yang kemudian dilanjutkan oleh Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah);

Halaman 76 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pihak ketiga yakni Terdakwa Edi Santosoakan menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan kredit KUR yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang kemudian diserahkan ke saksi;
- Bahwa saksi menerangkan juga menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan kredit KUR yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha (SKU);
- Bahwa saksi menerangkan setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap, kemudian saksi akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut ke Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang disiapkan adalah SKU fiktif yang dipesan dari saudara Sutomo selaku Kasi Pemerintahan di Desa Jenggolo atas arahan Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang memberikan kriteria usaha yang dicantumkan di dalam SKU fiktif;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah) juga ikut serta dalam menyeleksi kriteria usaha yang dicantumkan di dalam SKU fiktif untuk memastikan usaha yang tercantum tetap berjalan agar memenuhi persyaratan pengajuan permohonan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah) memperbolehkan untuk menggunakan usaha milik dari saudara calon nasabah sebagai syarat permohonan pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan memberikan imbalan kepada saudara Sutomo karena sudah menerbitkan SKU fiktif sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) per SKU;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah) menyuruh saksi untuk melakukan survei (on the spot) ke rumah dan tempat usaha calon nasabah;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan *survey lapangan*, selain dilakukan oleh Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah) terkadang saksi juga melakukannya sendiri bahkan juga bersama-sama dimana terhadap nasabah topengan yang tidak mempunyai usaha serta atas permintaan Saksi Irkham Priya Setiawan

Halaman 77 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam penuntutan terpisah) maka saksi akan mencari tempat usaha orang lain untuk saksi foto dan kemudian akan saksi kirimkan melalui *WhatsApp* (WA) kepada Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah).

- Bahwa saksi menerangkan terkadang *foto selfie* dilakukan dirumah orang lain mengingat orang yang dipinjam namanya tidak mau rumahnya difoto dengan tujuan agar terpenuhinya syarat *survey lapangan* yang dilakukan oleh Mantri/marketing KUR saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan apabila nasabah tidak memiliki usaha maka akan dilakukan foto selfie ataupun menggunakan tempat usaha orang lain sebagai pengganti foto tempat usaha sebagai persyaratan pengajuan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan buku tabungan dan ATM dipegang oleh saksi setelah diserahkan oleh Terdakwa Edi Santosopada saat setelah pencairan Kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan buku tabungan dan ATM dikembalikan kepada Terdakwa Edi Santoso agar Terdakwa Edi Santoso menyerahkan kembali buku tabungan dan ATM kepada nasabah yang bersangkutan setelah dilakukannya audit;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah) mengetahui adanya kredit KUR fiktif tetapi Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah) tetap melanjutkan proses penyelenggaraan kredit KUR fiktif tersebut hingga proses pencairan kredit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan fee/imbalan kepada pihak ketiga yang membawa calon nasabah melainkan pihak ketiga tersebut menggunakan uang hasil pencairan kredit KUR dari calon nasabah yang namanya dipinjam untuk pengajuan permohonan kredit KUR;
- Bahwa saksi menerangkan mengelola uang titip modal dari Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 1.408.500.000,00 (Satu Miliar Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa Edi Santoso sebesar Rp. 1.528.500.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dimana saksi memberikan bunga sebesar 7% dari total modal yang dititipkan yang diberikan setiap akhir bulan;

Halaman 78 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar uang yang dititipkan oleh Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah) sebagai modal berasal dari pinjaman nasabah kredit KUR dan KUPRA;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang dititipkan oleh Terdakwa Edi Santoso sebagai modal berasal dari pinjaman nasabah kredit KUR dan KUPRA;
- Bahwa saksi menerangkan membuat kesepakatan dengan Terdakwa Edi Santoso untuk memberikan motor Terdakwa Edi Santoso kepada Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah) sebagai hadiah karena sudah meloloskan pencairan kredit KUR fiktif;
- Bahwa saksi menerangkan menggunakan uang hasil dari pencairan kredit tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak ada keberatan.

KETERANGAN AHLI :

1. **RIKI FERDIAN**, Bukit Tinggi, 41 Tahun/ 28 April 1982, Laki-laki, Indonesia, Gang Singosari III RT007 RW003, Gedongan, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta, Islam, Pegawai Otoritas jasa Keuangan, S1, ahli menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ahli membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa benar ahli menerangkan ahli merupakan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan dengan jabatan Analis Senior setingkat Kepala Bagian dan menjalankan tugas sebagai ahli berdasarkan Surat Penunjukan ahli Nomor S-152/MS.613/2023 tanggal 6 Juni 2023 hal Penunjukan Ahli;
 - Bahwa benar ahli menerangkan Dasar hukum kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengaturan, pemeriksaan serta pengawasan terhadap seluruh aktifitas yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

Halaman 79 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat;

- Bahwa benar ahli menerangkan status kepemilikan pada dasarnya ada yang dimiliki oleh swasta dan ada juga yang dimiliki oleh Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- Bahwa benar ahli menerangkan Bank milik pemerintah pusat misalnya seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN);
- Bahwa benar ahli menerangkan Bank BRI merupakan bank milik pemerintah karena Pemerintah Pusat sebagai pemegang saham mayoritas pada Bank BRI;
- Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
- Bahwa benar ahli menerangkan kredit dibagi menjadi beberapa jenis yaitu kredit konsumsi, kredit investasi, dan kredit produktif yang dimana Kredit KUR masuk ke dalam kategori kredit investasi atau modal kerja;
- Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022, KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;
- Bahwa benar ahli menerangkan Bank BRI mengakomodir pinjaman atau kredit dalam bentuk kredit KUR dan KUPRA;
- Bahwa benar ahli menerangkan Kredit KUR memiliki persyaratan khusus sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri

Halaman 80 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) Penerima KUR terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 - c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 - d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 - e. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
 - f. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
 - 1) Kelompok Usaha; atau
 - 2) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
 - h. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - i. calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 - j. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
 - k. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.
- (2) Penerima KUR sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

Halaman 81 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

- (1) Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
 - b. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha.
- (2) Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
 - b. dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
 - c. memiliki surat keterangan Kelompok Usaha atau surat keterangan lainnya yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait;
 - d. kelompok dan anggota terdaftar dalam SIKP;
 - e. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
 - f. perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
 - g. apabila hasil penilaian Penyalur KUR atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau
 - h. apabila terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha

Halaman 82 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa benar ahli menerangkan kredit KUR memiliki kekhususan karena kredit KUR memperoleh subsidi yang dimana suku bunga lebih rendah dari pada kredit lainnya dan terdapat jaminan asuransi ketika kredit KUR ini mengalami kemacetan pembayaran;
- Bahwa benar ahli menerangkan pejabat yang berwenang dalam penyaluran kredit KUR adalah Pemutus Kredit dan Pemrakarsa (yang biasa dikenal dengan istilah Mantri);
- Bahwa benar ahli menerangkan Pemrakarsa adalah pegawai yang berdasarkan jobdesknya mencari calon nasabah dan mengumpulkan dokumen – dokumen yang diperlukan dalam pengajuan kredit KUR;
- Bahwa benar ahli menerangkan Pemrakarsa selaku pegawai yang memiliki kewajiban untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan Kredit KUR yang dimana dokumen-dokumen yang wajib dikumpulkan yaitu:
 - a. Fotokopi E-KTP dan Kartu Keluarga Fotokopi;
 - b. Surat Nikah bagi yang sudah menikah;
 - c. Fotokopi Surat Ijin Usaha atau Keterangan Usaha Dari Kelurahan;
 - d. Fotokopi dokumen jaminan untuk kredit KUR dengan nilai tertentu;
 - e. NPWP untuk kredit KUR dengan nilai tertentu;
- Bahwa benar ahli menerangkan tugas dan kewajiban Pemrakarsa adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan kunjungan ke domisili dan lokasi usaha debitur untuk mencari data dan informasi yang relevan dengan pengajuan kredit debitur serta memastikan usaha debitur layak untuk dibiayai. Pencarian data dan informasi debitur dapat dilakukan dengan wawancara baik dengan debitur, calon debitur maupun dengan pihak-pihak yang terkait dengan debitur keluarga, tetangga, rekanan, karyawan sehingga Pejabat Pemrakarsa mendapatkan gambaran tentang karakter, kondisi usaha, kemampuan debitur, calon debitur dalam mengelola usahanya dan tujuan penggunaan kredit. Seluruh hasil kunjungan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam Laporan Kunjungan Nasabah;
 - b. Melakukan kunjungan ke lokasi agunan yang akan diserahkan oleh debitur, calon debitur untuk mengetahui kebenarannya dan melakukan penilaian agunan. Hasil penilaian agunan harus dituangkan dalam form Hasil Penilaian Agunan;



- c. Melakukan penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy misalnya: identitas debitur, legalitas usaha dengan asli dokumen, memastikan keaslian sertifikat hak guna usaha ke Kantor Pertanahan. Mencari informasi seluas-luasnya tentang bisnis proses usaha yang akan dibiayai;
- d. Melakukan foto on the spot dan foto selfie bersama calon debitur sebagai output dari kebenaran dokumen dan berkas kredit yang akan dituangkan dan diberikan kepada pemutus kredit.

- Bahwa benar ahli menerangkan Pemrakarsa memiliki kewajiban untuk melakukan on the spot guna mencari tahu kebenaran dokumen yang diberikan oleh calon debitur kredit KUR sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan seperti halnya ketika nasabah mengatakan memiliki usaha A maka harus dilakukan pemeriksaan apakah usaha tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam Surat Keterangan Usaha (SKU) dan usaha tersebut benar milik calon nasabah kredit KUR;
- Bahwa benar ahli menerangkan Pemrakarsa juga memiliki kewajiban untuk memastikan data diri calon nasabah sesuai dengan kenyataannya guna memastikan tidak adanya calon nasabah kredit KUR fiktif (kredit KUR pinjam nama atau topengan);
- Bahwa benar ahli menerangkan Pemutus Kredit (yang dalam hal ini salah satunya yaitu Kepala Unit) adalah pegawai yang berdasarkan jobdesknya memiliki kewenangan sebagai pemutus kredit KUR;
- Bahwa benar ahli menerangkan tugas dan tanggung jawab pemutus kredit adalah memberikan persetujuan dengan memperhatikan analisa atas rekomendasi pemrakarsa kredit serta setiap keputusan pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis;
- Bahwa benar ahli menerangkan Pemutus Kredit juga memiliki SOP (standar Operasional Prosedur) dan *risk appetite* dalam meyakini segala resiko dari dokumen kredit tersebut, kemudian apabila dokumen tersebut belum dilengkapi oleh pemrakarsa kredit namun akan disusulkan maka segala resiko yang ada dalam pemutusan kredit ini adalah bagian dari sistem kesinambungan dari pemrakarsa kredit hingga pemutus kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan pengajuan KUR harus dilaksanakan oleh pihak bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan sesuai ketentuan karena pihak yang bersangkutan inilah yang akan dianalisa kelayakannya oleh pemrakarsa;
- Bahwa benar ahli menerangkan penggunaan Jasa Pihak Ketiga (yang dalam hal ini adalah perorangan) dalam pengajuan kredit KUR tidak diperbolehkan terlebih lagi apabila semua persyaratan dalam pengajuan kredit KUR disiapkan oleh pihak ketiga (calo) dan tanpa melalui Analisa kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa benar ahli menerangkan pengajuan kredit KUR oleh pihak ketiga tidak diperbolehkan juga dalam hal pengajuan kredit KUR tersebut dalam bentuk meminjam nama atau menggunakan nama orang lain dalam proses pengajuan kredit KUR;
- Bahwa benar ahli menerangkan Perbankan mengenal beberapa prinsip salah satunya yaitu prinsip kehati-hatian yang dalam hal ini Bank harus berhati-hati dalam hal pemberian kredit agar pemberian kredit tersebut tidak menimbulkan kerugian baik itu pada tahap awal pemberian kredit yang dimana harus sesuai dengan SOP baik dokumen maupun proses penyelenggaraan kredit dan tahap Analisa lapangan (on the spot) untuk memastikan kebenaran data dan dokumen nasabah maupun pada tahap pencairan sampai dengan proses pemantauan penggunaan dana pencairan kredit KUR;
- Bahwa benar ahli menerangkan prinsip 5C juga berlaku bagi pemberian Kredit Usaha Rakyat yaitu sebagai berikut:
 - a. Character (watak/kepribadian)

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan iktikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.
 - b. Capacity (kemampuan)

Bank harus meneliti keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat dan calon debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
 - c. Capital (modal)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga

Halaman 85 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

d. Collateral (agunan)

Bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud, jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan yang bersifat tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau kredit yang tersisa.

e. Condition of Economy (prospek usaha nasabah debitur)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur dapat pula diketahui.

- Bahwa benar ahli menerangkan apabila terdapat salah satu dokumen palsu (fiktif) yang diperlukan untuk pengajuan kredit KUR seperti SKU maka seharusnya pencairan kredit KUR tersebut tidak dapat dilakukan oleh Pemrakarsa dan Kepala Unit serta Pemrakarsa dan Kepala Unit harus melakukan konfirmasi keaslian dokumen SKU tersebut kepada pihak yang menerbitkan SKU tersebut dan SKU tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi kenyataan di lapangan;
- Bahwa benar ahli menerangkan klaim terhadap asuransi ketika kredit KUR mengalami kemacetan dapat dilakukan apabila proses penyelenggaraan kredit KUR tersebut sesuai dengan SOP yang dimana dokumen – dokumen dan bukti – bukti yang ada akan diteliti dan diperiksa oleh pihak asuransi untuk memutuskan apakah pencairan klaim terhadap kredit yang mengalami kemacetan tersebut dapat dilakukan;
- Bahwa benar ahli menerangkan sebelum mengajukan klaim terhadap asuransi ketika kredit KUR mengalami kemacetan kepada pihak asuransi, Pihak Bank BRI akan memeriksa dan meneliti dokumen – dokumen dan bukti – bukti yang ada guna memastikan pencairan klaim asuransi tersebut dapat diajukan atau tidak kepada pihak Asuransi;
- Bahwa benar ahli menerangkan pemrakarsa kredit dan pemutus kredit dalam wilayah unit suatu Bank memiliki tanggung jawab penuh atas proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai dari permohonan



pengajuan, penarikan pinjaman, pencairan hingga pembayaran pelunasan pinjaman kredit;

- Bahwa benar ahli menerangkan apabila terdapat mekanisme dan prosedur kredit dari sejak awal permohonan kredit tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dicairkan proses pencairan kredit tersebut kepada calon nasabah/debitur;
- Bahwa benar ahli menerangkan pegawai bank yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan seperti kunjungan nasabah yang mengajukan fasilitas kredit adalah pegawai di bagian kredit yang tugas dan tanggung jawabnya tercantum dalam job desc pegawai, secara umum dikenal dengan Relationship Manager apabila di Unit dan Account Manager apabila di Cabang.
- Bahwa benar ahli menerangkan apabila data informasi serta keterangan yang dicantumkan dalam LKN tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya sesuai kondisi riil pada saat kunjungan, maka pegawai yang melakukan kunjungan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Selain itu, atasan dari pegawai tersebut juga harus melakukan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengetahui apakah LKN tersebut benar atau tidak serta pengawasan yang dilakukan oleh atasan dapat dilakukan dengan berbagai pilihan cara sesuai SOP, misalnya: melakukan kunjungan kembali ke nasabah, berdiskusi dengan relationship manager untuk meyakini LKN yang disampaikan, memerintahkan pegawai lain untuk melakukan pengecekan dan lain sebagainya.
- Bahwa benar ahli menerangkan kemudian dalam rangka meyakini untuk memutus kredit, pemutus kredit (dalam hal ini Kepala Unit) dapat melakukan berbagai pilihan cara sesuai SOP, misalnya: pemutus kredit melakukan wawancara kepada pemrakarsa kredit, meminta dokumen dan bukti tambahan, melakukan konfirmasi langsung kepada para calon debitur/nasabah untuk meyakinkan pemutus kredit dalam memutuskan, sehingga kredit dapat dicairkan;
- Bahwa benar ahli menerangkan sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan Saksi Yusuf Wibisono (Kepala BRI Unit Kepanjen 1) & Irkham Priya (Mantri BRI Unit Kepanjen) maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum penyalahgunaan kredit yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diantaranya

Halaman 87 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POJK Nomor 42 / POJK.03/2017 Tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bagi bank Umum yaitu sebagai berikut:

- Memprakarsai dan/atau memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, baik terhadap tempat usaha, agunan, maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menggunakan dokumen – dokumen perkreditan yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- Memberikan kredit fiktif.
- Menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit yang dapat merugikan perusahaan.

2. **HERMAWAN PRASETYO, SE., AK., CA**, Bagan Siapi-api, 64 tahun/6 Desember 1960, Laki-laki, Indonesia, Jl. Ploso Bogen Nomor 37 Surabaya, Islam, Senior Auditor Ahli pada KAP Djoko, Sidik & Indra, Sarjana Akutansi, Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar ahli menerangkan dasar hukum kewenangan KAP melakukan bantuan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi dalam penyimpangan dan penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kepanjen 1 Cabang BRI Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2021 - 2024 adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Nomor : B-3222/M.5.20/Fd.1/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas KAP Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan Nomor: KSP-SBY/ ST-01/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
- Bahwa Audit dilaksanakan mulai tanggal 14 Oktober 2024 sesuai Surat Tugas KAP Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan Nomor: KSP-SBY/ ST-01/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024.
- Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara ini kami laksanakan sesuai dengan Standar Jasa Investigasi (SJI) 5400

Halaman 88 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP).

- Bahwa prosedur yang ahli tempuh sebagai berikut :
 1. Melakukan penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang terkait dengan prosedur pengajuan, pemberian (pencairan) dan penggunaan KUR Mikro dan KUPRA
 2. Melakukan penilaian/reviu atas data/bukti/dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara
 3. Melakukan pengujian, analisis dan evaluasi atas ketepatan dan kecukupan data/bukti/dokumen yang diperoleh, serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku
 4. Melakukan penelaahan terhadap Resume Hasil Penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.
 5. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait bersama/ didampingi Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan menuangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
 6. Merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 7. Menghitung kerugian keuangan negara dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil audit.
- Bahwa benar Ahli menerangkan pernah menjadi Ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi tentang Penyimpangan Penyimpangan Prosedur Pengajuan, Pemberian (Pencairan) dan Penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Pedesaan Rakyat (KUPRA) dari BRI kurang lebih sebanyak 3 kali;
- Bahwa kerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut di atas terjadi pada saat 78 Debitur BRI Unit Kepanjen 1 yang tidak berhak menerima pencairan kredit, namun Kepala Unit BRI Unit Kepanjen 1 (Saksi Yusuf Wibisono) selaku Pemutus Kredit tetap merealisasikan pencairan kredit kepada 78 Debitur BRI Unit Kepanjen 1 yang seluruhnya berjumlah Rp4.040.000.000,00;
- Bahwa atas dasar hal tersebut, kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 terjadi pada saat digunakannya uang KUR Mikro dan KUPRA BRI Unit Kepanjen 1 yang tidak sesuai dengan tujuan/peruntukan permohonan kredit, yaitu selisih dari jumlah yang

Halaman 89 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya tidak keluar dari kas BRI Unit Kepanjen 1 dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas BRI Unit Kepanjen 1;

- Bahwa benar ahli menerangkan metode yang digunakan dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - a. Menghitung jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada 93 debitur KUR Mikro dan KUPRA periode bulan Januari 2021 s.d. bulan September 2024;
 - b. Menghitung jumlah pokok pinjaman yang seharusnya diberikan (dicairkan) kepada 15 debitur KUR Mikro dan KUPRA periode bulan Januari 2021 s.d. bulan September 2024;
 - c. Menghitung jumlah pokok pinjaman yang seharusnya diberikan (dicairkan) kepada 78 debitur KUR Mikro dan KUPRA periode bulan Januari 2021 s.d. bulan September 2024;
 - d. Menghitung nilai kerugian keuangan negara dengan cara angka pada butir a dikurang dengan angka pada butir b dan butir c;
- Bahwa benar ahli menerangkan hasil yang diperoleh dalam perhitungan kerugian keuangan negara menggunakan metode tersebut adalah sebesar Rp. 4.040.000.000,00 (Empat Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada 93 debitur KUR Mikro dan KUPRA Rp. 4.850.000.000,00
 - b. Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya diberikan (dicairkan) kepada 15 debitur KUR Mikro Rp 810.000.000,00
 - c. Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya diberikan (dicairkan) kepada 78 debitur KUR Mikro dan KUPRA Rp 0.00
 - d. Jumlah kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 (a – b - c) Rp. 4.040.000.000,00
- Bahwa benar ahli menerangkan masing-masing terdakwa yaitu Saksi Irkham Priya Setiawan, Saksi Anis Istanti, dan Terdakwa Edi Santoso menerima aliran dana dari debitur pinjam nama topengan berdasarkan hasil klarifikasi, dokumen, dan bukti yang diperoleh yaitu sebagai berikut:
 - a. Saksi Irkham Priya Setiawan menerima aliran dana sebesar Rp. 575.000.000,00 dari 10 pencairan dana kredit KUR atas nama Abdul Rohman, Abdur Rohman Fatta, Kris Wahyuni, Ahmad Yani,



Alfan Fahriska, Hamid Ardi Hamzah, Khoirul Ashari, Kholili, Mat Kosim, dan Sugeng Priyanto;

- b. Saksi Anis Istanti menerima aliran dana sebesar Rp. 1.385.000.000,00 dari 27 pencairan dana kredit KUR atas nama Abd Shomad, Tuah, Rusmiati, Aris Setio Mugi, Didik Surahman Hadi, Fadilah, Indri Octavia, Jainul, Melani Kurniawati, Moh Fadlol, Mohammad Said, Muhammad Irfan Fauzi, Ngatmuji, Nur Baitik, Rubiatun, Sri Bawon, Sumik, Suparman, Taukit Sasmitro, Andriani Firdaus, Bagus Wahyu Setiawan, Narendra Angger Lu, Emilia Astutik, Fitriyah, Nurhayati, Sutrisno, Taufik;
- c. Terdakwa Edi Santoso menerima aliran dana sebesar Rp.900.000.000,00 dari 18 pencairan dana kredit KUR atas nama Abdul Fatah, Abd Majid, Achmaf Eko Wahyudi, Agus Supriadi, Budianto, Didik Harianto, Djamanu, Eko Prasetyo Widodo, Eldi Yusufie Cahya, Kusnadi, Liatin, M. Didik Sukarno, Rizal Dwi Septian, Sulkan, Sunoto, Siti Alia, Sukrianto, Sulistyaningsih;
- Bahwa simpulannya terjadi kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penyimpangan dan penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kepanjen 1 Cabang BRI Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2021 - 2024 sebesar **Rp4.040.000.000,00** (Empat Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) karena tidak memenuhi ketentuan pemberian/pencairan kredit sebagaimana diatur dalam:
 - a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2022 dan Nomor: 01 Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 - b. Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Nomor: PP.8-DIR/KRD/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BRI;
 - c. Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia Nomor: SE.48-DIR.HCS.09.2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin;
 - d. Surat Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Nomor: B.11- DIR/MBD/01/2023 tentang Kupedes Rakyat s.d. Rp 100 Juta;

Halaman 91 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- e. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Nomor: B.1753-DIR/MBD/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Kupedes Rakyat dan Nomor: SE 29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes;
 - f. Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia Nomor: SE.07-DIR/KRD/03/2023 tentang KUR Super Mikro dan KUR Mikro;
 - g. Surat Edaran SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
 - h. Surat Keputusan Direksi Nomor: PP 16-Dir/KRD/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BRI (Persero) Tbk. tahun 2020.
 - i. Surat Edaran Direksi BRI nomor: SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Usaha Rakyat Super Mikro.
 - j. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor: SO.27-MBD/11/2023 tanggal 30 November 2023 tentang BRILink.
- Bahwa dasar terjadinya kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 karena terjadi **penyimpangan** dan penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kepanjen 1 Cabang BRI Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2021 - 2024, **yang dilakukan oleh Saksi Irkham Priya Setiawan** yaitu :
1. Mengelola dana pencairan kredit (KUR dan KUPRA) secara bersama-sama Saksi Anis Istanti W dan Terdakwa Edi Santoso yang berasal dari 193 debitur senilai Rp11.520.000.000,00 untuk memperoleh **keuntungan pribadi**.
 2. **Menerima nama-nama 193 calon debitur fiktif** beserta dokumen persyaratan administrasi kredit (copy KTP, KK, Surat Nikah, Surat Keterangan Usaha/Nomor Induk Berusaha, NPWP bagi calon debitur dengan plafon di atas Rp50 juta) untuk **diproses permohonan kreditnya yang diajukan oleh Saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso**.
 3. 193 calon debitur tersebut mengajukan 71 permohonan KUR Mikro dan 122 KUPRA **tanpa surat pengajuan permohonan kredit dan tidak menyebutkan jumlah besaran (nilai) kredit yang dibutuhkan**. Bersama Saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso

Halaman 92 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yang menginformasikan jumlah besaran kredit (sesuai kesepakatan bersama) yang dimohonkan 193 calon debitur tersebut.

4. **Mengakui seolah-olah telah melakukan analisa dan verifikasi secara obyektif** terhadap persyaratan administrasi kredit 193 calon debitur (meskipun data calon debitur yang datanya belum lengkap tetap diproses) yang mencakup kelengkapan administrasi kredit, pengecekan Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke dalam aplikasi BRISpot.
5. **Menerima** seluruh pencairan dana **56** debitur KUR dan KUPRA **senilai Rp3.560.000.000,00** secara bertahap sesuai tanggal pencairan masing-masing debitur, dan sebesar **Rp1.408.000.000,00** berdasar **perjanjian lisan** diserahkan kepada **Saksi Anis Istanti W** untuk dikelola dengan bagi hasil sebesar 7,5% untuk keuntungan yang diterima setiap bulan.
6. Calon debitur tidak membuat surat pengajuan permohonan kredit dan tidak menyebutkan jumlah besaran kredit yang dibutuhkan yang disediakan BRI, dan juga tidak mengisi Form yang disediakan BRI tersebut.
7. Melakukan bank checking melalui SLIK OJK terhadap 137 calon debitur yang menunjukkan sekitar **64** calon debitur (50%) memiliki pinjaman pada bank lain/home credit/aplikasi pay later, tetapi **tidak memasukkan pinjaman 64 calon debitur** tersebut pada **laporan analisa kredit** ke dalam aplikasi BRISpot, sedangkan hasil bank checking tersebut tidak dicetak.
8. **Tidak melakukan On The Spot (OTS) terkait usaha produktif 137 calon debitur** yang telah berjalan **minimal selama enam bulan**, apakah **layak** dibiayai kredit KUR.
 - **Tidak obyektif** karena hanya memercayai foto yang dikirimkan Saksi Anis Istanti W yang menunjukkan bahwa 137 calon debitur tersebut **memiliki usaha produktif** yang telah berjalan **minimal enam**.
 - Bahwa benar ahli menerangkan nilai pertanggungjawaban yang dibebankan kepada para terdakwa dinilai berdasarkan besaran aliran dana yang diterima;
 - Bahwa benar ahli menerangkan Saksi Yusuf Wibisono selaku Pemutus Kredit bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara yang terjadi karena Saksi Yusuf Wibisono selaku Pemutus kredit tidak melakukan on the spot ketika terdapat keraguan terhadap dokumen –

Halaman 93 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dokumen yang dilampirkan dalam penyelenggaraan pengajuan kredit KUR;

- Bahwa benar ahli menerangkan audit yang dilakukan hanya terhadap pokok pinjaman dan tidak melibatkan bunga pinjaman serta pembayaran angsuran yang telah dilakukan oleh para nasabah dari 93 calon debitur yang terdiri atas 15 debitur yang mengajukan permohonan KUR mikro secara mandiri dan sisanya sebanyak 78 calon debitur tidak mengajukan surat permohonan kredit dan tidak menyebutkan jumlah besaran kredit yang dibutuhkan;
- Bahwa benar ahli menerangkan audit terhadap 78 calon debitur tersebut ditemukan fakta dimana dokumen dan data yang dituangkan di dalam aplikasi BRI Spot hanya sebatas formalitas (hanya untuk memenuhi persyaratan formal pengajuan permohonan kredit);
- Bahwa benar ahli menerangkan audit yang dilakukan berdasarkan perhitungan sendiri bukan menggunakan SPI dari BRI;
- Bahwa benar ahli menerangkan penyimpangan terjadi sejak proses pengajuan permohonan kredit yang dimana seharusnya kredit KUR tersebut tidak dicairkan sehingga perhitungan kerugian keuangan negara hanya dilakukan melalui menghitung besaran total pokok pinjaman dan tidak melibatkan bunga pinjaman serta pembayaran angsuran;
- Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan hasil klarifikasi, dokumen, dan bukti yang diperoleh nilai uang pertanggungjawaban yang diterima oleh Saksi Irkham Priya Setiawan dan Terdakwa Edi Santoso diberikan oleh Saksi Anis Istanti sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan secara lisan;
- Bahwa benar ahli menerangkan kesesuaian hasil klarifikasi, dokumen, dan bukti yang diperoleh menghasilkan hasil akhir besaran nilai pertanggungjawaban yang diterima oleh Saksi Irkham Priya Setiawan, Terdakwa Edi Santoso, dan Saksi Anis Istanti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Drs. SISWO SUJANTO, DEA**, Lahir pada tanggal 16 Mei 1949, Laki-laki, Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/Mantan Sekretaris Dit Jen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat di Jl. Pegaden No.3 Antapani, Bandung. Ahli menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Dosen pada Universitas Patria Artha Makasar, dan Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas Patria Artha Makasar. Sebelumnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan RI dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.
 - Bahwa benar ahli menerangkan keahliannya di bidang hukum keuangan negara
 - Bahwa benar ahli menerangkan pernah menjadi ahli di beberapa perkara yang berkaitan dengan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Kredit usaha (KUR) dalam perkara yang menyangkut Bank Mandiri dan Bank BRI;
 - Bahwa benar ahli menerangkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Bahwa benar ahli menerangkan dasar hukum keuangan negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Bahwa benar ahli menerangkan selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yaitu sebagai berikut:
 - UU No.1/2004 tentang perbendaharaan Negara
 - UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran

Halaman 95 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan kriteria keuangan negara dibagi menjadi 3 sub bidang yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
- Bahwa benar ahli menerangkan yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam system anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melainkan dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/Lembaga;
- Bahwa benar ahli menerangkan Sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan pada hakekatnya merupakan sub bidang yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara yang dikelola diluar sistem APBN yang dipergunakan untuk badan-badan usaha milik negara sehingga pengelolaan keuangan badan usaha milik negara merupakan cakupan dari pengelolaan keuangan negara;
- Bahwa benar ahli menerangkan Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut;
- Bahwa benar ahli menerangkan secara prinsip sistem keuangan sama, akan tetapi berbeda halnya dengan “keuangan negara” yang memiliki kekhususan tersendiri karena keuangan negara merupakan sarana bagi pemerintah yang memiliki hubungan yang sangat erat antara Lembaga eksekutif dengan Lembaga legislatif karena keuangan yang dikelola oleh negara memerlukan persetujuan dari Lembaga legislatif yang disebut dengan Anggaran Rencana Pembelanjaraan Negara (APBN);
- Bahwa benar ahli menerangkan Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu kriteria keuangan negara yang masuk ke dalam sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga kekayaan yang dikelola oleh Bank BRI termasuk ke dalam keuangan negaran;
- Bahwa benar ahli menerangkan PT. Bank BRI (Persero) Tbk adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan dan pengelolaannya dilakukan secara korporatif sehingga sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan keuangan

Halaman 96 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



negara, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara, yang dalam terminologi pada saat ini dikenal sebagai badan usaha milik Negara;

- Bahwa benar ahli menerangkan Bank BRI termasuk ke dalam Perusahaan milik negara sehingga seluruh kegiatan termasuk kredit menggunakan keuangan negara karena di dalamnya meliputi kekayaan negara yang dikelola sendiri, kekayaan negara yang dikelola oleh pihak lain, dan kekayaan pihak lain yang dikelola oleh negara;
- Bahwa benar ahli menerangkan apabila terjadi perbuatan melawan hukum selama proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Bank salah satunya berkaitan dengan penyelenggaraan kredit KUR yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara salah satunya Bank BRI yang dimana dalam hal ini Bank BRI selaku Badan Usaha Milik Negara yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara ketika perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi negara;
- Bahwa benar ahli menerangkan kredit KUR tidak sama dengan kredit pada umumnya karena kredit KUR memperoleh subsidi dari pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat-masyarakat kelompok bawah dengan tujuan agar masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga masyarakat dapat memperoleh pendapatan
- Bahwa benar ahli menerangkan kerugian keuangan negara bukan ditimbulkan karena adanya pemberian subsidi dalam penyelenggaraan kredit KUR melainkan kerugian keuangan negara timbul karena penyelenggaraan kredit KUR dilakukan secara melawan hukum (tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur di dalam peraturan);
- Bahwa benar ahli menerangkan asuransi pada penyelenggaraan Kredit KUR berbeda dengan asuransi pada umumnya karena asuransi pada kredit KUR berfungsi untuk menutup kredit KUR yang mengalami kemacetan pembayaran yang bertujuan agar NPL (Non performing loan) pada bank tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank tersebut;
- Bahwa benar ahli menerangkan pemerintah mengeluarkan Lembaga asuransi dalam penyelenggaraan kredit KUR untuk menanggulangi

Halaman 97 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



kredit macet dengan tujuan agar NPL bank tidak melonjak signifikan ketika terjadi kemacetan dalam proses pembayaran kredit KUR;

- Bahwa benar ahli menerangkan asuransi tersebut dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengajukan kredit KUR fiktif/topengan/pinjam nama karena ketika terjadi kemacetan dalam proses pembayaran kredit maka asuransi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menutup kredit macet tersebut sehingga menimbulkan munculnya kasus-kasus kredit KUR fiktif/topengan/pinjam nama;
- Bahwa benar ahli menerangkan yang dimaksud dengan penutupan kredit KUR macet melalui asuransi adalah klaim asuransi yang dimana ketika asuransi tersebut di klaim maka kerugian yang dialami bank tersebut akan dikembalikan ke pihak bank;
- Bahwa ahli menerangkan meskipun asuransi tersebut dicairkan, akan tetapi kerugian yang dialami oleh Bank karena adanya perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan kredit KUR tersebut tetap dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara karena pada dasarnya kerugian keuangan negara tersebut tidak ditutup melalui proses klaim asuransi tersebut karena pada dasarnya asuransi tersebut milik negara sehingga negara yang menutupi kerugian keuangan negara yang dialami oleh Bank BRI selaku BUMN tersebut untuk meminimalisir turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terkecuali kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan oleh pihak yang bersangkutan;
- Bahwa benar ahli menerangkan kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai Tata Kelola Korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang;
- Bahwa benar ahli menerangkan kerugian keuangan negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum para pejabat pengelolanya dan/ pihak-pihak lain;

Halaman 98 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena:
- Uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;
- kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;
- Uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum;
- Asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum
- Bahwa benar ahli menerangkan kekurangan aset juga dapat terjadi karena uang yang seharusnya tidak keluar tetapi keluar dan uang yang seharusnya masuk tetapi tidak masuk;
- Bahwa benar ahli menerangkan perhitungan kerugian keuangan negara pada kasus penyelenggaraan kredit KUR BRI Kepanjen Unit 1 dihitung hanya besaran total pokok pinjaman dan tidak melibatkan bunga pinjaman serta pembayaran angsuran karena sesuai dengan definisi kerugian keuangan adanya kekurangan aset/kekayaan yang disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini kekurangan aset tersebut diakibatkan karena adanya dana yang dikeluarkan dalam bentuk pencairan kredit KUR yang seharusnya dana pencairan kredit KUR tersebut tidak dikeluarkan karena adanya proses penyelenggaraan kredit KUR yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa benar ahli menerangkan terdapat 3 aspek dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara yaitu sebagai berikut:
- Pihak yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara
- Pihak yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah penyidik berdasarkan data dan fakta yang ditemukan;
- Pihak yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara
- Pihak yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah auditor yang berada dalam sebuah Lembaga sehingga dalam hal ini bukan siapa pihak yang berhak menghitung melainkan siapa orang yang berhak menghitung seperti halnya auditor yang berasal dari BPKP ataupun auditor yang berasal dari KAP;
- Pihak yang menetapkan kerugian keuangan negara
- Pihak yang menetapkan kerugian keuangan negara adalah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi

Halaman 99 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa EDI SANTOSO bin SANARI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak mengubah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar terdakwa mencari calon nasabah BRI Unit Kepanjen yakni sejak terdakwa kenal dengan Saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah) pada tahun 2022.
- Bahwa benar cara terdakwa mencari calon nasabah adalah dengan cara saksi mengajak dan menjelaskan bahwa orang yang saksi ajak (calon nasabah kredit fiktif) akan mendapatkan imbalan dan tidak perlu melakukan angsuran ke Bank BRI Unit Kepanjen dengan syarat orang tersebut dapat saksi pinjam KTP dan KK nya, kemudian apabila sudah cair permohonan kreditnya akan mendapatkan imbalan (fee);
- Bahwa benar terdakwa merekrut orang ketiga untuk mencari calon nasabah kredit KUR;
- Bahwa benar terdakwa total calon nasabah yang dikumpulkan sekitar kurang lebih 100 nasabah;
- Bahwa benar terdakwa mengumpulkan fotocopy KTP dan KK untuk pengajuan permohonan kredit KUR yang kemudian diserahkan kepada Saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa benar Saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah) melengkapi dokumen-dokumen yang belum lengkap seperti SKU guna memenuhi persyaratan pengajuan kredit KUR;
- Bahwa benar terdakwa terhadap Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dijadikan dasar dalam pengajuan kredit adalah tidak benar sebab nasabah tersebut memang pada kenyataannya tidak memiliki usaha sebagai contoh nyata yakni Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah) memerintahkan Saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah) untuk mencari atau memalsukan jenis usaha yang disesuaikan dengan usia dari orang yang mengajukan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nasabah fiktif;
- Bahwa benar Saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah) memberikan arahan kepada terdakwa untuk mengantarkan calon nasabah ke Bank BRI Unit Kepanjen 1 pada saat pencairan dan saksi menunggu di luar kantor BRI Unit Kepanjen 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa setelah pencairan kredit KUR, kemudian Terdakwa menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada Saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa benar terdakwa memberikan uang imbalan kepada calon nasabah atas pinjam nama pengajuan kredit KUR atas arahan Saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa benar terdakwa pernah sekali memesan SKU fiktif kepada saudara Sutomo dengan menyerahkan fotocopy KTP dan pernah sekali mengambil SKU fiktif yang sudah diterbitkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar Saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah) pernah melakukan survey (on the spot) ke rumah dan tempat usaha calon nasabah atas arahan Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa menerangkan benar apabila calon nasabah tidak memiliki usaha maka hanya dilakukan foto selfie saja dengan calon nasabah atau menggunakan tempat usaha orang lain untuk bukti dokumentasi tempat usaha calon nasabah;
- Bahwa benar terdakwa memberikan motor bersama Saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah) kepada Saksi Irkham Priya Setiawan (dalam penuntutan terpisah) karena sudah mempermudah/meloloskan pengajuan kredit KUR fiktif;
- Bahwa benar angsuran kredit KUR dibayarkan oleh Saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya terdakwa berikan kepada orang yang terdakwa rekrut untuk mencari nasabah fiktif sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya terhadap orang yang menjadi nasabah fiktif mendapatkan uang rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan apabila Kredit Usaha Rakyat (KUR) cair secara tunai maka terdakwa memberikannya secara langsung setelah keluar dari BRI Unit Kepanjen yakni sebesar Rp. 3.000.000,- dan kemudian buku tabungan dan ATM terdakwa bawa untuk diserahkan kepada Saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa benar terdakwa memiliki Rumah alamat Jalan Katu, Kepanjen atas nama saksi sendiri yang didapat dengan cara membeli seharga 200 juta namun saat ini dijadikan agunan oleh saksi Anis Istanti (dalam penuntutan terpisah);

Halaman 101 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bandel Laporan hasil pemeriksaan Audit Internal PT BANK RAKYAT INDONESIA cabang Kepanjen Tanggal 09 Februari 2024;
2. 1 (satu) bandel Surat Keputusan Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK RAKYAT INDONESIA (PPK BISNIS MIKRO BRI);
3. 1 (satu) Bendel Surat Edaran Direksi Bank BRI nomor : SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
4. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bank BRI NOKEP : 242-DIR-JBR/04/2019 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
5. 1 (satu) bandel Surat edaran Bank BRI Nomor : SE.48-DIR/HCS/09/2020 Tentang Peraturan Disiplin.
6. 1 (satu) bandel Surat Keputusan Bank BRI Nokep. 405-KC-XVI/SDM/12/2020 Tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Kepanjen Tbk;
7. 1 (satu) bandel Modul 1 Tentang Ketentuan Pedoman BRILINK;
8. 1 (satu) bandel Data Kupedes Rakyat PT BANK RAKYAT INDONESIA beserta surat edaran Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 Tentang KUPEDES;
9. 1 (satu) bandel Jobdesk jabatan Kepala BRI UNIT pada PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk;
10. 1 (satu) bandel Deskripsi Jobdesk jabatan Mantri pada PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk;
11. 1 (satu) bandel Surat Keputusan PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Kantor cabang Kepanjen Nokep: 334/KC-XVI/SDM/12/2023 Tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Deskripsi jabatan Kepala BRI UNIT PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk;
12. 1 (satu) bandel Struktur Organisasi Unit Kepanjen I Tahun 2021-2023.
13. 1 (satu) bandel Surat Perjanjian kerjasama antara PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk dengan Anis Istanti Wahyuningtyas Tentang Layanan BRILINK Nomor: B.301.KC.XVI/OPS/5/2021;
14. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Abdul Rohman dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019574109
15. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Kris Wahyuni dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020520101
16. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Ahmad Yani dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020088109
17. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Hamid Ardi Hamzah dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019548108
18. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Khoirul Ashari dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019176105

Halaman 102 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Kholili dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019888100
20. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Sugeng Priyanto dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020368101
21. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Abd Shomad dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019190109
22. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Tuah dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201021682100
23. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Aris Setio Mugi dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019812109
24. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Fadilah dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018806105
25. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Melani Kurniawati dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019915101
26. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Moh Fadlol dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020460107
27. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Muhammad Irfan Fauz dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018759104
28. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Ngatmuji dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201017079103
29. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Nur Baitik dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018664105
30. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Rubiatun dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018380109.
31. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Taukit Sasmitro dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019232105
32. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Achmad Eko Wahyudi dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020367105.
33. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Djamanu dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018711106
34. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Eko Prasetyo Widodo dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019811103
35. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Eldi Yusufie Cahya dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019174103
36. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur M Didik Sukarno dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020456108
37. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Rizal Dwi Septian dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020097108
38. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Sunoto dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019573103
39. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Irmanto dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201016386109

Halaman 103 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Lilik Indahwati dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018726101
41. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Muriyadi dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020407109
42. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Dwi Ratna Sari dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020609109
43. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Emilia Astutik dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018333102
44. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Fitriyah dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019224102
45. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Sutrisno dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201016945107
46. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Sulistyaningsih dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019843100
47. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Oktaviana Listya Pr dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201017044108
48. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Mariati dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201021714101
49. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Agus Irianto dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201022566103
50. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Abdur Rohman Ffatta dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201021652105
51. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Suparman dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019886108
52. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Narendra Angger Lu dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201016993100.
53. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Nurhayati dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018044101
54. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Isnaeni dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020420107
55. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Dwi Puji Astuti dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018738108
56. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Danang Rizki dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020611106
57. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Mat Kosim dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020376104
58. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Mohammad Said dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020461103
59. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Siti Alia dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018918106
60. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Sukrianto dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201021292109
61. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kapanjen 1 atas nama Debitur Abd Majid dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018803107

Halaman 104 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Agus Supriadi dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020393106
63. 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Liatin dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020375108

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, menjadi salah satu lembaga keuangan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Bank BRI Unit 1 Kepanjen merupakan salah satu unit Bank BRI di bawah BRI Cabang Kepanjen yang merupakan bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan komposisi permodalan:
 - 53,19% milik Pemerintah Republik Indonesia,
 - 46,62 % umum (milik masyarakat).
2. Bahwa Bank BRI memiliki beberapa jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur antara lain sebagai berikut :
 - KUPedes (Kredit Umum Pedesaan) (s.29-DIR/KRD/05/2019 ttg KUPEDES)
 - KUR (Kredit Usaha Rakyat) (S.14- DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 maret 2022 tentang kur mikro dan supermikro)
 - KUPRA (Kredit Umum Pedesaan Rakyat) (B.11- DIR/MBD/01/2023 tanggal 3 januari 2023 tentang kupedes rakyat sd 100juta)
3. Bahwa syarat calon debitur untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen, berdasarkan SE 08 -DIR/KRD/01/2020 tentang kredit usaha rakyat mikro tanggal 31 januari 2020 antara lain :
 - a. Calon debitur harus mempunyai usaha produktif dan layak
 - b. Tidak sedang menikmati kredit investasi dan modal kerja.
 - c. Usaha layak dan aktif minimal 6 (enam) bulan.
 - d. KTP
 - e. Surat keterangan Usaha / Nomor Induk Berusaha

Halaman 105 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 september 2020 tentang Revisi ketentuan KUR MIKRO, batasan nominal yang bisa diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Debitur adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri diwajibkan on the spot ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan. Sebenarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dipersyaratkan adanya agunan, sehingga jika ada tambahan agunan yang diberikan oleh nasabah hal itu tidak dilakukan pengikatan jaminan;
6. Bahwa dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat melalui 3 (tiga) cara yakni :
 - a. Nasabah datang langsung ke Kantor Unit BRI, yakni calon Nasabah diterima oleh Customer Service (CS)/Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian dilanjutkan ke Kepala Unit, dalam hal ini Kepala Unit mendisposisi ke mantri sesuai wilayah kerjanya.
 - b. Nasabah yang berasal dari mantri, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri.
 - c. Nasabah dari Referral Agen BRILink, yakni calon nasabah masuk dalam aplikasi BRISpot Ka Unit, dan didisposisi oleh mantri.
7. Bahwa setelah mantri melakukan On The Spot (OTS) /Survey kepada nasabah, kemudian mantri mengunggah atau melakukan entry paket kredit di BRISpot pemrakarsa/mantra, terhadap paket kredit yang telah diprakarsai dan diunggah oleh mantri kemudian masuk ke BRISpot pemutus (Ka Unit), dan Ka Unit melakukan pengecekan di BRISpot;
8. Bahwa pegawai bank yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan seperti kunjungan nasabah yang mengajukan fasilitas kredit adalah pegawai di bagian kredit yang tugas dan tanggung jawabnya tercantum dalam *job desc* pegawai yakni *Relationship Manager* apabila di Unit dan *Account Manager* apabila di Cabang. Apabila data

Halaman 106 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



informasi serta keterangan yang dicantumkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya sesuai kondisi riil pada saat kunjungan, maka pegawai yang melakukan kunjungan tersebut yang bertanggung jawab. Namun demikian atasan dari pegawai tersebut juga harus melakukan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengetahui apakah Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tersebut benar atau tidak;

9. Bahwa apabila pemutus kredit (Kepala Unit) tidak meyakini dokumen atau berkas kredit yang diberikan oleh pemrakarsa kredit adalah *Relationship Manager* atau *Account Officer* pemutus kredit dapat melakukan wawancara kepada pemrakarsa kredit dan melakukan konfirmasi langsung kepada para calon debitur untuk meyakinkan pemutus kredit dalam memutuskan hingga mencairkan kredit tersebut. Sehingga pemutus kredit dan pemrakarsa kredit memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyalahgunaan dan penyelewengan dalam penyaluran kredit kepada debitur;
10. Bahwa pada bulan September 2021 sampai dengan Juni 2023, Bank BRI Unit Kepanjen I Kantor Cabang Kepanjen memberikan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA kepada debitur yang cukup banyak, namun dari sekian banyak debitur tersebut terdapat 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah;
11. Bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah tersebut, ternyata tidak diajukan secara sendiri melainkan nasabah yang berasal dari saksi Irkham Priya dan saksi Sebastian Hendra Pradana, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri dengan bantuan orang lain yaitu melalui pihak ketiga;
12. Bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA yang diajukan oleh calon debitur dengan bekerja sama dengan calo/pihak ketiga diantaranya adalah saksi Anis Istanti, Terdakwa Edi Santoso, saksi Isnaini Ulfa, saksi Tommy, saksi Sutomo, dan saksi Sholeh. Berkas – berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan *survey* atau *on the spot* oleh Mantri menjadi tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh Terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas begitu juga foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur dimanipulasi seakan – akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal

Halaman 107 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur fiktif yang dijanjikan oleh terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas;

13. Bahwa dalam pengajuan Kredit, Analisa atau Evaluasi Kredit, Persetujuan dan Putusan Kredit, Pencairan serta Penggunaan Dana Kredit KUR dan KUPRA pada BRI Unit Kepanjen 1, saksi Irkham Priya Setiawan dan saksi Sebastian Hendra Permana keduanya secara bersama sama selaku Pemrakarsa Kredit atau Mantri BRI Unit Kepanjen 1, sepakat mengusulkan kepada Pemutus Kredit saksi Yusuf Wibisono yang calon debiturnya berasal dari pihak ketiga, yaitu saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, Terdakwa Edi Santoso, dan saksi Sutomo serta pihak ketiga lainnya (saksi Isnaeni Ulfa, saksi Ririn Dwi K, saksi Winanti, saksi Eka Tarina, saksi Sholeh, saksi Tommy);
14. Bahwa dalam pengajuan Kredit, Analisa atau Evaluasi Kredit, Persetujuan dan Putusan Kredit, Pencairan serta Penggunaan Dana Kredit KUR dan KUPRA pada BRI Unit Kepanjen 1, saksi Irkham Priya Setiawan dan saksi Sebastian Hendra Pradana keduanya secara bersama sama selaku Pemrakarsa Kredit atau Mantri BRI Unit Kepanjen 1, sepakat mengusulkan kepada Pemutus Kredit saksi Yusuf Wibisono yang calon debiturnya berasal dari pihak ketiga, yaitu saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, Terdakwa Edi Santoso, dan saksi Sutomo serta pihak ketiga lainnya (saksi Isnaeni Ulfa, saksi Ririn Dwi K, saksi Winanti, saksi Eka Tarina, saksi Sholeh, saksi Tommy);
15. Bahwa dalam pengajuan Kredit dari 93 (sembilan puluh tiga) calon debitur termasuk 15 (lima belas) calon debitur yang mengajukan permohonan KUR secara mandiri, sedangkan sisanya sebanyak 78, calon debitur (71 KUR dan 7 KUPRA) tidak mengajukan surat permohonan kredit dan tidak menyebutkan jumlah besaran kredit yang dibutuhkan;
16. Bahwa saksi Irkham Priya Setiawan meminta kepada saksi Anis Istanti Wahyuningtyas untuk mencari calon debitur, kemudian saksi Anis Istanti Wahyuningtyas meminta kepada Terdakwa Edi santoso untuk mencari calon debitur KUR dan KUPRA. Selanjutnya Terdakwa Edi Santoso mengumpulkan foto copy KTP kemudian diserahkan ke saksi Anis Istanti Wahyuningtyas selaku Agen BRILINK, lalu foto copy KTP dan KK tersebut diserahkan kepada Saksi Sutomo selaku Kaur Pemerintahan Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kab. Malang untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang di lampirkan di dalam permohonan KUR

Halaman 108 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



atau KUPRA. Kemudian Saksi Sutomo menerbitkan SKU fiktif sebanyak 78 SKU dimana debitur 78 yang mengajukan kredit KUR dan KUPRA ke BRI Unit Kepanjen 1 tidak mempunyai usaha sama sekali, namun atas permintaan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, saksi Sutomo menerbitkan SKU yang ditandatangani sendiri atas penerbitan SKU tersebut saksi Anis Istanti Wahyuningtyas memberi imbalan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per surat keterangan usaha (SKU). Selanjutnya setelah lengkap foto copy KTP, KK dan SKU tersebut Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas menyerahkan kepada saksi Irkham Priya Setiawan selaku untuk di ajukan pinjaman KUR maupun KUPRA masing-masing mendapatkan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

17. Bahwa setelah permohonan KUR dan KUPRA diterima oleh Saksi Irkham Priya Setiawan, kemudian Saksi Irkham Priya Setiawan meminta saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso untuk mengambil Foto tempat usaha sebagai kelengkapan pencairan KUR dan KUPRA.
18. Bahwa kemudian saksi Irkham Priya Setiawan memberitahu saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dan terdakwa Edi Santoso agar calon debitur yang diajukan oleh saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dan terdakwa Edi Santoso datang ke BRI Unit 1 Kepanjen untuk melakukan pencairan dan Terdakwa Edi Santoso menyampaikan kepada debitur-debitur yang diajukan oleh Terdakwa Edi Santoso yang datang sesuai dengan jadwal yang diajukan oleh Terdakwa Edi Santoso.
19. Bahwa selanjutnya para calon debitur datang ke BRI Unit Kepanjen 1 sesuai jadwal yang di tentukan, dengan membawa KTP asli dan bertemu *Customer service* dan di buatkan buku tabungan serta ATM, setelah itu calon debitur menandatangani perjanjian kredit di depan teller untuk melakukan pencairan kredit KUR maupun KUPRA.
20. Bahwa Terdakwa Edi Santoso pada saat pencairan KUR dan KUPRA menunggu debitur diluar kantor BRI Unit Kepanjen 1, untuk meminta uang pencairan tersebut yang masing-masing besarnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) serta ATM dan Buku Tabungan, selanjutnya Terdakwa Edi Santoso memberi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per debitur sebagai fee dan kemudian Terdakwa Edi Santoso menyerahkan sisa uang pencairan tersebut kepada saksi Anis Istanti Wahyuningtyas.



21. Bahwa kredit KUR yang diajukan oleh saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso mengalami kemacetan (debitur tidak mengangsur sama sekali) kemudian dilakukan audit secara internal BRI dan ditemukan bahwa pencairan kredit KUR dan KUPRA BRI yang di cairkan oleh BRI Unit Kepanjen 1 telah dipergunakan oleh pihak ketiga yaitu saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, terdakwa Edi Santoso, Saksi Irkham Priya Setiawan, Saksi Sutomo, Saksi Isnaeni Ulfa, Saksi Ririn Dwi K, Saksi Eka Tarina, Saksi Sholeh, dan para debitur tersebut tidak mempunyai usaha.
22. Bahwa pencairan (Penyaluran) Kredit kepada 78 (tujuh puluh delapan) Debitur senilai Rp 4.040.000.000,00 (empat milyar empat puluh juta rupiah) tidak dipergunakan untuk modal usaha sesuai dengan tujuan permohonan kredit, namun digunakan secara bersama-sama untuk kepentingan pribadi Mantri/AO (*Account Officer*) dan Pihak Ketiga yaitu antara lain terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti ;
23. Bahwa dasar terjadinya kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 karena terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kepanjen 1 Cabang BRI Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2021 - 2023, yang dilakukan oleh Terdakwa Edi Santoso yaitu :
 - a. Membantu mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai persyaratan pinjaman kredit KUR dan KUPRA (nasabah fiktif) atas permintaan Saksi Irkham Priya Setiawan dan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas serta kepentingan pribadi.
 - b. Mendapatkan nasabah fiktif dengan cara memberikan komisi dan meyakinkan calon nasabah fiktif tersebut tidak perlu mengangsur pinjaman kredit ke BRI Unit Kepanjen 1.
 - c. Bersama-sama dengan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas melakukan survei terhadap calon nasabah fiktif
 - d. Menyiapkan data kelengkapan persyaratan pinjaman kredit KUR dan KUPRA bersama Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas atas perintah Saksi Irkham Priya Setiawan apabila calon nasabah fiktif tidak mempunyai usaha dengan membuat SKU palsu dan foto tempat usaha orang lain.
 - e. Debitur yang direkrut tidak membuat Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman, namun hanya mengumpulkan berkas KK, KTP, Surat Nikah dan Surat Kematian apabila salah satu dari keluarga ada yang meninggal.



24. Bahwa terdakwa Edi Santoso dan Saksi Anis Istanti memberikan 1 unit sepeda motor Honda Vario 150cc, seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada saksi Irkham Priya sebagai ucapan terimakasih atas kelancaran kredit KUR yang diajukan oleh terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas.
25. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yusuf Wibisono, Saksi Ikham Priya, dan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dalam proses pengajuan dan pemutusan pemberian kredit terhadap 78 (tujuh puluh delapan) Debitur yang tidak sesuai prosedur, mengakibatkan tidak terbayarnya angsuran kredit dari 78 Debitur / Nasabah dan menimbulkan kredit Macet (Kolek 5) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Bank BRI Unit Kepanjen 1, atau sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan Nomor : Nomor: KSPY/LAPNA-01.K/I/2025 tanggal 31 Januari 2025;

Berdasarkan metode sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh hasil kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 sebesar **Rp 4.040.000.000,00** (Empat Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) sebagai berikut:

a.	Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada 93 debitur KUR Mikro dan KUPRA	:	Rp4.850.000.000,00
b.	Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya diberikan (dicairkan) kepada 15 debitur KUR Mikro (Lihat Lampiran 9-3)	:	Rp 810.000.000,00
c.	Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya diberikan (dicairkan) kepada 78 debitur KUR Mikro dan KUPRA	:	Rp 0,00
d.	Jumlah kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 (a – b – c)	:	<u>Rp4.040.000.000,00</u>

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 111 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama EDI SANTOSO Alias EDI Bin SANARI ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa EDI SANTOSO Alias EDI Bin SANARI sebagai calo/Pihak ketiga dalam hal pengajuan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Kepanjen 1 Kepanjen tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa adalah seorang Laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang

Halaman 112 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu: bahwa Bank BRI memiliki beberapa jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUPedes (Kredit Umum Pedesaan) (s.29-DIR/KRD/05/2019 ttg KUPEDES)
- KUR (Kredit Usaha Rakyat) (S.14- DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 maret 2022 tentang kur mikro dan supermikro)
- KUPRA (Kredit Umum Pedesaan Rakyat) (B.11- DIR/MBD/01/2023 tanggal 3 januari 2023 tentang kupedes rakyat sd 100juta)

Menimbang, bahwa syarat calon debitur untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen, berdasarkan SE 08 -DIR/KRD/01/2020 tentang kredit usaha rakyat mikro tanggal 31 januari 2020 antara lain :

- a. Calon debitur harus mempunyai usaha produktif dan layak
- b. Tidak sedang menikmati kredit investasi dan modal kerja.
- c. Usaha layak dan aktif minimal 6 (enam) bulan.
- d. KTP
- e. Surat keterangan Usaha / Nomor Induk Berusaha

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 september 2020 tentang Revisi ketentuan KUR MIKRO, batasan nominal yang bisa diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Debitur adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri di wajibkan on the spot ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan. Sebenarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dipersyaratkan adanya agunan, sehingga jika ada tambahan agunan yang diberikan oleh nasabah hal itu tidak dilakukan pengikatan jaminan;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat melalui 3 (tiga) cara yakni :

- a. Nasabah datang langsung ke Kantor Unit BRI, yakni calon Nasabah diterima oleh Customer Service (CS)/Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian dilanjutkan ke Kepala Unit, dalam hal ini Kepala Unit mendisposisi ke mantri sesuai wilayah kerjanya.

Halaman 114 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Nasabah yang berasal dari mantri, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri.
- c. Nasabah dari Referral Agen BRILink, yakni calon nasabah masuk dalam aplikasi BRISpot Ka Unit, dan didisposisi oleh mantri.

Menimbang, bahwa setelah mantri melakukan On The Spot (OTS) /Survey kepada nasabah, kemudian mantri mengunggah atau melakukan entry paket kredit di BRISpot pemrakarsa/mantra, terhadap paket kredit yang telah diprakarsai dan diunggah oleh mantri kemudian masuk ke BRISpot pemutus (Ka Unit), dan Ka Unit melakukan pengecekan di BRISpot;

Menimbang, bahwa pegawai bank yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan seperti kunjungan nasabah yang mengajukan fasilitas kredit adalah pegawai di bagian kredit yang tugas dan tanggung jawabnya tercantum dalam *job desc* pegawai yakni *Relationship Manager* apabila di Unit dan *Account Manager* apabila di Cabang. Apabila data informasi serta keterangan yang dicantumkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya sesuai kondisi riil pada saat kunjungan, maka pegawai yang melakukan kunjungan tersebut yang bertanggung jawab. Namun demikian atasan dari pegawai tersebut juga harus melakukan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengetahui apakah Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tersebut benar atau tidak;

Menimbang, bahwa apabila pemutus kredit (Kepala Unit) tidak meyakini dokumen atau berkas kredit yang diberikan oleh pemrakarsa kredit adalah *Relationship Manager* atau *Account Officer* pemutus kredit dapat melakukan wawancara kepada pemrakarsa kredit dan melakukan konfirmasi langsung kepada para calon debitur untuk meyakinkan pemutus kredit dalam memutuskan hingga mencairkan kredit tersebut. Sehingga pemutus kredit dan pemrakarsa kredit memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyalahgunaan dan penyelewengan dalam penyaluran kredit kepada debitur;

Menimbang, bahwa mekanisme kredit pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen, Berdasarkan Surat Edaran BRI Nomor SE.08-DIR/KRD/01/2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah antara lain sebagai berikut :

- Permohonan secara individual oleh calon debitur baik secara manual atau aplikasi pinjaman di BRI

Halaman 115 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Dilakukan Prakarsa dan Analisa kelayakan kredit oleh pejabat yang berwenang melalui aplikasi pinjaman kredit dan harus lulus scoring dari sistem aplikasi pinjaman dan telah di cek pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK)
- Setelah dilakukan Prakarsa dan Analisa pengajuan diputus oleh pemutus sesuai kewenangan yang berlaku
- Setelah dilakukan putusan maka dilakukan perjanjian kredit antara calon debitur dan BRI.
- Bahwa terhadap permohonan Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Debitur, harus mengikuti seluruh mekanisme sebagaimana yang digambarkan di atas, dan hasilnya dinyatakan semuanya memenuhi persyaratan. Jika semua itu sudah dilalui, barulah permohonan debitur tersebut disetujui dan diproses

Menimbang, bahwa pada bulan September 2021 sampai dengan Juni 2023, Bank BRI Unit Kepanjen I Kantor Cabang Kepanjen memberikan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA kepada debitur yang cukup banyak, namun dari sekian banyak debitur tersebut terdapat 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah;

Menimbang, bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah tersebut, ternyata tidak diajukan secara sendiri melainkan nasabah yang berasal dari saksi Irkham Priya dan saksi Sebastian Hendra Pradana, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri dengan bantuan orang lain yaitu melalui pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA yang diajukan oleh calon debitur dengan bekerja sama dengan calo/pihak ketiga diantaranya adalah saksi Anis Istanti, Terdakwa Edi Santoso, saksi Isnaini Ulfa, saksi Tommy, saksi Sutomo, dan saksi Sholeh. Berkas – berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan *survey* atau *on the spot* oleh Mantri menjadi tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh Terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas begitu juga foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur dimanipulasi seakan – akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur fiktif yang dijanjikan oleh terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas;



Menimbang, bahwa dalam pengajuan Kredit, Analisa atau Evaluasi Kredit, Persetujuan dan Putusan Kredit, Pencairan serta Penggunaan Dana Kredit KUR dan KUPRA pada BRI Unit Kepanjen 1, saksi Irkham Priya Setiawan dan saksi Sebastian Hendra Permana keduanya secara bersama sama selaku Pemrakarsa Kredit atau Mantri BRI Unit Kepanjen 1, sepakat mengusulkan kepada Pemutus Kredit saksi Yusuf Wibisono yang calon debiturnya berasal dari pihak ketiga, yaitu saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, Terdakwa Edi Santoso, dan saksi Sutomo serta pihak ketiga lainnya (saksi Isnaeni Ulfa, saksi Ririn Dwi K, saksi Winanti, saksi Eka Tarina, saksi Sholeh, saksi Tommy);

Menimbang, bahwa dalam pengajuan Kredit, Analisa atau Evaluasi Kredit, Persetujuan dan Putusan Kredit, Pencairan serta Penggunaan Dana Kredit KUR dan KUPRA pada BRI Unit Kepanjen 1, saksi Irkham Priya Setiawan dan saksi Sebastian Hendra Pradana keduanya secara bersama sama selaku Pemrakarsa Kredit atau Mantri BRI Unit Kepanjen 1, sepakat mengusulkan kepada Pemutus Kredit saksi Yusuf Wibisono yang calon debiturnya berasal dari pihak ketiga, yaitu saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, Terdakwa Edi Santoso, dan saksi Sutomo serta pihak ketiga lainnya (saksi Isnaeni Ulfa, saksi Ririn Dwi K, saksi Winanti, saksi Eka Tarina, saksi Sholeh, saksi Tommy);

Menimbang, bahwa dalam pengajuan Kredit dari 93 (sembilan puluh tiga) calon debitur termasuk 15 (lima belas) calon debitur yang mengajukan permohonan KUR secara mandiri, sedangkan sisanya sebanyak 78, calon debitur (71 KUR dan 7 KUPRA) tidak mengajukan surat permohonan kredit dan tidak menyebutkan jumlah besaran kredit yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa saksi Irkham Priya Setiawan meminta kepada saksi Anis Istanti Wahyuningtyas untuk mencari calon debitur, kemudian saksi Anis Istanti Wahyuningtyas meminta kepada Terdakwa Edi santoso untuk mencari calon debitur KUR dan KUPRA. Selanjutnya Terdakwa Edi Santoso mengumpulkan foto copy KTP kemudian diserahkan ke saksi Anis Istanti Wahyuningtyas selaku Agen BRILINK, lalu foto copy KTP dan KK tersebut diserahkan kepada Saksi Sutomo selaku Kaur Pemerintahan Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kab. Malang untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang di lampirkan di dalam permohonan KUR atau KUPRA. Kemudian Saksi Sutomo menerbitkan SKU fiktif sebanyak 78 SKU dimana debitur 78 yang mengajukan kredit KUR dan KUPRA ke BRI Unit Kepanjen 1 tidak mempunyai usaha sama sekali, namun atas permintaan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas,

Halaman 117 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sutomo menerbitkan SKU yang ditandatangani sendiri atas penerbitan SKU tersebut saksi Anis Istanti Wahyuningtyas memberi imbalan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per surat keterangan usaha (SKU). Selanjutnya setelah lengkap foto copy KTP, KK dan SKU tersebut Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas menyerahkan kepada saksi Irkham Priya Setiawan selaku untuk di ajukan pinjaman KUR maupun KUPRA masing-masing mendapatkan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa setelah permohonan KUR dan KUPRA diterima oleh Saksi Irkham Priya Setiawan, kemudian Saksi Irkham Priya Setiawan meminta saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso untuk mengambil Foto tempat usaha sebagai kelengkapan pencairan KUR dan KUPRA.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Irkham Priya Setiawan memberitahu saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dan terdakwa Edi Santoso agar calon debitur yang diajukan oleh saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dan terdakwa Edi Santoso datang ke BRI Unit 1 Kepanjen untuk melakukan pencairan dan Terdakwa Edi Santoso menyampaikan kepada debitur-debitur yang diajukan oleh Terdakwa Edi Santoso yang datang sesuai dengan jadwal yang diajukan oleh Terdakwa Edi Santoso.

Menimbang, bahwa selanjutnya para calon debitur datang ke BRI Unit Kepanjen 1 sesuai jadwal yang di tentukan, dengan membawa KTP asli dan bertemu *Customer service* dan di buat buku tabungan serta ATM, setelah itu calon debitur menandatangani perjanjian kredit di depan teller untuk melakukan pencairan kredit KUR maupun KUPRA.

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Santoso pada saat pencairan KUR dan KUPRA menunggu debitur diluar kantor BRI Unit Kepanjen 1, untuk meminta uang pencairan tersebut yang masing-masing besarnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) serta ATM dan Buku Tabungan, selanjutnya Terdakwa Edi Santoso memberi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per debitur sebagai fee dan kemudian Terdakwa Edi Santoso menyerahkan sisa uang pencairan tersebut kepada saksi Anis Istanti Wahyuningtyas.

Menimbang, bahwa kredit KUR yang diajukan oleh saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso mengalami kemacetan (debitur tidak mengangsur sama sekali) kemudian dilakukan audit secara internal BRI dan ditemukan bahwa pencairan kredit KUR dan KUPRA BRI yang di cairkan oleh BRI Unit Kepanjen 1 telah dipergunakan oleh pihak ketiga yaitu saksi Anis Istanti

Halaman 118 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningtyas, terdakwa Edi Santoso, saksi Irkham Priya Setiawan, saksi Sutomo, saksi Isnaeni Ulfa, saksi Ririn Dwi K, saksi Eka Tarina, saksi Sholeh, dan para debitur tersebut tidak mempunyai usaha.

Menimbang, bahwa pencairan (Penyaluran) Kredit kepada 78 (tujuh puluh delapan) Debitur senilai Rp 4.040.000.000,00 (empat milyar empat puluh juta rupiah) tidak dipergunakan untuk modal usaha sesuai dengan tujuan permohonan kredit, namun digunakan secara bersama-sama untuk kepentingan pribadi Mantri/AO (*Account Officer*) dan Pihak Ketiga yaitu antara lain terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti ;

Menimbang, bahwa terdakwa Edi Santoso dan Saksi Anis Istanti memberikan 1 unit sepeda motor Honda Vario 150cc, seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada saksi Irkham Priya sebagai ucapan terimakasih atas kelancaran kredit KUR yang diajukan oleh terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Yusuf Wibisono, saksi Ikham Priya, dan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dalam proses pengajuan dan pemutusan pemberian kredit terhadap 78 (tujuh puluh delapan) Debitur yang tidak sesuai prosedur, mengakibatkan tidak terbayarnya angsuran kredit dari 78 Debitur / Nasabah dan menimbulkan kredit Macet (Kolek 5) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Bank BRI Unit Kepanjen 1, atau sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan Nomor : Nomor: KSPY/LAPNA-01.K/I/2025 tanggal 31 Januari 2025; Berdasarkan metode sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh hasil kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 sebesar **Rp 4.040.000.000,00** (Empat Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) sebagai berikut:

e.	Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada 93 debitur KUR Mikro dan KUPRA	: Rp4.850.000.000,00
f.	Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya diberikan (dicairkan) kepada 15 debitur KUR Mikro (Lihat Lampiran 9-3)	: Rp 810.000.000,00
g.	Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya diberikan (dicairkan) kepada 78 debitur KUR Mikro dan KUPRA	: Rp 0,00
h.	Jumlah kerugian keuangan negara cq. BRI Unit	: <u>Rp4.040.000.000,00</u>

Halaman 119 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Kepanjen 1 (a – b – c)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terdakwa Edi Santoso bersama-sama dengan saksi Anis Istanti, saksi Irkham Priya Setiawan dan saksi Yusuf Wibisono **secara melawan hukum** bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
6. SE Direksi BRI Nomor SE.48-Dir/HCS/09/2020, tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin pada Matriks Pelanggaran Fundamental, diantaranya pada point :
 - a. CRD 6: Memprakarsasi / memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. CRD 8: Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap tempat usaha, agunan maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. CRD 12: Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur / pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - d. CRD 28: Memberikan kredit fiktif dan/atau topengan dan/atau tempelan.
 - e. CRD 29: Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau debitur / calon debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Edaran Bank BRI SE.08-DIR/KRD/01/2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagai berikut:

a. Permohonan secara individual oleh calon debitur baik secara manual atau aplikasi pinjaman di BRI, sedangkan pada permohonan kredit ini dilakukan melalui pihak ketiga atau calo menginisiatifkan kepada calon debitur untuk melakukan peminjaman KUR atau KUPRA pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen.

Bahwa Terdakwa Edi Santoso merupakan calo atau pihak ketiga dengan cara memasukkan nasabah fiktif, yaitu memberikan komisi dan meyakinkan calon nasabah fiktif tersebut tidak perlu mengangsur pinjaman kredit ke BRI Unit Kepanjen 1.

Bahwa Terdakwa Edi Santoso bersama-sama dengan Saksi Anis Istanti berpura-pura melakukan survei terhadap calon nasabah fiktif.

Bahwa Terdakwa Edi Santoso menyiapkan data kelengkapan persyaratan pinjaman kredit KUR dan KUPRA bersama Saksi Anis Istanti atas perintah Saksi Irkham Priya Setiawan apabila calon nasabah fiktif tidak mempunyai usaha dengan membuat SKU palsu dan foto tempat usaha orang lain dengan bantuan Saksi Sutomo.

b. Dilakukan prakarsa dan analisa kelayakan kredit oleh pejabat yang berwenang melalui aplikasi pinjaman kredit dan harus lulus scoring dari sistem aplikasi pinjaman dan telah di cek pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK), sedangkan terdakwa Edi santoso berperan menyiapkan segala dokumen pendukung nasabah fiktif dan diteruskan kepada Saksi Anis istanti kemudian kepada mantri Saksi Irkham priya setiawan.

c. Setelah dilakukan prakarsa dan analisa oleh pemrakarsa kredit, selanjutnya diajukan kepada terdakwa selaku pemutus kredit untuk diputuskan sesuai kewenangan yang berlaku, sedangkan pada faktanya nasabah datang ke kantor BRI untuk dilakukan perjanjian kredit namun uang pencairan tidak digunakan oleh nasabah melainkan diambil sendiri dan dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dan dibagi dengan Terdakwa Edi santoso.

8. Surat Edaran Direksi BRI nomor: SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 dan nomor: SE.07-DIR/KRD/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Usaha Rakyat Super Mikro.

Halaman 121 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Calon penerima KUR Mikro:
 - a. KUR Mikro tidak diperkenankan diberikan kepada debitur yang sedang atau sudah pernah mendapatkan KUR Kecil;
 - b. Harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 bulan;
 - c. Wajib memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik; dan
 - d. Calon penerima KUR Mikro dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 **wajib** memiliki **NPWP**

9. Surat Edaran Direksi BRI nomor: SE.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 dan nomor: SE.07-DIR/KRD/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Usaha Rakyat Super Mikro, Harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal 6 bulan, namun para debitur fiktif ini tidak mempunyai usaha yang produktif dan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dan Terdakwa Edi santoso memalsukan dokumen usaha dengan berpura-pura calon debitur memiliki tempat usaha, dengan kata lain, debitur tidak memiliki usaha alias fiktif.

10. Surat Keterangan Direksi BRI NOKEP: PP.16-DIR/KRD/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-Bisnis Mikro) PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 30 Desember 2020, petugas Brilink melakukan tugas dan fungsi yakni melakukan pengecekan & verifikasi kembali seperti KTP, Kartu Keluarga, dan SKU yang tertuang pada aplikasi BRIsport terhadap para debitur, sedangkan pejabat yang dianggap lalai dalam analisa dokumen kredit dengan hanya mempercayai dokumen kredit atau syarat kredit dari Terdakwa Edi Santoso yang berposisi sebagai calo atau pihak ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahawa unsur “secara melawan hukum” sebagaimana telah dipertimbangkan diatas haruslah merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga meskipun suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 122 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “perbuatan memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bahwa pengertian “memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa. Bahwa penambahan kekayaan tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/ Pid/ 1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti telah terungkap di persidangan, bahwa Bank BRI memiliki beberapa jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur antara lain sebagai berikut :

- KUPedes (Kredit Umum Pedesaan) (s.29-DIR/KRD/05/2019 ttg KUPEDES)
- KUR (Kredit Usaha Rakyat) (S.14- DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 maret 2022 tentang kur mikro dan supermikro)
- KUPRA (Kredit Umum Pedesaan Rakyat) (B.11- DIR/MBD/01/2023 tanggal 3 januari 2023 tentang kupedes rakyat sd 100juta)

Halaman 123 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat calon debitur untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen, berdasarkan SE 08 -DIR/KRD/01/2020 tentang kredit usaha rakyat mikro tanggal 31 januari 2020 antara lain :

- a. Calon debitur harus mempunyai usaha produktif dan layak
- b. Tidak sedang menikmati kredit investasi dan modal kerja.
- c. Usaha layak dan aktif minimal 6 (enam) bulan.
- d. KTP
- e. Surat keterangan Usaha / Nomor Induk Berusaha

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri diwajibkan on the spot ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan. Sebenarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dipersyaratkan adanya agunan, sehingga jika ada tambahan agunan yang diberikan oleh nasabah hal itu tidak dilakukan pengikatan jaminan;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2021 sampai dengan Juni 2023, Bank BRI Unit Kepanjen I Kantor Cabang Kepanjen memberikan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA kepada debitur yang cukup banyak, namun dari sekian banyak debitur tersebut terdapat 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah;

Menimbang, bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah tersebut, ternyata tidak diajukan secara sendiri melainkan nasabah yang berasal dari saksi Irkham Priya dan saksi Sebastian Hendra Pradana, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri dengan bantuan orang lain yaitu melalui pihak ketiga yaitu saksi Anis Istanti, Terdakwa Edi Santoso ;

Menimbang, bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA yang diajukan oleh calon debitur dengan bekerja sama dengan calo/pihak ketiga diantaranya adalah saksi Anis Istanti, Terdakwa Edi Santoso, saksi Isnaini Ulfa, saksi Tommy, saksi Sutomo, dan saksi Sholeh. Berkas – berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan survey atau on the spot oleh Mantri menjadi tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh Terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas begitu juga foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur dimanipulasi seakan – akan calon

Halaman 124 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur fiktif yang dijanjikan oleh terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan Kredit dari 93 (sembilan puluh tiga) calon debitur termasuk 15 (lima belas) calon debitur yang mengajukan permohonan KUR secara mandiri, sedangkan sisanya sebanyak 78, calon debitur (71 KUR dan 7 KUPRA) tidak mengajukan surat permohonan kredit dan tidak menyebutkan jumlah besaran kredit yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa saksi Irkham Priya Setiawan meminta kepada saksi Anis Istanti Wahyuningtyas untuk mencari calon debitur, kemudian saksi Anis Istanti Wahyuningtyas meminta kepada Terdakwa Edi Santoso untuk mencari calon debitur KUR dan KUPRA. Selanjutnya Terdakwa Edi Santoso mengumpulkan foto copy KTP kemudian diserahkan ke saksi Anis Istanti Wahyuningtyas selaku Agen BRILINK, lalu foto copy KTP dan KK tersebut diserahkan kepada Saksi Sutomo selaku Kaur Pemerintahan Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kab. Malang untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang di lampirkan di dalam permohonan KUR atau KUPRA. Kemudian Saksi Sutomo menerbitkan SKU fiktif sebanyak 78 SKU dimana debitur 78 yang mengajukan kredit KUR dan KUPRA ke BRI Unit Kepanjen 1 tidak mempunyai usaha sama sekali, namun atas permintaan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, saksi Sutomo menerbitkan SKU yang ditandatangani sendiri atas penerbitan SKU tersebut saksi Anis Istanti Wahyuningtyas memberi imbalan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per surat keterangan usaha (SKU). Selanjutnya setelah lengkap foto copy KTP, KK dan SKU tersebut Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas menyerahkan kepada saksi Irkham Priya Setiawan untuk di ajukan pinjaman KUR maupun KUPRA masing-masing mendapatkan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Santoso pada saat pencairan KUR dan KUPRA menunggu debitur diluar kantor BRI Unit Kepanjen 1, untuk meminta uang pencairan tersebut yang masing-masing besarnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) serta ATM dan Buku Tabungan, selanjutnya Terdakwa Edi Santoso memberi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per debitur sebagai fee dan kemudian Terdakwa Edi Santoso menyerahkan sisa uang pencairan tersebut kepada saksi Anis Istanti Wahyuningtyas.

Halaman 125 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencairan (Penyaluran) Kredit kepada 78 (tujuh puluh delapan) Debitur senilai Rp 4.040.000.000,00 (empat milyar empat puluh juta rupiah) tidak dipergunakan untuk modal usaha sesuai dengan tujuan permohonan kredit, namun digunakan secara bersama-sama untuk kepentingan pribadi Mantri/AO (*Account Officer*) dan Pihak Ketiga yaitu antara lain terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pihak Ketiga terhadap pencairan KUR Mikro dan KUPRA pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen tanpa melalui proses yang seharusnya dilakukan, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain, sebagai berikut :

- a. Saksi Irkham Priya Setiawan, selaku Pemrakarsa Kredit/Mantri BRI Unit Kepanjen 1 mengusulkan kepada saksi Yusuf Wibisono (Kepala Unit BRI Kepanjen 1) selaku Pemutus Kredit yang calon debiturnya berasal dari pihak ketiga, yaitu Saksi Anis Istanti W (*Pereferral*/Agen BRILink), Terdakwa Edi Santoso (swasta), dan Saksi Sutomo (Kasi Pemerintahan Desa Jenggolo) serta pihak ketiga lainnya yaitu Saksi Isnaeni Ulfa, Saksi Ririn Dwi Ariyanti, Saksi Winanti, Saksi Eka Tarina, Saksi Wiwin Sholeh, Saksi Tommy) dengan rincian sebagai berikut: Saksi Irkham Priya Setiawan sebanyak 10 Debitur sebesar Rp 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Saksi Sebastian Hendra Pradana (Mantri) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari debitur Sri Luningsih;
- c. Saksi Anis Istanti (Pihak Ketiga) sebesar Rp1.385.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang berasal dari 27 (dua puluh tujuh) debitur;
- d. Terdakwa Edi Santoso (Pihak Ketiga) sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari 18 (delapan belas) debitur;
- e. Saksi Sutomo (Pihak Ketiga) sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari 4 (empat) debitur;
- f. Saksi Ririn Dwi K (Pihak Ketiga) sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari 4 (empat) debitur;
- g. Saksi Isnaini Ulfa (Pihak Ketiga) sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang berasal dari 5 (lima) debitur;
- h. Saksi Sholeh (Pihak Ketiga) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari 3 (tiga) debitur;

Halaman 126 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



i. Pihak Ketiga Lainnya yang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) debitur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah :

a. Merugikan Keuangan Negara.

Menurut penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Perekonomian Negara.

Yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dalam unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini adalah bersifat alternatif. Jadi untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan

Halaman 127 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satunya saja apakah perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, menjadi salah satu lembaga keuangan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Bank BRI Unit 1 Kepanjen merupakan salah satu unit Bank BRI di bawah BRI Cabang Kepanjen yang merupakan bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan komposisi permodalan:

- 53,19% milik Pemerintah Republik Indonesia,
- 46,62 % umum (milik masyarakat).

Menimbang, bahwa pada bulan September 2021 sampai dengan Juni 2023, Bank BRI Unit Kepanjen I Kantor Cabang Kepanjen memberikan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA kepada debitur yang cukup banyak, namun dari sekian banyak debitur tersebut terdapat 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah;

Menimbang, bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah tersebut, ternyata tidak diajukan secara sendiri melainkan nasabah yang berasal dari saksi Irkham Priya dan saksi Sebastian Hendra Pradana, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri dengan bantuan orang lain yaitu melalui pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan Kredit, Analisa atau Evaluasi Kredit, Persetujuan dan Putusan Kredit, Pencairan serta Penggunaan Dana Kredit KUR dan KUPRA pada BRI Unit Kepanjen 1, saksi Irkham Priya Setiawan dan saksi Sebastian Hendra Permana keduanya secara bersama sama selaku Pemrakarsa Kredit atau Mantri BRI Unit Kepanjen 1, sepakat mengusulkan kepada Pemutus Kredit saksi Yusuf Wibisono yang calon debiturnya berasal dari pihak ketiga, yaitu saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, Terdakwa Edi Santoso, dan saksi Sutomo serta pihak ketiga lainnya (saksi Isnaeni Ulfa, saksi Ririn Dwi K, saksi Winanti, saksi Eka Tarina, saksi Sholeh, saksi Tommy);

Halaman 128 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencairan (Penyaluran) Kredit kepada 78 (tujuh puluh delapan) Debitur senilai Rp 4.040.000.000,00 (empat milyar empat puluh juta rupiah) tidak dipergunakan untuk modal usaha sesuai dengan tujuan permohonan kredit, namun digunakan secara bersama-sama untuk kepentingan pribadi Mantri/AO (*Account Officer*) dan Pihak Ketiga yaitu antara lain terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti ;

Menimbang, bahwa dasar terjadinya kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 karena terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kepanjen 1 Cabang BRI Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2021 - 2023, yang dilakukan oleh Terdakwa Edi Santoso yaitu :

- Membantu mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai persyaratan pinjaman kredit KUR dan KUPRA (nasabah fiktif) atas permintaan Saksi Irkham Priya Setiawan dan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas serta kepentingan pribadi.
- Mendapatkan nasabah fiktif dengan cara memberikan komisi dan meyakinkan calon nasabah fiktif tersebut tidak perlu mengangsur pinjaman kredit ke BRI Unit Kepanjen 1.
- Bersama-sama dengan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas melakukan survei terhadap calon nasabah fiktif.
- Menyiapkan data kelengkapan persyaratan pinjaman kredit KUR dan KUPRA bersama Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas atas perintah Saksi Irkham Priya Setiawan apabila calon nasabah fiktif tidak mempunyai usaha dengan membuat SKU palsu dan foto tempat usaha orang lain.
- Debitur yang direkrut tidak membuat Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman, namun hanya mengumpulkan berkas KK, KTP, Surat Nikah dan Surat Kematian apabila salah satu dari keluarga ada yang meninggal.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yusuf Wibisono, Saksi Ikham Priya, dan Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dalam proses pengajuan dan pemutusan pemberian kredit terhadap 78 (tujuh puluh delapan) Debitur yang tidak sesuai prosedur, mengakibatkan tidak terbayarnya angsuran kredit dari 78 Debitur / Nasabah dan menimbulkan kredit Macet (Kolek 5) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Bank BRI Unit Kepanjen 1, atau sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi,

Halaman 129 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Pamudji dan Rekan Nomor : Nomor: KSPY/LAPNA-01.K/I/2025 tanggal 31 Januari 2025;

Berdasarkan metode sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh hasil kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 sebesar **Rp 4.040.000.000,00** (Empat Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) sebagai berikut:

a. Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada 93 debitur KUR Mikro dan KUPRA	: Rp4.850.000.000,00
b. Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya diberikan (dicairkan) kepada 15 debitur KUR Mikro (Lihat Lampiran 9-3)	: Rp 810.000.000,00
c. Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya diberikan (dicairkan) kepada 78 debitur KUR Mikro dan KUPRA	: Rp 0,00
d. Jumlah kerugian keuangan negara cq. BRI Unit Kepanjen 1 (a – b – c)	: <u>Rp4.040.000.000,00</u>

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATHOCID KARTA NEGARA, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkan Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatu *Straf Baar Feit* atau *delict*, apabila dalam satu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “*hubungan*” tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam, hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan delik.
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut.

Menimbang, bahwa menurut MR. MH. TIRTA AMIDJAJA, satu syarat mutlak bagi “*bersama-sama melakukan*” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing – masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan – perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak

Halaman 130 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan di atas.

Menimbang, bahwa menurut Simon sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku maka disitu terjadi "*Medeplegen*" atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara phisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. Dengan perkataan lain untuk adanya "*Mededaderschap*" itu diisyaratkan tentang adanya "*Fisiek samen werking*". Mengenai hal yang terakhir tidak perlu bahwa kerja sama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akibat pemberian kredit terhadap 78 (tujuh puluh delapan) calon debitur yang tidak sesuai prosedur, mengakibatkan tidak terbayarnya angsurak kredit dan menimbulkan kredit macet (Kolek 5) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, dimana kerugian keuangan negara tersebut tidak hanya melibatkan Terdakwa Edi Santoso sebagai calo/Pihak ketiga dalam hal pengajuan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Kepanjen 1 Kepanjen tahun 2022, tapi juga saksi **YUSUF WIBISONO bin SHOLICHAN alias YUSUF** selaku Kepala Unit BRI Kepanjen 1, berdasarkan Surat Keputusan Wilayah BRI tentang Mutasi/Rotasi Pekerja Kanwil BRI Malang Nomor : R.3333.-KW-XVI/SDM/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020, saksi IRKHAM PRIYA SETIAWAN bin SLAMET selaku Mantri Unit BRI Kepanjen 1, berdasarkan Surat Keputusan Wilayah BRI tentang Pemindahan Jabatan dan unit kerja Kanwil BRI Malang Nomor 405-KC-XVI/SDM/12/2020 tanggal 20 Desember 2020, serta Anis Istanti Wahyuningtyas ;

Menimbang, bahwa perbuatan mana sebagaimana telah kami pertimbangkan dalam unsur -unsur diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa syarat calon debitur untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Cabang Kepanjen Unit 1 Kepanjen, berdasarkan SE 08 -DIR/KRD/01/2020 tentang kredit usaha rakyat mikro tanggal 31 januari 2020 antara lain :

Halaman 131 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon debitur harus mempunyai usaha produktif dan layak
- b. Tidak sedang menikmati kredit investasi dan modal kerja.
- c. Usaha layak dan aktif minimal 6 (enam) bulan.
- d. KTP
- e. Surat keterangan Usaha / Nomor Induk Berusaha

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri diwajibkan on the spot ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan. Sebenarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dipersyaratkan adanya agunan, sehingga jika ada tambahan agunan yang diberikan oleh nasabah hal itu tidak dilakukan pengikatan jaminan;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat melalui 3 (tiga) cara yakni :

- a. Nasabah datang langsung ke Kantor Unit BRI, yakni calon Nasabah diterima oleh Customer Service (CS)/Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian dilanjutkan ke Kepala Unit, dalam hal ini Kepala Unit mendisposisi ke mantri sesuai wilayah kerjanya.
- b. Nasabah yang berasal dari mantri, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri.
- c. Nasabah dari Referral Agen BRILink, yakni calon nasabah masuk dalam aplikasi BRISpot Ka Unit, dan didisposisi oleh mantri.

Menimbang, bahwa setelah mantri melakukan On The Spot (OTS) /Survey kepada nasabah, kemudian mantri mengunggah atau melakukan entry paket kredit di BRISpot pemrakarsa/mantra, terhadap paket kredit yang telah diprakarsai dan diunggah oleh mantri kemudian masuk ke BRISpot pemutus (Ka Unit), dan Ka Unit melakukan pengecekan di BRISpot;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2021 sampai dengan Juni 2023, Bank BRI Unit Kepanjen I Kantor Cabang Kepanjen memberikan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA kepada debitur yang cukup banyak, namun dari sekian banyak debitur tersebut terdapat 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah;

Menimbang, bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah tersebut, ternyata tidak diajukan secara sendiri melainkan nasabah yang

Halaman 132 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



berasal dari saksi Irkham Priya dan saksi Sebastian Hendra Pradana, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri dengan bantuan orang lain yaitu melalui pihak ketiga yaitu antara lain saksi Anis Istanti, Terdakwa Edi Santoso ;

Menimbang, bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA yang diajukan oleh calon debitur dengan bekerja sama dengan calo/pihak ketiga diantaranya adalah saksi Anis Istanti, Terdakwa Edi Santoso, saksi Isnaini Ulfa, saksi Tommy, saksi Sutomo, dan saksi Sholeh. Berkas – berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan *survey* atau *on the spot* oleh Mantri menjadi tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh Terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas begitu juga foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur dimanipulasi seakan – akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur fiktif yang dijanjikan oleh terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan Kredit, Analisa atau Evaluasi Kredit, Persetujuan dan Putusan Kredit, Pencairan serta Penggunaan Dana Kredit KUR dan KUPRA pada BRI Unit Kepanjen 1, saksi Irkham Priya Setiawan dan saksi Sebastian Hendra Permana keduanya secara bersama sama selaku Pemrakarsa Kredit atau Mantri BRI Unit Kepanjen 1, sepakat mengusulkan kepada Pemutus Kredit saksi Yusuf Wibisono yang calon debiturnya berasal dari pihak ketiga, yaitu saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, Terdakwa Edi Santoso, dan saksi Sutomo serta pihak ketiga lainnya (saksi Isnaeni Ulfa, saksi Ririn Dwi K, saksi Winanti, saksi Eka Tarina, saksi Sholeh, saksi Tommy);

Menimbang, bahwa dalam pengajuan Kredit dari 93 (sembilan puluh tiga) calon debitur termasuk 15 (lima belas) calon debitur yang mengajukan permohonan KUR secara mandiri, sedangkan sisanya sebanyak 78, calon debitur (71 KUR dan 7 KUPRA) tidak mengajukan surat permohonan kredit dan tidak menyebutkan jumlah besaran kredit yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa saksi Irkham Priya Setiawan meminta kepada saksi Anis Istanti Wahyuningtyas untuk mencari calon debitur, kemudian saksi Anis Istanti Wahyuningtyas meminta kepada Terdakwa Edi santoso untuk mencari calon debitur KUR dan KUPRA. Selanjutnya Terdakwa Edi Santoso mengumpulkan foto copy KTP kemudian diserahkan ke saksi Anis Istanti Wahyuningtyas selaku Agen BRILINK, lalu foto copy KTP dan KK tersebut diserahkan kepada Saksi Sutomo selaku Kaur Pemerintahan Desa Jenggolo

Halaman 133 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepanjen Kab. Malang untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang di lampirkan di dalam permohonan KUR atau KUPRA. Kemudian Saksi Sutomo menerbitkan SKU fiktif sebanyak 78 SKU dimana debitur 78 yang mengajukan kredit KUR dan KUPRA ke BRI Unit Kepanjen 1 tidak mempunyai usaha sama sekali, namun atas permintaan saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, saksi Sutomo menerbitkan SKU yang ditandatangani sendiri atas penerbitan SKU tersebut saksi Anis Istanti Wahyuningtyas memberi imbalan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per surat keterangan usaha (SKU). Selanjutnya setelah lengkap foto copy KTP, KK dan SKU tersebut Saksi Anis Istanti Wahyuningtyas menyerahkan kepada saksi Irkham Priya Setiawan untuk di ajukan pinjaman KUR maupun KUPRA masing-masing mendapatkan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Irkham Priya Setiawan memberitahu saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dan terdakwa Edi Santoso agar calon debitur yang diajukan oleh saksi Anis Istanti Wahyuningtyas dan terdakwa Edi Santoso datang ke BRI Unit 1 Kepanjen untuk melakukan pencairan dan Terdakwa Edi Santoso menyampaikan kepada debitur-debitur yang diajukan oleh Terdakwa Edi Santoso yang datang sesuai dengan jadwal yang diajukan oleh Terdakwa Edi Santoso.

Menimbang, bahwa selanjutnya para calon debitur datang ke BRI Unit Kepanjen 1 sesuai jadwal yang di tentukan, dengan membawa KTP asli dan bertemu *Customer service* dan di buatkan buku tabungan serta ATM, setelah itu calon debitur menandatangani perjanjian kredit di depan teller untuk melakukan pencairan kredit KUR maupun KUPRA.

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Santoso pada saat pencairan KUR dan KUPRA menunggu debitur diluar kantor BRI Unit Kepanjen 1, untuk meminta uang pencairan tersebut yang masing-masing besarnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) serta ATM dan Buku Tabungan, selanjutnya Terdakwa Edi Santoso memberi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per debitur sebagai fee dan kemudian Terdakwa Edi Santoso menyerahkan sisa uang pencairan tersebut kepada saksi Anis Istanti Wahyuningtyas.

Menimbang, bahwa kredit KUR yang diajukan oleh saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso mengalami kemacetan (debitur tidak mengangsur sama sekali) kemudian dilakukan audit secara internal BRI dan ditemukan

Halaman 134 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



bahwa pencairan kredit KUR dan KUPRA BRI yang di cairkan oleh BRI Unit Kepanjen 1 telah dipergunakan oleh pihak ketiga yaitu saksi Anis Istanti Wahyuningtyas, terdakwa Edi Santoso, Saksi Irkham Priya Setiawan, Saksi Sutomo, Saksi Isnaeni Ulfa, Saksi Ririn Dwi K, Saksi Eka Tarina, Saksi Sholeh, dan para debitur tersebut tidak mempunyai usaha.

Menimbang, bahwa pencairan (Penyaluran) Kredit kepada 78 (tujuh puluh delapan) Debitur senilai Rp 4.040.000.000,00 (empat milyar empat puluh juta rupiah) tidak dipergunakan untuk modal usaha sesuai dengan tujuan permohonan kredit, namun digunakan secara bersama-sama untuk kepentingan pribadi Mantri/AO (*Account Officer*) dan Pihak Ketiga yaitu antara lain terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas tergambar peran aktif masing-masing pelaku, **sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan " telah terpenuhi ;**

Ad.6. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa "Voortgezette Handeling" atau perbuatan berlanjut vide pasal 64 KUHP dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

- a. Harus ada satu keputusan kehendak.
- b. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh **R. Soesilo** perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti bahwa ; pada bulan September 2021 sampai dengan Juni 2023, Bank BRI Unit Kepanjen I Kantor Cabang Kepanjen memberikan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA kepada debitur yang cukup banyak, namun dari sekian banyak debitur tersebut terdapat 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah;

Menimbang, bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan KUPRA sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang debitur yang bermasalah tersebut, ternyata tidak diajukan secara sendiri melainkan nasabah yang berasal dari saksi Irkham Priya dan saksi Sebastian Hendra Pradana, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri dengan bantuan orang lain yaitu melalui pihak ketiga yaitu Saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso ;

Menimbang, bahwa Saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso mengirimkan dokumen – dokumen persyaratan administrasi kredit KUR yaitu foto copy KTP, KK, Surat Nikah, Surat Keterangan Usaha untuk diproses kreditnya oleh saksi Irkham Priya Setiawan;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk dokumen persyaratan pengajuan kredit KUR dipersiapkan oleh pihak ketiga (calo) yaitu Saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso sehingga data usaha yang tertera

Halaman 136 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Surat Keterangan Usaha (SKU) tidak sesuai dengan kenyataannya yang dimana banyak nasabah tidak memiliki usaha tetapi di dalam SKU dibuatkan usaha fiktif guna keperluan administrasi pengajuan kredit KUR;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelenggaraan kredit KUR, saksi Irkham Priya Setiawan selaku Mantri dan Saksi Yusuf Wibisono selaku Pemutus Kredit seharusnya melakukan survei (on the spot) terhadap rumah dan tempat usaha calon nasabah guna memastikan kebenaran data nasabah dengan kenyataannya;

Menimbang, bahwa "Analisa usaha" informasi dan finansial laba rugi yang dilakukan oleh Saksi Irkham Priya Setiawan hanya sebatas formalitas untuk memenuhi persyaratan formal pengajuan permohonan kredit yang diinput di aplikasi BRISPOOT dalam bentuk dokumen persyaratan kredit yang diterima dari Saksi Anis Istanti ;

Menimbang, bahwa saksi Yusuf Wibisono tetap menyetujui pencairan kredit tersebut meskipun proses penyelenggaraan kredit KUR tersebut tidak sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa terdapat beberapa prosedur yang dilanggar yaitu sebagai berikut:
 1. Usaha yang tertera di dalam Surat Keterangan Usaha tidak sesuai dengan faktanya karena menggunakan usaha fiktif di dalam SKU
 2. Tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak untuk kredit KUR di atas Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
 3. Tidak dilakukan survei atau on the spot baik terhadap rumah maupun tempat usaha calon nasabah untuk memastikan kebenaran data-data persyaratan pengajuan permohonan kredit KUR bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit dari para nasabah fiktif/topengan/pinjam nama dan menimbulkan kredit Macet;
 4. Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang mengakibatkan timbulnya kredit fiktif/topengan/pinjam nama sehingga menimbulkan kredit macet;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Santoso dan saksi Anis Istanti menyuruh calon nasabah untuk datang ke Bank BRI Kepanjen Unit 1 untuk proses pencairan kredit KUR yang dimana Saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi

Halaman 137 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso menemani calon nasabah pada saat waktu pencairan dengan menunggu di luar kantor BRI Unit Kepanjen 1;

Bahwa setelah calon nasabah menerima pencairannya, uang hasil pencairan, buku tabungan, dan ATM dibawa oleh Saksi Anis Istanti dan Terdakwa Edi Santoso sedangkan calon nasabah hanya diberikan uang hasil pinjam nama pengajuan kredit KUR;

Menimbang, bahwa kemudian uang hasil pencairan tersebut dibagikan kepada saksi Irkham Priya Setiawan sebagaimana kesepakatan lisan yang sudah dibuat antara Saksi Anis Istanti dengan saksi Irkham Priya Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, maka dengan demikian nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan agar Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka Pembelaan tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman ;

Menimbang, bahwa pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 yaitu mengatur hukuman tambahan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yakni tentang hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Edi Santoso bersama-sama dengan saksi Anis Istanti, saksi Irkham Priya Setiawan serta saksi Yusuf Wibisono telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp 4.040.000.000,00 (Empat Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan Negara sejumlah tersebut diatas, Terdakwa Edi Santoso ada memperoleh atau menikmati kerugian keuangan negara sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah),

Halaman 138 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pada Terdakwa dibebani untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dakwaan Primair tersebut maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan alasan-alasan baik pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana pokok maka kepada terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya seperti pada amar dibawah ini dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (4) KUHP pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka diperintahkan tetap dilakukan dalam penahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam tuntutan maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan akan dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah

Halaman 139 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dipertimbangkan dan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.:

Keadaan yang memberatkan Terdakwa :

1. Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
2. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara ;
3. Terdakwa telah menikmati kerugian keuangan negara tersebut;

Keadaan yang meringankan terdakwa :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung pencair nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dirasa sudah layak dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSO Alias EDI Bin SANARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI SANTOSO Alias EDI Bin SANARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum Terdakwa EDI SANTOSO Alias EDI Bin SANARI untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan Rutan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bandel Laporan hasil pemeriksaan Audit Internal PT BANK RAKYAT INDONESIA cabang Kepanjen Tanggal 09 Februari 2024;
 - 2). 1 (satu) bandel Surat Keputusan Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK RAKYAT INDONESIA (PPK BISNIS MIKRO BRI);
 - 3). 1 (satu) Bendel Surat Edaran Direksi Bank BRI nomor : SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
 - 4). 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bank BRI NOKEP : 242-DIR-JBR/04/2019 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - 5). 1 (satu) bandel Surat edaran Bank BRI Nomor : SE.48-DIR/HCS/09/2020 Tentang Peraturan Disiplin
 - 6). 1 (satu) bandel Surat Keputusan Bank BRI Nokep. 405-KC-XVI/SDM/12/2020 Tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Kepanjen Tbk
 - 7). 1 (satu) bandel Modul 1 Tentang Ketentuan Pedoman BRILINK;
 - 8). 1 (satu) bandel Data Kupedes Rakyat PT BANK RAKYAT INDONESIA beserta surat edaran Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 Tentang KUPEDES
 - 9). 1 (satu) bandel Jobdesk jabatan Kepala BRI UNIT pada PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk;
 - 10). 1 (satu) bandel Deskripsi Jobdesk jabatan Mantri pada PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk;
 - 11). 1 (satu) bandel Surat Keputusan PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Kantor cabang Kepanjen Nokep: 334/KC-XVI/SDM/12/2023 Tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Deskripsi jabatan Kepala BRI UNIT PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk;
 - 12). 1 (satu) bandel Struktur Organisasi Unit Kepanjen I Tahun 2021-2023
 - 13). 1 (satu) bandel Surat Perjanjian kerjasama antara PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk dengan Anis Istanti Wahyuningtyas Tentang Layanan BRILINK Nomor: B.301.KC.XVI/OPS/5/2021

Halaman 141 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Abdul Rohman dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019574109
- 15). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Kris Wahyuni dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020520101
- 16). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Ahmad Yani dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020088109
- 17). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Hamid Ardi Hamzah dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019548108
- 18). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Khoirul Ashari dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019176105
- 19). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Kholili dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019888100
- 20). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Sugeng Priyanto dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020368101
- 21). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Abd Shomad dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019190109
- 22). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Tuah dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201021682100
- 23). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Aris Setio Mugi dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019812109
- 24). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Fadilah dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018806105
- 25). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Melani Kurniawati dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019915101
- 26). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Moh Fadlol dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020460107
- 27). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Muhammad Irfan Fauz dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018759104
- 28). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Ngatmuji dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201017079103
- 29). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Nur Baitik dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018664105
- 30). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Rubiatun dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018380109
- 31). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Taukit Sasmitro dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019232105
- 32). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Achmad Eko Wahyudi dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020367105

Halaman 142 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Djamanu dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018711106
- 34). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Eko Prasetyo Widodo dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019811103
- 35). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Eldi Yusufie Cahya dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019174103
- 36). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur M Didik Sukarno dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020456108
- 37). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Rizal Dwi Septian dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020097108
- 38). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Sunoto dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019573103
- 39). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Irmanto dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201016386109
- 40). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Lilik Indahwati dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018726101
- 41). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Muriyadi dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020407109
- 42). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Dwi Ratna Sari dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020609109
- 43). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Emilia Astutik dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018333102
- 44). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Fitriyah dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019224102
- 45). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Sutrisno dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201016945107
- 46). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Sulistyaningsih dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019843100
- 47). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Oktaviana Listya Pr dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201017044108
- 48). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Mariati dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201021714101
- 49). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Agus Irianto dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201022566103
- 50). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Abdur Rohman Ffatta dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201021652105

Halaman 143 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Suparman dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201019886108
- 52). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Narendra Angger Lu dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201016993100
- 53). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Nurhayati dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018044101
- 54). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Isnaeni dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020420107
- 55). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Dwi Puji Astuti dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018738108
- 56). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Danang Rizki dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020611106
- 57). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Mat Kosim dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020376104
- 58). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Mohammad Said dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020461103
- 59). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Siti Alia dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018918106
- 60). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Sukrianto dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201021292109
- 61). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Abd Majid dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201018803107
- 62). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Agus Supriadi dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020393106
- 63). 1 (satu) Bendel Berkas Kredit pada BRI Unit Kepanjen 1 atas nama Debitur Liatin dengan Nomor Rekening Pinjaman 315201020375108

(Nomor (1) s.d. (63) dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Anis Istanti)

7. Menetapkan agar terdakwa EDI SANTOSO Alias EDI Bin SANARI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 22 September 2025 oleh Ferdinand Marcus Leander,SH.,MH, selaku Hakim Ketua, Abdul Gani,SH.,MH dan Pulton,SH.,MH sebagai Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025

Halaman 144 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim,SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gani,SH.,MH
(Hakim Ad Hoc)

Ferdinand Marcus Leander,SH.,MH

Pultoni,SH.,MH
(Hakim Ad Hoc)

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim,SH.,MH

Halaman 145 dari 145 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)